

16/06/2026**PRIMEIRA TURMA****AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL**

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: EDUARDO NANTES BOLSONARO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ILÍCITA UTILIZAÇÃO DOLOSA DO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL PARA OBTENÇÃO DE SANÇÕES CONTRA AUTORIDADES BRASILEIRAS, INCLUSIVE MAGISTRADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA, JUNTO A ESTADO ESTRANGEIRO. FINALIDADE DE CONSTRANGIMENTO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, PARA OBSTACULIZAR O PROCESSO E JULGAMENTO DA AP 2668 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE MANEIRA A BENEFICIAR SEU PAI, O RÉU JAIR MESSIAS BOLSONARO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.

1. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO OU PARCIALIDADE DO RELATOR. As alegações defensivas relativas ao suposto impedimento e à suspeição do relator não merecem acolhimento, uma vez inexistente qualquer interesse direto na causa apto a comprometer a imparcialidade do julgador. A matéria foi objeto de deliberação pelo Plenário e pelo órgão fracionário competente. Precedentes.

2. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA DE ACUSADO COM DOMICÍLIO EM TERRITÓRIO NACIONAL. A evasão e permanência do réu em endereço incerto e não sabido, seja em território nacional, seja em território estrangeiro não configura alteração de domicílio e não autoriza a expedição de carta rogatória por absoluta impropriedade do meio.

3. REGULARIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Validade da citação por edital, precedida de tentativa infrutífera de localização pessoal do réu em todos os endereços indicados

AP 2782 / DF

em seu domicílio no Brasil. Caracterizada a permanência do réu em local incerto e não sabido, inclusive no exterior, com evidente propósito de frustrar a aplicação da lei penal. Esgotados todos os meios de localização do acusado em seus endereços conhecidos, a citação por edital revela-se plenamente válida nas hipóteses em que, embora possua domicílio conhecido e exerça função pública em território nacional, oculta deliberadamente seu paradeiro ou adota comportamento voltado à frustração dos meios ordinários de localização.

4. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO PREVISTA NO ART. 366 DO CPP. O réu não pode se beneficiar da própria torpeza, evadindo-se do território nacional para local incerto e não sabido, com a finalidade de frustrar a aplicação da lei penal. As normas processuais penais existem para garantir o contraditório e a ampla defesa dentro da paridade de armas inerente à dialética processual e não para que fraudes processuais praticadas pelo réu, evadindo-se para local incerto e não sabido, pretendam frustrar a aplicação da lei penal. A norma do art. 366 do CPP não foi concebida para impedir o processamento de réu que esteja foragido e reiterando suas condutas criminosas. Ao contrário, a norma visa proteger o réu em local incerto e não sabido que, não tendo conhecimento da acusação, não consegue exercer seu direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa.

5. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. EXISTÊNCIA PLENA DE CONHECIMENTO DA ACUSAÇÃO POR PARTE DO RÉU. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. A norma do art. 366 do CPP não foi concebida para impedir o processamento de réu que esteja foragido e reiterando suas condutas criminosas. Ao contrário, a norma visa proteger o réu em local incerto e não sabido que, não tendo conhecimento da acusação, não consegue exercer seu direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa. A suspensão do processo somente ocorrerá diante da citação por edital e do desconhecimento da acusação por parte do réu. Inequívoca

AP 2782 / DF

demonstração de conhecimento da persecução penal por parte do réu, inclusive mediante manifestações públicas acerca da acusação, além da efetiva atuação defensiva nos autos. Desde o início das investigações até a data do julgamento, o réu fez diversas postagens nas redes sociais e concedeu inúmeras entrevistas demonstrando total conhecimento da acusação e reiterando graves ameaças à Justiça brasileira. Total conhecimento dos fatos imputados pelo Ministério Público na denúncia. Presença de defesa técnica (AGU) em todos os atos processuais. Circunstâncias que afastam qualquer alegação de prejuízo, nos termos do princípio *pas de nullité sans grief*. Precedentes.

6. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. A instrução processual desenvolveu-se de forma regular, com plena observância das garantias constitucionais, assegurado às partes o acesso aos elementos de prova, bem como a possibilidade de manifestação e produção de provas.

7. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por robusto conjunto probatório, composto por documentos, registros digitais e manifestações públicas do réu, aptos a demonstrar a prática das condutas imputadas.

8. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. O crime de coação no curso do processo possui natureza formal, consumando-se com o emprego da violência ou grave ameaça, independentemente da produção do resultado pretendido. Configura-se o delito previsto no art. 344 do Código Penal quando o agente se vale de grave ameaça, ainda que indireta, para constranger autoridade ou influenciar o andamento de processo judicial, sendo suficiente a aptidão intimidatória da conduta.

9. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR MEIO DE AÇÕES COORDENADAS. A articulação e o incentivo à adoção de sanções contra autoridades públicas com o propósito de influenciar decisões judiciais

AP 2782 / DF

caracterizam grave ameaça idônea à configuração do tipo penal.

10. AÇÃO PENAL PROCEDENTE para condenar EDUARDO NANTES BOLSONARO à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e ao pagamento de 50 (vinte) dias-multa, fixados à razão de 2 (dois) salários mínimos cada.

11. INELEGIBILIDADE. A condenação pelo crime de coação no curso do processo configura hipótese de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, “e”, item 1, da Lei Complementar nº 64/1990, por se tratar de crime contra a administração pública em sentido amplo, sendo prescindível o trânsito em julgado.

12. PERDA DO CARGO PÚBLICO. A perda do cargo público de Escrivão de Polícia Federal é efeito da condenação, nos termos do artigo 92, I, “a” e “b”, do Código Penal, em razão da pena privativa de liberdade superior a um ano e da violação dos deveres inerentes à função pública.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal 2.782, acordam os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e julgar procedente a ação penal, nos termos do voto do Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, para:

a) condenar o réu, EDUARDO NANTES BOLSONARO, como incurso nas penas do art. 344 c/c art. 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, no regime inicial semiaberto e multa, no montante de 50 dias multa no valor de 2 salários-mínimos;

b) declarar a perda do cargo público de EDUARDO NANTES BOLSONARO (escrivão de Polícia Federal), nos termos do art. 92, I, “a” e “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal;

AP 2782 / DF

c) determinar que comunique-se à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 1º, I, “e”, “1”, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade do réu em virtude de decisão condenatória colegiada.

Ademais, consignou que, após o trânsito em julgado:

(a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

(b) expeça-se guia de execução definitiva;

(c) nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, o réu estará suspenso dos seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.

Por fim, determinou o pagamento de custas pelo condenado (art. 804 do Código de Processo Penal).

Publique-se.

Brasília, 30 de junho de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator

Documento assinado digitalmente

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: EDUARDO NANTES BOLSONARO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

RELATÓRIO**O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR):**

Trata-se de Ação Penal instaurada, a partir de DENÚNCIA oferecida pelo Procurador-Geral da República, INTEGRALMENTE RECEBIDA pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual realizada entre 14/11/2025 e 25/11/2025, em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO pela prática das condutas de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado) no seguintes termos (Inq 4995, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2025):

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.

1. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO MINISTRO RELATOR. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou integralmente as alegações de impedimento, suspeição e parcialidade tanto do Relator, quanto dos Ministros da Primeira Turma em todos os processos conexos ao presente inquérito (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).

AP 2782 / DF

2. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. Domicílio do denunciado em Brasília/DF, exercendo o cargo de Deputado Federal e mantendo seu gabinete na Capital Federal. Inexistência de alteração do domicílio para o exterior. Denunciado no estrangeiro em local incerto e não sabido para impedir a aplicação da lei penal. Notificação infrutífera. Citação por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990.

3. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES E RAZOÁVEIS DE AUTORIA. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. Condutas praticadas, por meio de graves ameaças, pelo denunciado EDUARDO NANTES BOLSONARO contra autoridades públicas, com o fim de favorecer interesse próprio e de seu JAIR MESSIAS BOLSONARO, na AP 2668/DF, em curso nesse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.

5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, conseqüentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.

6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO, pela prática das condutas

AP 2782 / DF

descritas no art. 344 (coação no curso do processo), na forma do 71 (crime continuado), ambos do Código Penal.

Em 24/2/2026, permanecendo o réu em local incerto e não sabido, determinei a citação por edital do réu EDUARDO NANTES BOLSONARO, nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias.

Efetivada a citação por edital, não foi apresentada defesa prévia (eDoc. 157).

Em 26/3/2026, ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para a realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), às 14h do dia 14/4/2026, a ser realizada por videoconferência (eDoc. 158).

A audiência foi realizada na data designada e, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, o Juiz Auxiliar deste Gabinete determinou o prosseguimento do ato, prejudicado o interrogatório do réu, tendo em vista a sua ausência e a decretação da revelia (eDoc. 182), além de intimar as partes, abrindo vista conjunta para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402 do Código de Processo Penal, no prazo de 5 (cinco) dias.

Não foram formulados quaisquer requerimentos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa do réu.

Em despacho de 23/4/2026, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República em 24/4/2026 (eDoc. 192).

Em 11/5/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 199), pleiteando a PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA AÇÃO PENAL, salientando os principais pontos da acusação:

AP 2782 / DF

(a) As preliminares suscitadas pela defesa de EDUARDO NANTES BOLSONARO já foram superadas pela PRIMEIRA DO TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ocasião do recebimento integral da denúncia. Além disso, o processo garantiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, transcorrendo sem nulidades capazes de impedir a análise do mérito;

(b) A acusação, tal como exposta na denúncia, foi confirmada por robusto acervo documental. A materialidade e a autoria delitivas são inquestionáveis, diante das iniciativas públicas do réu, retratadas na imprensa e nas redes sociais, somadas aos dados encontrados nos aparelhos celulares apreendidos durante as investigações, que evidenciaram o dolo específico de suas ações;

(c) São fartos os registros audiovisuais, preservados nos autos, em que o réu verbaliza intimidações, minudencia seu itinerário e revela suas articulações em solo estrangeiro, com o claro escopo de constranger a cúpula do Judiciário brasileiro e perturbar o curso da AP 2.668;

(d) Comprovou-se que o réu deliberadamente se utilizou de graves ameaças contra as autoridades responsáveis pelo julgamento da AP 2.668, algumas concretizadas, a fim de favorecer o interesse de seu pai, livrando-o de qualquer responsabilização criminal;

(d) O crime de coação no curso do processo possui natureza formal, de modo que sua consumação ocorre com a simples prática da conduta ameaçadora direcionada a pessoa que intervenha no processo, independentemente de o alvo sentir-se efetivamente intimidado ou de o resultado pretendido pelo agente ser alcançado;

(e) As graves declarações públicas do acusado

AP 2782 / DF

(devidamente preservadas nos autos), tornam indiscutível que o crime se consumou por diversas vezes, em cenário de continuidade delitiva. Foram inúmeros os pronunciamentos ameaçadores e as articulações realizadas, ao longo de meses, a fim de projetar um cenário de retaliação norte-americana, caso o processo judicial avançasse em desfavor de Jair Bolsonaro e PAULO FIGUEIREDO;

(f) Mesmo que as ameaças não tenham resultado na absolvição pretendida na AP 2.668, isso somente revela que os julgadores que se convenceram da culpa do réu não se vergaram a chantagem;

(g) Não há como ignorar as severas repercussões na economia nacional provocadas pela conduta do réu, cujos efeitos transbordaram a esfera das autoridades públicas atingidas;

(h) É igualmente inegável o dolo específico da conduta do réu, necessário à caracterização do tipo penal do art. 344 do Código Penal. Ao condicionar explicitamente a interrupção de suas ofensivas internacionais à concessão de anistia ou ao recuo das perseguições penais, o réu transformou sua atuação em uma moeda de troca ilícita, visando obstruir o andamento regular de processo judicial;

(i) A configuração do crime de coação no curso do processo depende da finalidade de ‘favorecimento de interesse próprio ou alheio’, exatamente o que se encontra cristalizado no acervo probatório – boa parte produzido pelo próprio réu. O objetivo sempre foi o de sobrepor os interesses da família Bolsonaro às normas do devido processo legal e do bom ordenamento da Justiça;

(j) Todo o percurso estratégico minudenciado na denúncia confirma o dolo específico de EDUARDO BOLSONARO, para instaurar clima de instabilidade e de temor, projetando sobre as autoridades brasileiras a perspectiva de represálias estrangeiras

AP 2782 / DF

e sobre a população o espectro de um país isolado e escarnecido. Tudo isso, e sempre, no intuito de mover o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a não produzir juízos condenatórios nos processos relativos ao chamado ‘caso do golpe’;

(l) Não há como se admitir, ainda, a tese de que a conduta do réu estaria protegida pelo exercício regular de um direito ou pela liberdade de expressão;

(m) Da mesma forma, a imunidade parlamentar não pode ser invocada como escudo para a impunidade. Por mais de uma vez, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que a prerrogativa constitucional do parlamentar exige um nexo causal direto com o exercício do mandato;

(n) Mostra-se irrelevante, para o juízo de tipicidade, o fato de as ameaças terem sido proferidas em manifestações públicas e propagadas em ambiente digital. O tipo penal de coação no curso do processo não exige que a ameaça seja velada ou clandestina na hipótese, a publicidade dada às intimidações, para inflamar a opinião pública e gerar pressão internacional, apenas acentua a gravidade da conduta e o dolo do agente;

(o) A conduta do réu também não se ampara no pluralismo político ou na livre crítica institucional, pois transcendeu a fronteira da discordância democrática para ingressar na seara da criminalidade. Enquanto o debate público, próprio de regimes democráticos, pressupõe a aceitação das regras do jogo e das decisões judiciais, ainda que sob protesto, a coação busca subverter essas regras através da força intimidatória.

(p) O inconformismo do réu materializou-se em atos concretos de hostilidade e promessas (efetivadas) de retaliação internacional, com o objetivo claro de paralisar as persecuções penais em curso, o que preenche integralmente os requisitos do tipo penal imputado; e

(q) Os elementos reunidos nos autos comprovam, portanto,

AP 2782 / DF

que EDUARDO NANTES BOLSONARO praticou, de forma continuada, o crime que lhe é imputado na denúncia.

A Procuradoria-Geral da República requereu, assim, a condenação de EDUARDO NANTES BOLSONARO pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), na modalidade continuada (art. 71 do Código Penal), bem como a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime denunciado, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em 22/5/2026, a Defensoria Pública da União, atuando regularmente na Defesa do réu EDUARDO NANTES BOLSONARO apresentou as alegações finais (eDoc. 209), ressaltando, preliminarmente, a nulidade do processo por falta de pressuposto processual de jurisdição válida e alegando a ausência de imparcialidade objetiva deste Relator, nos seguintes termos:

“Configura-se, de forma inequívoca, a hipótese do artigo 252, inciso IV, do CPP. O Ministro Relator é, segundo a narrativa da denúncia, pessoa diretamente interessada no feito. É a vítima nominalmente identificada das condutas que é chamado a julgar, individualmente atingido por males que a Acusação afirma terem sido efetivamente consumados. Sua posição objetiva é estruturalmente incompatível com o exercício legítimo da função jurisdicional. O impedimento não decorre de presunção abstrata nem da compreensão subjetiva do Julgador, mas da situação concreta descrita na própria imputação penal.

Faz-se necessário, portanto, o reconhecimento da nulidade absoluta do presente processo, por ausência do pressuposto processual de jurisdição válida, em razão da falta de imparcialidade objetiva do Ministro Relator. O reconhecimento do impedimento não é um juízo sobre a pessoa do Ministro Relator.

AP 2782 / DF

É uma exigência estrutural do Estado Democrático de Direito, que não admite que ninguém seja juiz em causa própria”

Alegou, em acréscimo, a nulidade do processo em razão da inobservância do art. 368 do Código de Processo Penal (*‘estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento’*), uma vez que a citação por edital, em lugar da carta rogatória legalmente determinada, configura nulidade que contamina o processo desde o seu início.

Defendeu, ainda, a nulidade do processo também pela inobservância do art. 366 do CPP (*‘Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312’*), sustentando que o processo não foi suspenso, mas tem prosseguido com defesa meramente formal produzida sem qualquer contato com o réu, em violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e às garantias convencionais asseguradas pelo Pacto de São José da Costa Rica e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Quanto ao mérito, a Defensoria Pública da União argumentou pela atipicidade das condutas descritas na denúncia, em razão da (a) ausência de grave ameaça; (b) ausência de demonstração do dolo específico; (c) ocorrência do exercício regular do direito de liberdade de expressão qualificada pela imunidade parlamentar; (d) falta de individualização das condutas e prejuízo à ampla defesa; e (e) ausência de justa causa.

Apresentou a seguinte conclusão:

“No presente caso, o Acusado está sendo processado e será julgado pela autoridade apontada como vítima direta da conduta que lhe é imputada na denúncia. Assim, qualquer decisão proferida nestes autos estará irremediavelmente comprometida

AP 2782 / DF

em sua validade. Decisão emanada de juiz impedido não transita em julgado em sentido material; é ato que o ordenamento não reconhece como expressão legítima da função jurisdicional, permanecendo sujeita a questionamento a qualquer tempo e por qualquer meio admitido em direito, notadamente, a revisão criminal e a *querela nullitatis insanabilis*.

Conforme a denúncia, o comportamento atribuído ao Acusado teria acarretado consequências muito graves para o Eminentíssimo Ministro Relator, com o suposto risco de extensão à sua esposa e familiares.

É razoável presumir que qualquer ser humano que se encontre (ou que acredite se encontrar) nessa situação de vítima seja fortemente afetado por sentimentos como indignação, raiva, ressentimento e o natural desejo de que os responsáveis respondam por suas condutas. Esses sentimentos são compreensíveis e humanos.

São, porém, precisamente os sentimentos que o instituto do impedimento visa a neutralizar, ao retirar do julgador a responsabilidade subjetiva de decidir sobre fatos que o atingiram pessoalmente. Não se trata de acusação de má-fé ou de incapacidade intelectual. Trata-se do reconhecimento, que o próprio ordenamento jurídico consagra, de que ninguém pode ser juiz em causa própria.

Não importa que o Julgador, apesar de figurar como vítima, eventualmente tenha preservada a capacidade subjetiva de apreciar os fatos com equidistância e desinteresse. O impedimento não exige prova de parcialidade real. Opera no plano objetivo, independentemente do foro íntimo do julgador e de sua convicção pessoal sobre sua própria isenção. A lei presume, de forma absoluta, que quem é diretamente interessado no feito não reúne as condições objetivas necessárias ao exercício legítimo da função jurisdicional. Essa presunção não pode ser afastada pela autoavaliação do próprio impedido,

AP 2782 / DF

pois seria contraditório atribuir a quem está impedido a competência para decidir sobre seu próprio impedimento.

As nulidades processuais são igualmente insanáveis. O Acusado estava no estrangeiro, em lugar sabido, e deveria ter sido citado por carta rogatória, nos termos do artigo 368 do CPP. A citação por edital, adotada em desacordo com a regra legal expressa, contamina o processo desde o seu início. Ainda que se admitisse a citação por edital, o processo não poderia ter prosseguido sem o comparecimento do Réu e sem a observância do artigo 366 do CPP. O que houve foi defesa meramente formal, produzida sem qualquer contato com o defendido, sem sua versão dos acontecimentos e sem sua orientação. Aparência de contraditório não satisfaz a exigência constitucional do contraditório efetivo.

No mérito, as condutas descritas na denúncia não configuram o crime de coação no curso do processo. Ausentes a violência e a grave ameaça no sentido técnico-jurídico exigido pelo tipo penal, pois o Acusado não tinha poder de decisão sobre atos soberanos de governo estrangeiro. Ausente o dolo específico de favorecer interesse próprio ou alheio mediante coação de julgadores, cuja demonstração a Acusação não apresenta de forma suficiente. E presentes a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar, as manifestações estavam constitucionalmente protegidas à época de sua exteriorização”.

Formulou, ao final, os seguintes requerimentos:

(a) o reconhecimento da nulidade absoluta do processo, por ausência do pressuposto processual de jurisdição válida, em razão da falta de imparcialidade objetiva do Ministro Relator, nos termos do artigo 252, inciso IV, do CPP, do artigo 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição da República, do artigo 8º, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e

AP 2782 / DF

do artigo 14, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos;

(b) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do processo desde o seu início, em razão da inobservância do artigo 368 do CPP, por ter o Acusado sido citado por edital em vez de carta rogatória, sendo que se encontrava no estrangeiro, em lugar sabido;

(c) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do processo desde a decisão que determinou o seu prosseguimento, em razão da inobservância do artigo 366 do CPP, uma vez que o Acusado, citado por edital, não compareceu nem constituiu Advogado;

(d) subsidiariamente ao reconhecimento de qualquer das nulidades anteriores, a absolvição do Acusado, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do CPP, por atipicidade das condutas descritas na denúncia e por ausência de provas suficientes para a condenação.

É o relatório.

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: EDUARDO NANTES BOLSONARO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR) - Eu inicio cumprimentando ambas as sustentações orais, a do Doutor Antônio Edilio Magalhães Teixeira, pelo Ministério Público Federal, a do Doutor Esdras do Santos Carvalho, defensor público federal.

Presidente, eu vou rapidamente tratar das preliminares. Das preliminares que já foram analisadas e depois da preliminar que foi levantada durante o processo e agora também da tribuna pelo defensor público. A questão da imparcialidade, da suspeição e do impedimento, no momento do recebimento da denúncia, a Turma já afastou por unanimidade.

Da tribuna, foi dito que foram aplicados precedentes de outros crimes, mas os fundamentos são os mesmos. É importante aqui recordar que, da coação, no curso do processo, a vítima é a administração da justiça. Não se pode confundir coação no curso do processo com o crime de ameaça a um determinado julgador - são coisas diversas.

Aqui a denúncia realizada pela Procuradoria-Geral da República, é de coação no curso do processo. A objetividade jurídica desse crime, ou seja, o que o Código Penal pretende defender aqui é a correta administração da justiça. O mesmo ato, ou dentro do mesmo contexto, existe a possibilidade de atos que caracterizem coação no curso do processo - e repito - cuja vítima é a administração da justiça e que podem configurar

AP 2782 / DF

também ameaça específica a determinados julgadores, o que não está aqui em discussão. Então, obviamente, não há aqui confusão entre vítima e julgador, como já analisamos no momento do recebimento da denúncia, e afasto novamente a alegação.

A segunda alegação, que, na verdade aqui é uma decorrência da outra questão da citação por edital e, uma vez citado por edital, há suspensão ou não do processo. A Turma julgou semana passada um caso absolutamente semelhante por unanimidade, em sessão virtual, mas aqui é importante perquirir duas questões. A primeira, o réu, qualquer que seja o réu, pode se utilizar da própria torpeza para se beneficiar? Essa é uma primeira questão. E a segunda questão, foi trazida inclusive na sustentação oral da Procuradoria-Geral da República, qual é a *ratio* da norma em se pretender suspender quando não há o conhecimento da acusação por parte do réu? São essas duas questões que resolvem aqui essas duas preliminares trazidas pela defesa.

Todos nós vamos nos recordar de que o réu tirou licença em março de 2025, licença do mandato de deputado federal, e, aqui já de roldão, vai uma outra preliminar, o Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que deputados licenciados perdem a imunidade, em que pese, mesmo que não licenciado estivesse, a necessidade de que os atos praticados tenham relação com o exercício do mandato.

Aqui me recordo nesses alguns anos, Ministra Cármen, de estudo do Direito Constitucional, que não é função de deputado federal brasileiro fazer *lobby* no exterior contra o próprio país. Isso não consta, desde a Constituição do Império até a atual, como função de deputado federal. Então, mesmo que estivesse no exercício do mandato e não licenciado,

AP 2782 / DF

mesmo que estivesse, não estaria acobertado pela imunidade. Então, já aqui também nem vou perder muito tempo com essa preliminar.

Voltando à questão da citação. O réu era deputado federal licenciado com domicílio declarado, tanto domicílio de trabalho na Câmara dos Deputados quanto domicílio no apartamento funcional em Brasília e, ainda, em São Paulo. O réu, em momento algum, e antes de ser réu ainda, durante a investigação, alterou o seu domicílio.

Quero recordar aqui a todos, em respeito ao que foi dito da tribuna, que há diferenças entre ambos os réus. Ambos foram denunciados. E o réu Paulo Figueiredo já fora denunciado no núcleo 5, todos se recordam, também está suspenso. Com uma diferença muito óbvia: o réu Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos oficialmente, declaradamente, há mais de 10 anos. Ora, ele mora.

O réu Eduardo Bolsonaro era deputado licenciado, perdeu seu mandato só dia 18 de dezembro do ano passado, após o próprio recebimento da denúncia, a determinação de citação. Em momento algum, teve a mudança de domicílio e, em que pese estar nos Estados Unidos, ora estava nos Estados Unidos e ora estava em Israel. Qual o local dos Estados Unidos? Aqui nós não podemos também confundir aqueles que nos ouvem. Quando um réu está no Brasil, em local incerto e não sabido, ele é citado por edital. Ah, mas ele está no Brasil. Óbvio. Mas onde está no Brasil? Ah, ele está nos Estados Unidos. Onde nos Estados Unidos? Até porque o réu faz questão de se evadir da Justiça.

Eu vou mostrar a própria fala do réu dizendo isso, dizendo que estava se evadindo da Justiça, não voltaria para o Brasil, mesmo que perdesse o seu mandato de deputado federal, com medo de que, voltando ao Brasil,

AP 2782 / DF

pudesse ter, por parte deste Supremo Tribunal Federal, uma cautelar de apreensão do seu passaporte e ele não pudesse se evadir de novo. Então, não há dúvida, nenhuma dúvida, de que o domicílio do réu era aqui, no Brasil, o domicílio declarado.

Até dia 18 de dezembro ele era deputado, faltoso, mas deputado, tanto que foi cassado por ter mais de um terço de faltas no ano legislativo, e até hoje o réu se defende num processo administrativo disciplinar na Polícia Federal para tentar manter o seu cargo, que também ele está faltoso, porque deveria, no dia 19 de dezembro do ano passado, um dia após ser cassado como deputado federal, deveria ter voltado à Polícia Federal, porque é escrivão de polícia. E se defende para manter o seu cargo. Ou seja, até hoje, até a data de hoje, no julgamento, em momento algum, nem o próprio réu, em qualquer lugar, disse que mudou o seu domicílio, que o seu domicílio é nos Estados Unidos. Ele só disse que não volta para o Brasil com medo de responder pelos crimes que praticou.

Então volto à questão: pode o réu, qualquer que seja o réu, pode o réu se beneficiar da própria torpeza? E nós aqui, na Turma, decidimos, semana passada, caso extremamente semelhante. Um réu brasileiro que, da mesma forma - o que fez? -, durante o processo, pediu para os advogados renunciarem, e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo, dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente para indicar novos advogados, porque a Defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente.

Ora, processo penal não é palhaçada, aplicação da justiça não é palhaçada, as normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes

AP 2782 / DF

praticados para outros crimes continuem se perpetuando. Então, não pode, como a Primeira Turma por unanimidade decidiu, não pode o réu, qualquer que seja o réu, não pode alegar e se beneficiar da própria torpeza.

Principalmente, e aqui vem a segunda questão, Ministra Cármen, Ministro Zanin, principalmente quando o réu tem total conhecimento da acusação. Desde a investigação até a data de hoje, uma vez que postou, hoje, novamente, ameaças à Justiça brasileira. Ou seja, nós vamos brincar aqui de que o réu pode ficar foragido, pode ficar reiterando seus crimes pelas redes sociais, e não pode ser processado quando acompanhou todo o procedimento? E não sou eu que digo, é ele que diz, o próprio réu, que diz que acompanhou todo o procedimento.

Aqui, os dois réus, postando uma foto fora da grade da Casa Branca, dizendo: duas pessoas, um procedimento distinto para cada. Ou seja, eles sabiam da acusação. Uma carta rogatória e outra citação por edital e indicação para a Defensoria Pública defender. Ou seja, eles sabiam toda a sequência. E por que dois procedimentos diferentes? Porque um realmente mora nos Estados Unidos. Aí, não há discussão, se o domicílio é no estrangeiro. Continua - que seria a minha sequência, mas não é essa sequência -, o próprio réu, dizendo da denúncia fajuta, da denúncia por coação. Ou seja, sabe detalhadamente todos os fatos; dão até entrevista sobre os fatos, várias e várias entrevistas, não só em diversos *sites* das redes sociais, mas inclusive para televisões brasileiras, como a Jovem Pan, reiterando a atividade criminosa. A mesma coisa aqui, falando sobre o oficial de justiça. Então, não há, aqui, nenhuma dúvida de que tem total conhecimento.

AP 2782 / DF

Essa postagem é a última. A última postagem, dia 15 - eu disse hoje, na verdade foi ontem -, mostrando que acompanha todo o julgamento, diz: "o Supremo Tribunal Federal do Brasil está se preparando para me condenar em retaliação contra o Presidente Trump". Tentando novamente jogar as autoridades judiciais brasileiras contra as autoridades do Poder Executivo dos Estados Unidos. "É assim que um tribunal político opera, e Trump sabe melhor do que ninguém como a guerra jurídica pode se transformar em arma contra adversários políticos. Presidente Trump, Secretário Rubio, Secretário Bessent..." Ou seja, continua o mesmo *iter criminis* que praticou durante o ano todo.

Daí fala das sanções contra o violador dos direitos humanos, Alexandre de Moraes. É tanto necessário quanto urgente o retorno. Eles agora se sentem confortáveis para fazer coisas como essa notícia. Eles, eles quem? Os julgadores. A ameaça é sempre a coação contra os julgadores, em que pese mais centralizada no Relator, até porque a figura do Relator acaba sendo mais centralizada nos julgamentos. Mas, mesmo numa última manifestação criminosa, novamente cita a coação a todos os julgadores.

"Considere a ousadia de suas acusações. Eles alegam que cometíamos crimes. Eles desprezam a liberdade. Eles se opõem aos valores representados pela sua administração". Isso segue. Ou seja, não há dúvida de que tem o total conhecimento sobre os fatos, sobre toda a sequência, porque esses *posts* do próprio réu vão desde o inquérito, a denúncia, a citação por edital, até a véspera do julgamento.

E aí há vários vídeos. O primeiro é a reação de Eduardo Bolsonaro após virar réu no Supremo Tribunal Federal:

[Transcrição do vídeo]

AP 2782 / DF

Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, o Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos.

E, entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação (...)

Entrando no mérito da ação, ou seja, total conhecimento da acusação e vai, inclusive, fazer a defesa, uma vez que é formado em Direito, então conhece os termos jurídicos.

Vamos lá, podem exhibir.

[Transcrição do vídeo]

Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, o Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos.

E, entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, tarifa e outras ações da administração Trump são porque eu comandeieles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo. Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai. Eu trabalho pela anistia ser votada, por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes.

Então, como o crime de coação exige um meio ilícito - e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui nos Estados Unidos -, e um instrumento que esteja à minha disposição - e a Magnitsky eu não assino, nem tarifa eu assino; quem assina isso é o Trump e o secretariado dele -, então, notoriamente, esses

AP 2782 / DF

são crimes que não competem a mim. Eu jamais poderia estar sendo acusado por isso.

Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado no ano que vem.

E, no mais, eu posso garantir. Daqui, nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos.

Não há dúvida do total conhecimento da acusação, só que do total desconhecimento do Direito Penal, que, no art. 29, diz que quem, de qualquer forma, concorre para os crimes responderá na medida de sua culpabilidade.

Para o Direito Penal do réu, se alguém determina ou compra uma arma para matar outro, só responde quem matou, não quem instigou, induziu ou auxiliou. Isso é uma norma básica prevista no art. 29 do Código Penal.

Não há, como eu disse, nenhuma dúvida — volto aqui a insistir — sobre o conhecimento do réu. Aqui, novamente, em outra entrevista, de uma série de entrevistas, o réu também se manifesta. Podem exibir.

[Transcrição do vídeo]

Uma ilegalidade feita pelo Moraes e pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, e, para reforçar o quanto foi justa a aplicação da Lei Magnitsky contra esse violador de direitos humanos. Vale lembrar que, não só ele, aquele que me acusa também está diretamente envolvido nos fatos no qual (*sic*) agora eu virei réu. Estou falando especificamente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque ele também foi sancionado com a perda do visto norte-americano. E, agora, eles - Gonet junto com Moraes - não se declaram impedidos e colocam adiante uma acusação fajuta contra mim.

AP 2782 / DF

Por que ela é fajuta? Porque o crime de coação tem dois requisitos. Um é uma ferramenta à minha disposição. Como o próprio Moraes falou aqui, a Lei Magnitsky é o que justifica (...)

Aqui vai repetir a mesma coisa, mas fica muito claro, então, que tem total conhecimento das acusações, acompanhou o processo e, simplesmente, evadiu-se para não ser citado pessoalmente.

Há uma outra gravação exatamente onde fala o porquê de não ter voltado para o Brasil. Pode colocar.

"Com relação à minha decisão de ficar aqui, eu tentei ser o máximo racional possível, né, deixar de lado emoção, paixão, porque isso tudo inevitavelmente acaba envolvendo família, esposa e etc. Mas eu pensei, eu fui na linha do que o Salles falou: Onde é que eu sou mais útil? Né? Onde é que eu sou mais imprescindível? É aqui nos Estados Unidos.

Aqui, você, quando eu chego, com todo respeito aos demais parlamentares, não é um deputado federal do Brasil que está chegando, é o Eduardo, né, o Eduardo que participou do CPEC, é o Eduardo que já foi não sei quantas vezes lá no Mar-a-Lago, que já jantou umas três vezes com o Trump. É o Eduardo que - poxa -, que conhece o Jason Miller, que fala com o Steve Bannon.

Então, a gente chega aqui com uma credencial de relacionamento pessoal. E isso de fato só eu consigo fazer.

Se eu retorno ao Brasil, e o Alexandre de Moraes amanhã acorde de mau humor e queira pegar meu passaporte, acabou. Não tem como você fazer uma reunião na Casa Branca por videoconferência. Não existe como você substituir..."

Está bom. Está ótimo.

Então aqui, novamente, o porquê se evadindo, em nenhum momento fala de alteração do domicílio. Essas falas todas, além de afastar as

AP 2782 / DF

preliminares, já são todas confissões do próprio crime.

Afasto, portanto, todas as preliminares levantadas pela defesa.

No mérito, como já estamos vendo aqui pelas palavras do próprio réu, o que diz o art. 344? Usar de violência ou grave ameaça, que é aqui em contexto, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, no caso do seu pai, contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, ou administrativo ou em juízo arbitral.

E a denúncia descreve, e já foi reiterado aqui nas alegações na sustentação oral, a denúncia descreve detalhadamente todos os crimes praticados, numa continuidade delitiva, por parte tanto de Eduardo Bolsonaro quanto de Paulo Figueiredo. Ambos praticaram, em concurso de agentes, os crimes. Como disse anteriormente, um por morar lá, houve o pedido de citação por carta rogatória.

E claramente, em várias postagens, entrevistas, diziam - há uma passagem, a qual vou também colocar, que diz: Olha, se julgar e condenar - vésperas da sessão da Primeira Turma -, é só alguém, fala o nome de um dos assessores do presidente dos Estados Unidos, é só alguém entrar lá e avisar, que imediatamente vão ter graves consequências... E todos lembramos a sequência de ameaças feitas pelo réu, que se vangloriou, novamente, que quando chega lá não é um deputado, é ele que tem toda essa influência. As próprias palavras do réu afastam as alegações da defesa.

E aqui, as condutas não se inseriram num contexto genérico, como também dito pela defesa, um contexto genérico de livre manifestação de

AP 2782 / DF

expressão. Não.

Aqui, foram atos executórios de crimes, inclusive levando documentos, alguns documentos sigilosos da Justiça brasileira, a que tinham acesso, porque os advogados de seu pai tinham acesso, documentos sigilosos, traduziram-nos e os levaram às autoridades do Executivo dos Estados Unidos, com claro propósito de favorecer os interesses do então réu, hoje já condenado, Jair Messias Bolsonaro.

A ligação era clara: Vamos aplicar sanções - todos se recordam, e aí uma carta, digamos, comemorativa, quando foram aplicadas sanções ao Brasil. E as declarações do réu, dizendo que isso seria um efeito colateral, que o que importava era a luta que estavam fazendo, mesmo que milhares e milhares ou milhões de brasileiros fossem prejudicados pelas tarifas e por outras sanções.

Aqui, em relação à administração da justiça, como vítima, o próprio réu citou, inclusive, o Procurador-Geral da República, não só os Ministros do Supremo, mas o Procurador-Geral da República, comemorando, em várias passagens, que oito Ministros do Supremo tinham tido o visto cassado, o Procurador-Geral da República, depois o Ministro da Justiça e o Presidente do Senado Federal.

E cada manifestação do próprio réu afasta as alegações da sua própria defesa. Nenhuma relação com a atividade parlamentar, mas sim um foco em ameaças, pretendendo com isso que o seu pai não fosse condenado, pretendendo que o Supremo Tribunal Federal não analisasse, com isenção, imparcialidade e coragem, realizasse o julgamento.

E aqui é importante lembrar também que o crime de coação no curso do

AP 2782 / DF

processo é um crime formal, que não exige o resultado. O crime de coação no curso do processo não exige que aquele que faz parte da Justiça se sinta coagido e, conseqüentemente, beneficie ou a pessoa que coagiu, ou o terceiro, no caso aqui, o pai da pessoa que coagiu. Não exige tampouco que aqueles que administram a Justiça e a quem a coação foi dirigida para determinado processo se sintam amedrontados. O que se exige é se o meio é idôneo. E o crime é consumado a partir das ameaças, por isso um crime formal, um crime que não exige resultado. O resultado é mero exaurimento do crime. Cito aqui, no voto, não só a doutrina clássica, mas também toda a jurisprudência.

Nós temos aqui o que demonstra todos os atos executórios de ambos os réus, que saem da mera opinião política. Então, a sustentação deles é mais forte do que a do próprio Relator. Tem um vídeo em que ambos estão juntos. Podem exhibir.

PAULO FIGUEIREDO - Então, Eduardo, estamos aqui na Casa Branca. A gente, obviamente, não pode filmar lá de dentro, mas acabamos de sair, de passar basicamente o dia inteiro em reunião hoje. E eu acho que vale a pena a gente explicar para as pessoas o que é que a gente faz aqui. Porque muita gente não sabe o que você está fazendo aqui, acha que você está a passeio, que a gente está a passeio. E eu acho que vale dizer o que é que a gente vem fazer aqui. É tomar chá com o Trump? É tomar café com o Trump?

EDUARDO BOLSONARO - Olha, podem ter certeza que não é turismo. Inclusive, eu acho que foi um grande tiro no pé essa tentativa de confiscar o meu passaporte e me obrigar a ficar 100% do tempo aqui nos Estados Unidos. Porque agora eu estou 24 horas por dia focado nessa missão. E a nossa missão é trazer verdades para cá, trazer os fatos, trazer você, que vai para a Avenida Paulista, essa foto, ou de você de Copacabana, para a gente mostrar que não é

AP 2782 / DF

uma coisa sobre Bolsonaro tão somente. É sobre todo o país, mais de metade do país, clamando por liberdade. Então a gente leva fatos, a gente conta com diversas pessoas, e essa é a construção política necessária para que a gente chegue no resultado que a gente espera, que é realmente botar um freio nas pessoas que há muito tempo estão rasgando a Constituição e não têm qualquer tipo de limite, né?

PAULO FIGUEIREDO - É, responsabilizar. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam perguntando: Mas cadê? Cadê? Vocês se reúnem, se reúnem aí, mas e aí? Cadê as sanções? Só ouço falar, não sei o quê. Então é importante que as pessoas entendam que aqui é um processo sério, né? Hoje a gente trouxe aqui um calhamaço desse tamanho, com as decisões do Alexandre, todas traduzidas de forma juramentada, a explicação, a jurisprudência para as medidas que são tomadas, quais foram os indivíduos que tiveram os seus direitos violados, de que forma. Então é um processo. E a Casa Branca não é a Casa da Mãe Joana, não é? A gente não toca a campanha ali. Trampão, sanciona aí o Xandão para a gente.

Então, vejam, responsabilizar, colocar um freio de arrumação na Justiça brasileira e os documentos que levaram, demonstrando que não se trata de manifestação, trata-se sim de todos os atos executórios para uma sequência de crimes em concurso, em crime continuado, para coagir o Judiciário brasileiro.

E há uma linha do tempo que é importante para verificar exatamente que as notícias, as gravações, as ameaças são sempre na sequência do processo da Ação Penal 2.668, que era do núcleo crucial. A total relação entre o núcleo crucial, entre o julgamento que esta Primeira Turma realizaria do réu Jair Messias Bolsonaro e dos demais réus no núcleo crucial e as ameaças feitas à Justiça brasileira pelo réu Eduardo Bolsonaro.

AP 2782 / DF

Ameaças idôneas que se concretizaram, várias delas se concretizaram em atos concretos contra Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República e o próprio Brasil, com as taxações feitas por meio das notícias falsas, da desinformação levada por ambos os réus, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a desinformação levada por eles ao governo americano prejudicou todo o país, que teve, por um período grande, uma taxação elevada. Ou seja, no intuito de beneficiar o seu próprio pai, a atividade criminosa do então deputado licenciado Eduardo Bolsonaro prejudicou todo o país e não amedrontou esta Corte, como jamais amedrontaria o Supremo Tribunal Federal. E repito, por ser um crime formal, não há necessidade disso, seria um mero exaurimento.

Eu aqui, ponto a ponto, vou colocando, desde o dia 18 de fevereiro até o julgamento, todo o interrelacionamento entre as ameaças, os crimes praticados de coação no curso do processo relacionados ao julgamento da Ação Penal 2.668. E o próprio, por exemplo, dia 17/03/25, que está em vermelho, no canal do YouTube de um dos réus, Paulo Figueiredo, com a participação do outro réu, Eduardo Bolsonaro, foram divulgadas por eles ameaças a Ministros desta Suprema Corte, no sentido de que sofreriam retaliações do governo norte-americano, cuja efetivação seria originada do prestígio do denunciado e da família.

E isso, poucos dias antes, uma semana antes, dia 17/03, da sessão de recebimento da denúncia, que foi dia 25/03/2025. Ou seja, é claramente a tentativa ostensiva de coagir essa Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, após o recebimento da denúncia, foram nas sessões dos dias 25 e 26 de março, no dia 2 de abril, o réu Eduardo Bolsonaro declara ter participado de reuniões e reitera colocar um freio

AP 2782 / DF

de arrumação, que foi aquilo que eu passei a Vossas Excelências.

E aqui, sempre, o que está em azul, são as sessões, os atos procedimentais da Ação Penal 2.668, seguido pelo que está em vermelho, que são as condutas criminosas, os atos executórios realizados por ambos os réus, um deles julgado hoje, o réu Eduardo Bolsonaro.

O julgamento de mérito se iniciou dia 02/09/25, e, em publicação no YouTube, no seu canal do YouTube, em 15 de agosto, Eduardo Bolsonaro vinculava a cessação da aplicação de sanções ao livramento do seu pai, Jair Messias Bolsonaro. Então, aqui não há nenhuma dúvida do dolo, do antigo dolo específico, que ainda hoje voltou à moda, mas do elemento subjetivo do tipo, da prática da coação no curso do processo por parte de Eduardo Bolsonaro.

Nesse vídeo, ele vincula a cessação da aplicação de sanções ao livramento do seu pai. Podem exibir, por favor.

[Transição do vídeo]

Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele receber essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, de ele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí, aí, sim, não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com o seu, com a sua foto que vai sair no jornal, com o "Ah, não, isso é demonstração de fraqueza", porque visto você consegue reverter do dia para a noite, Lei Magnistky não. As autoridades brasileiras, elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando. Eu estou alertando. E, por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com o Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos: "Vão perder vistos". Perderam. Dizemos: "Será aplicada a Lei Magnistky". Foi aplicada a Lei Magnistky. Agora

AP 2782 / DF

estamos, mais uma vez, alertando do que está por vir, não por querer, ah, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né?

Além dessa declaração, e isso foi exatamente duas semanas antes, essa nova ameaça, essa nova coação no curso do processo, dia 15 de agosto, duas semanas antes do início do julgamento de mérito por esta Primeira Turma, que se iniciou, em relação ao núcleo crucial da Ação Penal 2.668, no dia 2 de setembro de 2025.

E há também a já conhecida e notória carta, nota conjunta à imprensa, de ambos os réus se vangloriando de terem conseguido sanções para o Brasil, ou seja, confessando os crimes, os vários crimes de coação no curso do processo.

Então, Presidente, Ministra Cármen, Ministro Zanin, não há aqui, a meu ver, nenhuma dúvida em relação à autoria e materialidade dos delitos.

Autoria e materialidade dos delitos, que foram novamente confirmadas, como eu disse, na postagem de ontem, ou seja, em que se volta a praticar novamente crime. Obviamente, esse novo crime não está em escrutínio hoje, foi praticado ontem, mas o mesmo *modus operandi*, o mesmo procedimento de tentar coagir os julgadores. No caso, agora, a coação de ontem não se dirige a beneficiar o seu pai. A coação de ontem se dirige a autobeneficiá-lo para tentar que hoje não ocorresse este julgamento.

Para a BBC, Eduardo Bolsonaro diz até que os brasileiros entendem que tarifaço é um sacrifício a ser feito, ou seja, na megalomania criminosa, o réu achava que os brasileiros deveriam aceitar o sacrifício do tarifaço a

AP 2782 / DF

favor da impunidade do pai dele. É do dia 14 de agosto de 2025.

Assim, diante de todo o exposto, do farto conjunto probatório e, eu diria, do farto conjunto probatório produzido *sponte propria* pelos próprios réus... Os réus, não só neste caso, como em outros casos, eles próprios produzem, *sponte propria*, o material condenatório da prática das diversas infrações penais.

Dessa forma, Presidente, Ministra Cármen, Ministro Zanin, eu voto no sentido de julgar procedente a ação penal, condenando o réu Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo, art. 344 do Código Penal, em continuidade delitiva, art. 71 do Código Penal. É o voto, Presidente.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO (PRESIDENTE) -Agradeço a Vossa Excelência, e apenas para fim de registro, a preliminar que Vossa Excelência apreciou hoje é aquela atinente à nulidade de citação por edital?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR) - Sim, eu reiterarei todas, nos termos do recebimento da denúncia, e especificamente, mais detalhado, afasto a nulidade em relação à citação por edital e à não suspensão do processo.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO (PRESIDENTE) - Ok. Agradeço.

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : **MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
AUTOR(A/S)(ES) : **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
PROC.(A/S)(ES) : **PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA**
RÉU(É)(S) : **EDUARDO NANTES BOLSONARO**
PROC.(A/S)(ES) : **DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL**
AUT. POL. : **POLÍCIA FEDERAL**

VOTO**O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR):**

Trata-se de Ação Penal instaurada, a partir de DENÚNCIA oferecida pelo Procurador-Geral da Republica, INTEGRALMENTE RECEBIDA pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual realizada entre 14/11/2025 e 25/11/2025, em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO pela prática das condutas de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado) no seguintes termos (Inq 4995, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2025):

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.

1. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO MINISTRO RELATOR. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou integralmente as alegações de impedimento, suspeição e parcialidade tanto do Relator, quanto dos Ministros da Primeira Turma em todos os processos conexos ao presente inquérito (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe

AP 2782 / DF

de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).

2. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. Domicílio do denunciado em Brasília/DF, exercendo o cargo de Deputado Federal e mantendo seu gabinete na Capital Federal. Inexistência de alteração do domicílio para o exterior. Denunciado no estrangeiro em local incerto e não sabido para impedir a aplicação da lei penal. Notificação infrutífera. Citação por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990.

3. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES E RAZOÁVEIS DE AUTORIA. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. Condutas praticadas, por meio de graves ameaças, pelo denunciado EDUARDO NANTES BOLSONARO contra autoridades públicas, com o fim de favorecer interesse próprio e de seu JAIR MESSIAS BOLSONARO, na AP 2668/DF, em curso nesse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.

5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.

AP 2782 / DF

6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO, pela prática das condutas descritas no art. 344 (coação no curso do processo), na forma do 71 (crime continuado), ambos do Código Penal.

O réu, em local incerto, foi citado por edital em fevereiro de 2026 e não apresentou defesa. Em março, não havendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, realizada em abril por videoconferência. O réu não compareceu, sendo decretada sua revelia e prosseguindo o processo sem interrogatório. Após prazo sem requerimentos de diligências, abriram-se alegações finais.

Em sede de alegações finais (eDoc. 199), a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação integral, sustentando que: há provas robustas da autoria e materialidade, inclusive registros públicos e dados digitais; o réu praticou, de forma reiterada, o crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP), com ameaças a autoridades para favorecer interesse de seu pai; o crime se consuma independentemente do resultado, bastando a conduta ameaçadora; houve dolo específico, continuidade delitiva e impactos inclusive na economia; não se aplicam imunidade parlamentar nem liberdade de expressão como excludentes.

Requeru, assim, a condenação e fixação de indenização mínima.

A Defensoria Pública da União (DPU), por sua vez, alegou (eDoc. 209): a nulidade absoluta do processo por falta de imparcialidade do relator, que figuraria como vítima; a nulidade da citação por edital (deveria ser carta rogatória, pois o réu estaria no exterior em local conhecido); a nulidade por descumprimento do art. 366 do CPP (o processo deveria ter sido suspenso diante da ausência do réu citado por edital); a violação ao contraditório e ampla defesa.

No mérito, defendeu a absolvição, alegando atipicidade das condutas (ausência de grave ameaça e dolo específico); proteção pela liberdade de expressão e imunidade parlamentar; e falta de individualização das condutas e insuficiência de provas.

AP 2782 / DF

Ao final, requereu o reconhecimento das nulidades processuais ou, subsidiariamente, a absolvição.

1. SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DO RELATOR

A defesa, em sede de alegações finais (eDoc. 209), reiterou a alegação de ausência de imparcialidade deste relator.

Na oportunidade de recebimento da denúncia no Inq 4.995/DF, esta Primeira Turma teve a oportunidade de apreciar a questão, rechaçando a referida tese:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.

1. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO MINISTRO RELATOR. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou integralmente as alegações de impedimento, suspeição e parcialidade tanto do Relator, quanto dos Ministros da Primeira Turma em todos os processos conexos ao presente inquérito (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).

2. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. Domicílio do denunciado em Brasília/DF, exercendo o cargo de Deputado Federal e mantendo seu gabinete na Capital Federal. Inexistência de alteração do domicílio para o exterior. Denunciado no estrangeiro em local incerto e não sabido para impedir a aplicação da lei penal. Notificação infrutífera. Citação

AP 2782 / DF

por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990.

3. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES E RAZOÁVEIS DE AUTORIA. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. Condutas praticadas, por meio de graves ameaças, pelo denunciado EDUARDO NANTES BOLSONARO contra autoridades públicas, com o fim de favorecer interesse próprio e de seu JAIR MESSIAS BOLSONARO, na AP 2668/DF, em curso nesse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.

5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, conseqüentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.

6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO, pela prática das condutas descritas no art. 344 (coaçoão no curso do processo), na forma do 71 (crime continuado), ambos do Código Penal.

(Inq 4995, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2025)

AP 2782 / DF

Naquela oportunidade, destaquei que dispõe o art. 252 do Código de Processo Penal:

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.

Verificou-se manifesta improcedência na alegação de impedimento deste Relator pelo suposto interesse direto no feito, não tendo sido apresentadas quaisquer evidências das alegações.

Quanto ao ponto, a Defesa restringiu-se a sustentar que as condutas atribuídas ao Denunciado teriam sido direcionadas, conforme narrado na denúncia, ao Eminentíssimo Ministro Relator, sem, contudo, demonstrar de que maneira tal circunstância configuraria interesse direto no feito.

Destacou-se, ainda, que essa matéria está preclusa, pois decidida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de NÃO EXISTIR impedimento ou suspeição dos referidos Ministros desta SUPREMA CORTE para julgar os casos relacionados à PET 12.100/DF e os demais procedimentos relacionados.

O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, por maioria de 9x1 votos, rejeitou o pedido de declaração de impedimento deste Ministro Relator,

AP 2782 / DF

em Sessão Virtual datada de 6/12/2024 a 13/12/2024, nos termos da seguinte ementa (AImp 165, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2025):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do relator da Petição 12.100, em que se apuram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas discussões sucessivas no presente caso: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental; (ii) em caso positivo, saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. Precedentes.

4. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF.

5. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado têm como vítimas toda a sociedade. A eventual condição de vítima não conduz à automática parcialidade do relator.

AP 2782 / DF

6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental não conhecido.

Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. Jurisprudência relevante citada: AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 9.825-AgR e AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Na mesma Sessão Extraordinária Virtual datada de 19/3/2025 a 20/3/2025, o PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE negou provimento a agravos regimentais interpostos por JAIR MESSIAS BOLSONARO e WALTER SOUZA BRAGA NETTO em face de decisões que negaram seguimento às arguições de impedimento do Min. FLÁVIO DINO e do Min. CRISTIANO ZANIN e à arguição de suspeição deste Relator (AImp 178 AgR, AImp 179 AgR e AS 235 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO):

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na arguição de impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do Min. Flávio Dino para participar do julgamento da Pet nº 12.100.

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida.

AP 2782 / DF

III. Razões de decidir

3. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF.

4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. Jurisprudência relevante citada: AImp 165-AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 9.825-AgR e AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na arguição de impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do Min. Cristiano Zanin para participar do julgamento da Pet nº 12.100.

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida.

III. Razões de decidir

AP 2782 / DF

3. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF.

4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. Jurisprudência relevante citada: AImp 165-AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 9.825-AgR e AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Ementa: Processual penal. Agravo regimental na Arguição de suspeição. Intempestividade do pedido. Ausência dos pressupostos autorizadores. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição de suspeição do Min. Alexandre de Moraes para a relatoria da Pet 12.100/DF.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a arguição de suspeição foi apresentada tempestivamente; (ii) saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da suspeição do julgador.

III. Razões de decidir

AP 2782 / DF

3. Os argumentos apresentados pela parte recorrente não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Por esse motivo, a decisão impugnada deve ser integralmente mantida.

4. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). Precedentes.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a arguição de suspeição pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 254 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF. Para o excepcional reconhecimento da suspeição, não são admitidas alegações genéricas que não demonstrem a ocorrência concreta das situações que comprometeriam a parcialidade do julgador. Precedentes.

6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

Atos normativos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279.

Jurisprudência relevante: AS 121-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; AS 103-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; AS 111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux.

Além disso, no julgamento de mérito da AP 2.668/DF, os Ministros da PRIMEIRA TURMA afastaram a alegação de impedimento, suspeição e parcialidade deste Ministro Relator, nos termos da seguinte ementa:

AP 2782 / DF

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ATENTATÓRIA AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM A INTENÇÃO DE PERMANECER ILICITAMENTE NO PODER, INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES E, POSTERIORMENTE, COM A FINALIDADE DE IMPEDIR A POSSE OU DEPOR O GOVERNO LEGITIMAMENTE ELEITO OU CONSTITUÍDO COM A DECRETAÇÃO DE UM ESTADO DE EXCEÇÃO. CONSUMAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, CAPUT, §§ 2º, 3º e 4º, II, DA LEI 12.850/2013) DOS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CP, ART. 163) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1988). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.

1. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO E PARCIALIDADE. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou integralmente as alegações de impedimento, suspeição e parcialidade tanto do Relator, quanto dos Ministros da PRIMEIRA TURMA (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).

(...)

(AP 2668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 22/10/2025)

Verifica-se, portanto, que se trata de questão absolutamente superada, tanto pelo PLENÁRIO quanto pela PRIMEIRA TURMA deste

AP 2782 / DF

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual AFASTO a preliminar de impedimento e de suspeição deste Relator.

2. AUSÊNCIA DE NULIDADE EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 368 DO CPP. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP.

A Defensoria Pública da União sustenta a nulidade da citação por edital, ao argumento de que, estando o denunciado no exterior, deveria ter sido observado o procedimento previsto no art. 368 do Código de Processo Penal, mediante expedição de carta rogatória.

Não assiste razão à defesa.

Conforme consignado nos autos, o denunciado EDUARDO NANTES BOLSONARO mantém domicílio em Brasília/DF, exercia mandato de Deputado Federal e possuía gabinete parlamentar em funcionamento nesta Capital. Jamais tendo indicado seu endereço certo e determinado apto a viabilizar eventual citação por carta rogatória.

Ao contrário, verifica-se dos autos que o denunciado deliberadamente ocultou seu paradeiro, mantendo-se em local incerto e não sabido, circunstância que inviabilizou a adoção da providência prevista no art. 368 do CPP, o que ocorre desde a fase de inquérito, conforme se depreende das postagens abaixo:

AP 2782 / DF



link: <https://x.com/BolsonaroSP/status/1970209000546304283>

AP 2782 / DF



Link: <https://x.com/BolsonaroSP/status/1970254915298828382>

AP 2782 / DF

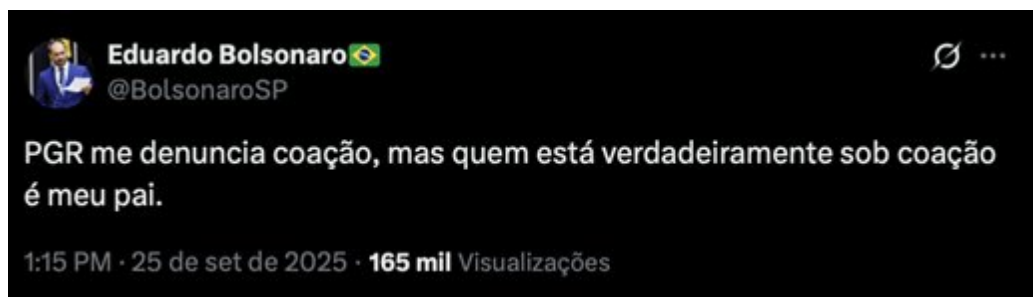


Link: <https://x.com/BolsonaroSP/status/1970256992800514348>

AP 2782 / DF



Link: <https://x.com/BolsonaroSP/status/1971223507855098310>



Link: <https://x.com/BolsonaroSP/status/1971247244604211662>

AP 2782 / DF



Link: <https://x.com/BolsonaroSP/status/1972749391925584112>

A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a citação por carta rogatória pressupõe a efetiva demonstração de residência do acusado no exterior, não sendo exigível quando o réu, embora alegadamente fora do país, deixa de informar endereço preciso ou cria obstáculos à sua localização.

Entre outros, no julgamento do RHC 168.252, esta CORTE reconheceu a validade da citação por edital quando o acusado, embora residente no exterior, não informa endereço apto à sua localização,

AP 2782 / DF

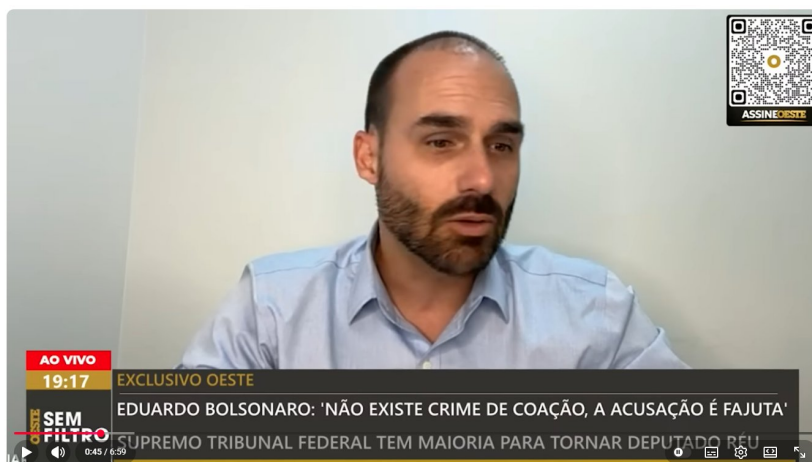
assentando que a ausência de indicação do exato endereço do réu, efetivamente, obstaculizava a expedição de carta rogatória.

No caso concreto, além da ausência de endereço certo no exterior, é inequívoca a ciência do denunciado acerca da persecução penal instaurada. O acusado realizou reiteradas manifestações públicas em redes sociais acerca dos fatos objeto destes autos, circunstância que evidencia pleno conhecimento da acusação, inclusive na data de ontem solicitando novas sanções de governo estrangeiro contra o Poder Judiciário brasileiro:



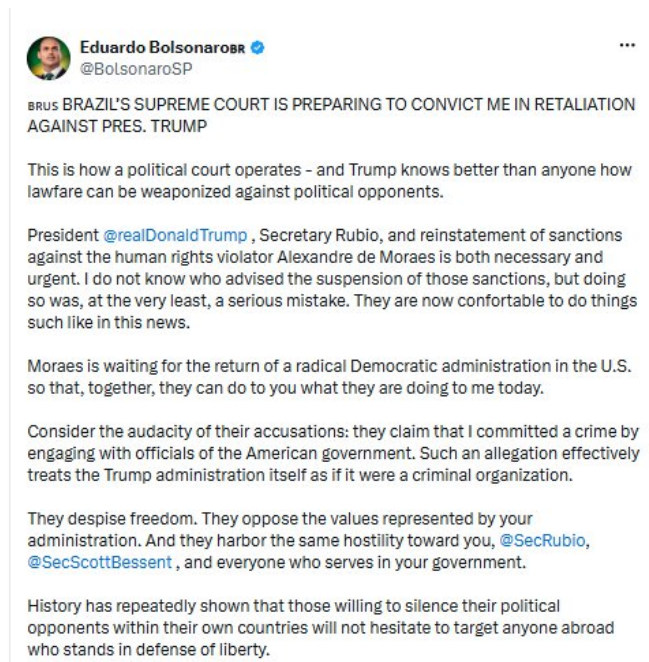
<https://www.youtube.com/shorts/iY3v7r5JABg>

AP 2782 / DF



<https://www.youtube.com/watch?v=c3Yngcan-yk>

Em 15/6/2026, o réu se manifestou, inclusive, sobre o julgamento de mérito desta Ação Penal, vinculando-o a uma suposta retaliação ao Presidente dos Estados Unidos:



<https://x.com/BolsonaroSP/status/2066578674170855446>

AP 2782 / DF

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL igualmente reconhece que a ciência inequívoca da ação penal e a constituição de defesa técnica afastam eventual alegação de nulidade da citação, especialmente quando inexistente demonstração concreta de prejuízo.

Conforme assentado no HC 121.374/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski: *“A ciência inequívoca do réu quanto à ação penal em curso acaba por sanar eventual vício da citação.”*

Além disso, incide, na hipótese, o art. 565 do CPP, segundo o qual nenhuma das partes pode alegar nulidade a que haja dado causa.

Não se mostra admissível que o acusado, após deixar de informar seu paradeiro e criar embaraços à efetivação da citação pessoal, invoque posteriormente a nulidade decorrente da própria conduta processual.

Também não há demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP e da consolidada jurisprudência desta CORTE fundada no princípio do *pas de nullité sans grief*.

No presente caso, após o decurso do prazo do edital, houve regular atuação da Defensoria Pública da União, com apresentação de defesa técnica, inexistindo qualquer demonstração de comprometimento ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Desse modo, correta a conclusão no sentido de que o réu, embora mantendo domicílio em território nacional, criou deliberadamente dificuldades para sua localização e notificação, legitimando a adoção da citação por edital, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 8.038/90.

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade fundada na alegada inobservância do art. 368 do Código de Processo Penal.

A Defensoria Pública da União requer, subsidiariamente, a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal, sustentando que, em razão da citação por edital, deveria haver suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Também nesse ponto não assiste razão à defesa.

AP 2782 / DF

No presente caso, a controvérsia não se refere à suspensão de ação penal instaurada, mas à própria validade da citação editalícia realizada para viabilizar a formação da relação processual e o regular prosseguimento do feito.

A hipótese prevista no art. 366 do CPP pressupõe situação processual diversa, consistente no não comparecimento do acusado citado por edital e na ausência de constituição de defesa técnica, circunstâncias que autorizam a suspensão do processo e do curso prescricional.

Não é o que ocorre nos autos, uma vez que, após o transcurso do prazo do edital, houve regular atuação da Defensoria Pública da União, com apresentação de defesa técnica, afastando-se, portanto, os pressupostos legais de incidência do art. 366 do Código de Processo Penal.

Além disso, a própria finalidade do dispositivo — evitar o prosseguimento de ação penal sem ciência mínima do acusado e sem defesa constituída — não se verifica na espécie, uma vez que há inequívoca demonstração de conhecimento da persecução penal por parte do denunciado, inclusive mediante manifestações públicas acerca da acusação, além da efetiva atuação defensiva nos autos.

Efetivamente, a razão da suspensão da citação por edital é pelo não conhecimento da acusação pelo réu e não ocorre quando tendo total conhecimento do fato, se manifesta constantemente sobre eles, continua praticando o crime, mas se refugia em País estrangeiro, como ocorre nos presentes autos.

A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em recentes precedentes na AP 2.720/DF, reconheceu a validade da citação por edital, precedida de tentativa infrutífera de localização pessoal do réu em todos seus endereços conhecidos, caracterizada sua permanência em local incerto e não sabido, inclusive tendo ocorrido evasão para o exterior, com evidente propósito de frustrar a aplicação da lei penal.

AP 2782 / DF

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE NOTIFICAÇÃO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. FORAGIDO DA JUSTIÇA. ABSOLUTA REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU E DE SEUS ADVOGADOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PROCESSUAL EM HOMENAGEM À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA DEFESA. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REPÚDIO A CONDUTAS PROTTELATÓRIAS E À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Restou demonstrada a validade da citação por edital, precedida de tentativa infrutífera de localização pessoal do réu, ora agravante, caracterizada sua permanência em local incerto e não sabido, inclusive no exterior, com evidente propósito de frustrar a aplicação da lei penal. Caracterização de condição suficiente para a citação por edital, nos termos dos arts. 363, §1º, e 365 do CPP c/c art. 4º, §2º, da Lei 8.038/1990. Jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

2. Ausência injustificada do réu e de seus advogados na audiência de instrução. Nomeação da Defensoria Pública da União que suscitou questão de ordem, a qual foi acolhida para declarar a nulidade do referido ato processual, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Posterior intimação do réu para regularizar sua representação processual. Absoluta inércia da defesa, que se limitou à oposição de embargos de declaração. Legítima, portanto, a nomeação da Defensoria Pública da União. Ausência de qualquer nulidade. Inadmissibilidade de condutas

AP 2782 / DF

caracterizadoras de litigância de má-fé ou de procrastinação indevida do feito.

4. O Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AP 2720 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/6/2026)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. FATO OCORRIDO EM 1998. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (LEI N.11.689/2008). INCIDÊNCIA DO ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. COMPARECIMENTO DO RÉU AOS ATOS DO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A partir da reforma de 2008, conferida pela Lei n. 11.689, o Código de Processo Penal passou a admitir a intimação, via edital, da decisão de pronúncia do acusado solto que não for encontrado (parágrafo único do art. 420).

2. Sem dúvida, do esforço da intitulada "Comissão Grinover" procurou-se construir um sistema que pudesse preservar, de um lado, os interesses do acusado a um processo civilizado, justo e garantidor, e, de outro lado, os não menos valiosos interesses da sociedade em que condutas criminosas sejam apuradas, independentemente da colaboração dos seus eventuais autores.

AP 2782 / DF

3. Na espécie, conforme assevera o acórdão recorrido, é incontroverso que o réu conhece formalmente o processo, e tem ciência da imputação penal realizada em seu desfavor, pois, após a realizada a prisão em flagrante, compareceu ao interrogatório e aos demais atos da instrução criminal, nomeando inclusive advogado para exercer sua defesa técnica.

4. Será essa ciência acerca dos fatos imputados que abrirá a possibilidade de que o próprio acusado intervenha, direta e pessoalmente, na realização dos atos processuais, configurando-se, assim, a autodefesa, cujo exercício alcança inclusive a sua deliberada e voluntária atitude de não se fazer presente nos atos do processo criminal, ou mesmo em todo ele.

5. Se de um lado o Estado deve facilitar a presença do acusado durante a instrução e o julgamento da causa, notificando-o pessoalmente sobre a data, horário e local das respectivas audiências ou sessões, há de respeitar, a seu turno, eventual escolha do agente de não comparecer a elas, desde que, repita-se, esteja cientificado da acusação.

6. À diferença, portanto, da hipótese em que o réu contumaz ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado, exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do CPP, dada a inequívoca ciência do acusado quanto à persecução penal.

7. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento do Processo n. 0000117-25.1998.8.19.0028, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Macaé-RJ, com a consequente intimação do réu, por edital, da decisão de pronúncia.

(REsp n. 1.306.195/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2015.

AP 2782 / DF

A análise da necessidade de suspensão do processo, em decorrência da citação por edital, exige necessariamente a análise de dois fundamentos que legitimam a aplicação da norma consagrada no art. 366 do CPP.

A primeira análise está relacionada com um princípio geral do Direito: **o réu pode se utilizar da própria torpeza para se beneficiar?**

A segunda refere-se à indagação sobre qual é a *ratio* da norma quando se pretende suspender o processo **somente diante do desconhecimento da acusação por parte do réu.**

O réu era Deputado Federal licenciado, com domicílio declarado, tanto o domicílio de trabalho na Câmara dos Deputados, quanto o domicílio no apartamento funcional em Brasília e, ainda, em São Paulo. Em momento algum, durante a investigação ou a instrução processual penal, Eduardo Bolsonaro alterou o seu domicílio.

Nesse ponto cabe registrar a diferença entre os réus, denunciados. O réu Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos oficialmente há mais de 10 anos, fato que suscitou a suspensão do processo pela necessidade de expedição de carta rogatória.

O réu Eduardo Bolsonaro era deputado licenciado e perdeu seu mandato somente no dia 18 de dezembro do ano passado, após o próprio recebimento da denúncia e a determinação de citação. Em momento algum, houve qualquer mudança de domicílio. Em certo momento, o réu postava mensagens dizendo que encontrava-se nos Estados Unidos e, posteriormente, em Israel, novamente nos Estados Unidos, mas sempre em local incerto e não sabido, praticando atos deliberados para se evadir da Justiça, conforme suas próprias palavras gravadas em vídeo..

Até o dia 18 de dezembro, o réu era deputado e, por ter mais de um terço de faltas no ano legislativo, foi cassado. Ressalte-se, ainda, que até a presente data, o réu responde a processo administrativo disciplinar na Polícia Federal, pois deveria, no dia 19 de dezembro do ano passado, um dia após ser cassado como deputado federal, ter retornado ao exercício de seu cargo de Escrivão na Polícia Federal.

Em nenhum dos procedimentos, penal e disciplinar, o réu declarou

AP 2782 / DF

ter mudado seu domicílio para os Estados Unidos, alegando apenas que não retornaria ao Brasil com receio de responder pelos crimes praticados. Em outras palavras, estava se evadindo para frustrar a aplicação da lei penal.

Os fatos apresentados permitem uma conclusão lógica em relação à primeira indagação. As normas processuais penais existem para garantir o contraditório e a ampla defesa dentro da paridade de armas inerente à dialética processual, e não para que fraudes processuais e crimes continuem a se perpetuar pelo réu que, evadindo-se coloca-se em local incerto e não sabido para frustrar a aplicação da lei penal.

Em relação à segunda indagação, vinculada à *ratio* da norma do art. 366 do CPP, cabe salientar que, desde o início das investigações até a data do presente julgamento, o réu fez diversas postagens demonstrando total conhecimento da acusação e reiterando ameaças à Justiça brasileira.

O total conhecimento dos fatos imputados pela Procuradoria Geral da República demonstra a ausência de prejuízo à ampla defesa do réu EDUARDO BOLSONARO.

A norma não foi concebida para impedir o processamento de um réu, qualquer que seja, que esteja foragido, reiterando suas condutas criminosas. Ao contrário, a norma visa proteger o réu em local incerto que não tem conhecimento da acusação, assegurando-lhe o direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa.

Assim, não há falar em suspensão do processo com fundamento no art. 366 do CPP.

Dessa forma, também rejeito o pedido subsidiário formulado pela Defensoria Pública da União, reconhecendo a inaplicabilidade do art. 366 do Código de Processo Penal ao presente caso.

AP 2782 / DF**3. MÉRITO**

Segundo a denúncia, o acusado, à época Deputado Federal, teve suas condutas criminosas estruturadas em torno da ameaça de obtenção de sanções estrangeiras de elevada gravidade, tanto em relação aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto ao próprio Estado brasileiro — algumas das quais teriam, inclusive, sido efetivamente implementadas após a mobilização de agentes norte-americanos com competência para impor restrições a cidadãos brasileiros. O objetivo dessas ações seria favorecer Jair Bolsonaro, bem como Paulo Figueiredo, visando afastá-los de eventual condenação penal na AP 2.668 e na PET 12.100.

O tipo penal em análise, em sua figura ordinária, está hospedado no Código Penal brasileiro com a seguinte descrição:

Coação no curso do processo

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Consoante a precisa lição de Nélson Hungria, a violência mencionada no tipo legal corresponde ao uso de força física ou à violência material propriamente dita. A grave ameaça, por sua vez, é aquela apta a intimidar seriamente o *homo medius*, sendo irrelevante que o mal anunciado não seja, em si, injusto, tendo em vista que a ameaça utilizada como instrumento do delito não se confunde com o crime autônomo de ameaça. O dolo, dessa forma, caracteriza-se pela finalidade

AP 2782 / DF

de favorecer interesse próprio ou de terceiro.

Quanto ao sujeito passivo, deve tratar-se de pessoa que atue ou seja chamada a atuar, na condição de autoridade, parte ou sob qualquer outro vínculo, em processo judicial, policial ou administrativo, ou ainda em juízo arbitral.

O favorecimento almejado pode manifestar-se de diversas formas, tais como: impedir ou constranger a autoridade a decidir em determinado sentido; compelir testemunha ou perito a prestar depoimento ou emitir parecer inverídico; coagir membro do Ministério Público a deixar de oferecer denúncia; ou dificultar a atuação do escrivão no tocante à publicação de edital, entre outras hipóteses (*Comentários ao código penal*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, v. 9, p. 439).

A figura típica ora examinada protege a probidade da função judicial, a sua respeitabilidade, bem como a integridade de seus funcionários, tutelando o interesse de que a justiça não seja obstada ou desvirtuada por fatores estranhos ao seu regular desenvolvimento. Conforme leciona ROGÉRIO GRECO, *“a Administração Pública é o bem juridicamente protegido pelo tipo penal que prevê o delito de coação no curso do processo ou, mais especificamente, a administração da Justiça”* (Curso de Direito Penal: parte especial, volume III – 18ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2021, fl. 1.071).

DAMÁSIO E. DE JESUS ensina que:

“A lei protege a administração da justiça, impondo sanção a quem, mediante violência física ou moral, vem a coagir, para a satisfação de um interesse particular ou de terceiro, a autoridade pública, a parte ou outra pessoa que intervém nas lides judiciais e administrativas. Visa o legislador a tutelar o normal andamento da atividade jurisdicional” (Direito Penal – São Paulo: Saraiva, 1988-1989. V-4. Parte especial: Dos crimes contra a fé pública a Dos crimes contra a administração pública. 2 ed).

AP 2782 / DF

A denúncia descreve detalhadamente as condutas do denunciado que teriam tipificado a infração penal (eDoc. 226 do Inq 4995):

Todo o percurso estratégico relatado confirma o dolo específico de EDUARDO BOLSONARO e de PAULO FIGUEIREDO de instaurar clima de instabilidade e de temor, projetando sobre as autoridades brasileiras a perspectiva de represálias estrangeiras e sobre a população o espectro de um país isolado e escarnecido. Tudo isso, e sempre, no intuito de mover o Supremo Tribunal Federal a não produzir juízos condenatórios nos processos relativos ao chamado ‘caso do golpe’. O objetivo sempre foi o de sobrepor os interesses da família Bolsonaro às normas do devido processo legal e do bom ordenamento da Justiça.

Isso ficou iniludível na entrevista dada por Eduardo Bolsonaro em 5 de agosto de 2025, que serve de resumo das condutas de ambos os denunciados. Depois de recapitular a sua trajetória por entre diversas repartições públicas e de disputar arduamente a atenção de autoridades norte-americanas, jactouse de haver conseguido, enfim, ‘colocar na mesa o único fator que está possibilitando a gente sonhar com Bolsonaro não condenado, com Bolsonaro na corrida presidencial’.

Estão aí o objeto e o fim da atuação de EDUARDO BOLSONARO e de PAULO FIGUEIREDO: lograr a não condenação criminal de Jair Bolsonaro, a todo e qualquer custo, valendo-se de ameaças, que se revelaram idôneas e eficazes, de obter graves sanções de governo estrangeiro a que se aliaram e sobre quem conseguiram exercer inaudita influência e espantoso poder.

Toda a estratégia heterodoxa, fora das normas do devido processo legal, indutora de enormes danos à economia nacional, a empregos de brasileiros, em que se infligiram e

AP 2782 / DF

ameaçaram truculentas medidas sancionatórias aos julgadores da AP 2.668 – tão violentas que foram pelos denunciados equiparadas a ‘pena de morte’ no âmbito civil – foi arquitetada com vistas a constranger os julgadores a absolver Jair Bolsonaro – e, por extensão lógico-processual necessária, o próprio PAULO FIGUEIREDO e outros corréus, das acusações de crimes contra o Estado de Direito Democrático. Imaginavam, embora equivocadamente, que, dessa forma, Jair Bolsonaro haveria de se habilitar para a próxima disputa eleitoral à Presidência da República.

Os fatos expostos nesta acusação repousam em sólido acervo probatório, composto, especialmente, por declarações públicas dos próprios investigados, em suas redes sociais e em entrevistas, bem como por dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos no âmbito de medidas cautelares probatórias autorizadas na Petição n. 14.129/DF. Desse quadro emerge a subsunção das condutas narradas às elementares do tipo penal inscrito no art. 344 do Código Penal, que tipifica a ação de

Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.

Ambos os acusados, repetidas vezes, conforme visto, apresentaram-se como capazes de obter sanções no exterior – que obtiveram de fato –, de extrema gravidade nas suas consequências, tanto para a economia nacional como para os julgadores do caso em que Jair Bolsonaro, juntamente com PAULO FIGUEIREDO e outros, aparece como responsável por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Apresentaram-se como patrocinadores dessas sanções, como seus articuladores e como as únicas pessoas capazes de desativá-las.

AP 2782 / DF

Para a interrupção dos danos, objeto das ameaças, cobraram que não houvesse condenação criminal de Jair Bolsonaro na AP 2.668.

Encontram-se caracterizada as graves ameaças dirigidas repetidas vezes a magistrados do Supremo Tribunal Federal que funcionam em processo judicial (a AP 2.668 e a PET n. 12.100/DF), tendo por objeto o empenho, revelado eficiente, dos denunciados para obter de país estrangeiro dramáticas sanções pessoais incidentes sobre os próprios julgadores e terceiros, bem como ruinosas punições econômicas ao país. Tudo isso para favorecer os interesses de PAULO FIGUEIREDO e de Jair Bolsonaro nos processos em que enfrentam acusações de crimes contra o Estado democrático de Direito.

A pretensão punitiva estatal mostra-se integralmente procedente.

A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelos documentos juntados aos autos, pelas manifestações públicas do réu em redes sociais, entrevistas e transmissões audiovisuais, bem como pelos elementos extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos durante a investigação, regularmente autorizada na Petição 14.129.

EDUARDO NANTES BOLSONARO praticou o crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal, na forma continuada (art. 71 do CP), por meio de sucessivas ações dirigidas à constrição psicológica e institucional de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, especialmente no contexto da AP 2.668 e da PET 12.100.

As condutas não se inseriram em um contexto genérico de manifestação política ou de crítica institucional difusa, mas se voltam, de maneira específica e funcional, à interferência em processos judiciais em curso, identificados e individualizados, nos quais atuam as autoridades diretamente visadas pelas ameaças.

AP 2782 / DF

As iniciativas atribuídas ao réu direcionaram-se expressamente à Ação Penal 2.668 e à Petição 12.100, sendo concebidas com a finalidade de influenciar o regular andamento e o resultado desses feitos, mediante a criação de um ambiente de pressão externa e institucional sobre seus julgadores.

Tal circunstância evidencia o preenchimento do elemento objetivo do tipo penal previsto no art. 344 do Código Penal, que exige que a violência ou grave ameaça seja dirigida contra autoridade ou pessoa que funcione ou seja chamada a intervir em processo judicial, não se confundindo com manifestações de caráter político genérico ou indeterminado.

Verifica-se, portanto, nexos direto e funcional entre a conduta do agente e a tentativa de interferência no exercício da jurisdição em processos específicos, o que afasta, de forma inequívoca, qualquer interpretação que reduza os fatos a mera expressão de opinião ou atuação política ampla.

Restou demonstrado, dessa forma, que o réu, atuando em conjunto com PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, promoveu verdadeira campanha internacional de intimidação contra órgãos jurisdicionais brasileiros, mediante articulação junto a autoridades estrangeiras com o objetivo de viabilizar sanções econômicas, diplomáticas e pessoais contra integrantes desta CORTE.

As condutas criminosas estruturaram-se em torno da ameaça concreta de obtenção de sanções estrangeiras de grande gravidade, tanto para os Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto para o próprio Estado brasileiro, com o propósito de favorecer interesses processuais vinculados a JAIR MESSIAS BOLSONARO e ao corréu PAULO FIGUEIREDO.

A grave ameaça, no caso concreto, assume contornos particularmente intensos e qualificados.

Não se trata de manifestações retóricas, genéricas ou destituídas de capacidade lesiva concreta, mas de condutas estruturadas a partir da

AP 2782 / DF

mobilização de instrumentos reais de poder estatal estrangeiro, aptos a produzir efeitos diretos e relevantes tanto sobre autoridades públicas brasileiras quanto sobre o próprio Estado nacional.

Foi demonstrado nos autos que as ameaças foram vinculadas à obtenção de sanções internacionais de natureza econômica, diplomática e pessoal, algumas das quais vieram a ser efetivamente implementadas, circunstância que lhes confere inequívoca credibilidade e elevada potencialidade intimidatória.

Nesse contexto, a ameaça transcendeu o plano meramente discursivo e se projeta como mecanismo concreto de constrição, lastreado na capacidade real de execução do mal anunciado.

Trata-se, portanto, de hipótese em que a grave ameaça, embora não materializada por violência física, revela-se particularmente eficaz, exatamente por se valer de meios indiretos, porém altamente gravosos, consistentes na instrumentalização de medidas internacionais de retaliação.

A utilização de tais mecanismo, próprios das relações interestatais, como forma de pressão sobre órgãos jurisdicionais internos agrava significativamente a intensidade da coação, evidenciando não apenas o desvio da finalidade das condutas, mas também o seu elevado grau de reprovabilidade.

Diante desse quadro, a prova documental evidencia que o réu não se limitou ao exercício da liberdade de expressão ou à crítica política legítima, tendo atuado de forma dolosa, coordenada e finalisticamente orientada à interferência indevida no regular andamento de processos criminais em curso nesta SUPREMA CORTE, mediante constrangimento de seus membros.

Os registros audiovisuais constantes dos autos revelam que o réu verbalizou reiteradas intimidações, detalhou seu itinerário e expôs suas articulações no exterior, com o propósito de viabilizar tal interferência, por meio de atuação estruturada e dirigida ao constrangimento dos julgadores.

AP 2782 / DF

Nesse mesmo contexto, evidencia-se que o acusado empreendeu intensa agenda internacional voltada à concretização dessas articulações, tendo realizado sucessivas viagens aos Estados Unidos e mantido encontros com diversos parlamentares, integrantes do Poder Executivo e expoentes da direita norte-americana, como Steve Bannon, em estratégia deliberadamente estruturada em múltiplas frentes de atuação. Em tais ocasiões, o próprio réu explicitou a intenção de viabilizar a aplicação de sanções internacionais contra autoridades brasileiras, afirmando que determinado Ministro desta CORTE se enquadraria para sofrer medidas no âmbito do OFAC, à semelhança do ocorrido com integrantes do Tribunal Penal Internacional.

O réu destacou possuir capacidade singular de interlocução com autoridades estrangeiras, ressaltando que suas credenciais pessoais e políticas viabilizariam reuniões diretas com a Casa Branca, inviáveis por outros meios.

Corroborando esse cenário, diversos registros audiovisuais divulgados em plataformas digitais evidenciam a atuação coordenada do acusado em território estrangeiro, com participação em encontros políticos e manifestações públicas voltadas a pressionar autoridades brasileiras, inclusive por meio da mobilização de agentes internacionais, reforçando o caráter concreto, organizado e progressivo das condutas de intimidação.

Confira-se, como exemplo:

AP 2782 / DF

NEWS BRASIL

Notícias | Assista | Ouça

Eleições 2026 | Brasil | Internacional | Economia | Saúde | Ciência | Tecnologia

Musk, Congresso, Justiça: Eduardo Bolsonaro lidera lobby contra Moraes nos EUA



SAMUEL CORUM/POOL/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK & REUTERS

Trump chama Eduardo Bolsonaro de "amigo" durante discurso em conferência conservadora em Washington

Link: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cj921w8gv7ro>

A partir de março de 2025, logo após o recebimento da denúncia contra JAIR MESSIAS BOLSONARO, houve intensificação de manifestações públicas ameaçadoras dirigidas a integrantes desta CORTE.

AP 2782 / DF



Link: https://www.youtube.com/watch?v=R_sdm2cvooE

Em transmissão no canal “Paulo Figueiredo Show”, o acusado associou sua permanência no exterior ao aumento de pressão contra autoridades brasileiras.

Em seguida, afirmou, em vídeo gravado em frente à Casa Branca, que estava integralmente dedicado à obtenção de sanções contra autoridades nacionais, declarando ainda buscar “*botar um freio*” em integrantes desta CORTE responsáveis pela condução das ações penais:

AP 2782 / DF

Trump vai sancionar Moraes? Revelações exclusivas direto da Casa Branca!



EDUARDO BOLSONARO

1.82 mil de inscritos

Inscrever-se

87 mil



Compartilhar



Perguntar



Salvar



Download

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=ED-06S3WuTk>

As manifestações ocorreram de forma reiterada e progressiva.

A circunstância de as ameaças terem sido reiteradamente veiculadas em meios de ampla difusão, como plataformas digitais, redes sociais, entrevistas e transmissões audiovisuais, não afasta a incidência do tipo penal, mas, ao contrário, potencializa a gravidade da conduta.

A publicidade conferida às manifestações operou como verdadeiro mecanismo de amplificação da pressão exercida, na medida em que, ao mesmo tempo em que expunha diretamente os destinatários das ameaças, mobilizava a opinião pública e reforçava o ambiente de constrangimento institucional.

Nesse contexto, o uso sistemático de canais de comunicação de massa evidencia estratégia deliberada de multiplicação dos efeitos intimidatórios, conjugando pressão direta sobre as autoridades responsáveis pelo julgamento com a indução de pressão externa, de natureza social e internacional.

Longe de descaracterizar a coação, a difusão pública das ameaças revela-se compatível com a estrutura típica do delito previsto no art. 344

38

AP 2782 / DF

do Código Penal, além de acentuar o dolo do agente e a intensidade do constrangimento produzido, na medida em que amplia, de forma exponencial, o alcance e o impacto das condutas praticadas.

Como expressão concreta dessa dinâmica, em julho de 2025, o réu passou a defender medidas econômicas gravemente lesivas ao Brasil como instrumento de pressão política sobre o Poder Judiciário.

Os efeitos concretos dessas medidas, amplamente documentados nos autos, transcendem o plano meramente político ou retórico, revelando consequências econômicas relevantes, como retração de exportações, impactos negativos sobre setores produtivos e potenciais reflexos sobre emprego e atividade econômica.

Longe de se tratar de circunstância meramente accidental, tais resultados evidenciam a gravidade concreta da ameaça mobilizada pelo réu, demonstrando que o mal anunciado não apenas era possível, mas efetivamente se materializou em prejuízos mensuráveis ao país.

Essa circunstância reforçou, por um lado, a intensidade do dolo, uma vez que evidencia a plena ciência do agente acerca das consequências potencialmente lesivas de suas ações, assumidas e reiteradas como instrumento de pressão institucional. Por outro lado, acentuou significativamente a reprovabilidade da conduta, na medida em que revela a disposição de instrumentalizar danos de grande escala à coletividade como meio de obtenção de vantagens processuais específicas.

Nesse contexto, os prejuízos extraprocessuais decorrentes das condutas ilícitas não constituem elemento estranho ao tipo penal, mas sim fator que qualifica, em grau elevado, a gravidade da ameaça empregada e a censurabilidade da atuação do réu.

Como evidência concreta desse quadro, concretizaram-se sanções econômicas por parte do governo norte-americano, com imposição de tarifas comerciais extraordinárias sobre produtos brasileiros, circunstância publicamente celebrada pelo próprio réu.

O acusado também conclamou apoiadores a pressionarem pela

AP 2782 / DF

aplicação da chamada “Lei Magnitsky”, incentivando mobilização internacional contra autoridades brasileiras:



Eduardo Bolsonaro  
@BolsonaroSP



Povo Brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz.

Coloque o seu agradecimento ao Presidente Donald Trump
[@realDonaldTrump](#) abaixo e vamos rumo à lei Magnitsky!

THANK YOU PRESIDENT TRUMP - MAKE BRAZIL FREE AGAIN - WE
WANT MAGNISTKY!



9:28 PM · 9 de jul de 2025 · 7,2 mi Visualizações



50 mil



28 mil



86 mil



Relevante ▾

Ver comentários >

AP 2782 / DF

<https://x.com/BolsonaroSP/status/1943104895105798524>

Consta ainda, nota conjunta divulgada em 9/7/2025 pelo réu e por PAULO FIGUEIREDO, na qual reconhecem autoria das articulações internacionais que resultaram nas sanções e condicionam a cessação dessas pressões à adoção de medidas de anistia ampla relacionadas aos fatos da AP 2.668:

AP 2782 / DF

NOTA CONJUNTA À IMPRENSA

“Uma hora a conta chega.”

A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca. E reflete aquilo que nós, há muito tempo, temos denunciado: o Brasil está se afastando, de forma deliberada, dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre.

Há décadas o Brasil está inserido na comunidade internacional democrática, liderada pelos Estados Unidos. Essa inserção traz privilégios, mas exige compromissos civilizatórios mínimos: respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal, à liberdade de expressão, de imprensa e à realização de eleições transparentes, com ampla participação da oposição.

Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do governo do presidente Trump — sempre com o objetivo de apresentar, com precisão e documentos, a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade.

Ao Brasil, todos os avisos foram dados. Por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. A resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio. Risos, ironias — e, ainda mais grave, a escolha de dobrar a aposta.

Enquanto o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes colecionavam violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos e residentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o líder maior da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe garantias mínimas de legalidade, defesa e presunção de inocência na forma da farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção.

Em reação às restrições de vistos para violadores da liberdade de expressão anunciadas pelo governo americano recentemente, o Supremo resolveu retaliar. Já na semana seguinte à medida, a corte pautou — e decidiu — por uma revogação parcial do Marco Civil da Internet, medida que inviabiliza o funcionamento regular das redes sociais americanas no Brasil. Um ataque direto à liberdade de expressão com consequências globais.

Enquanto isso, Lula aprofundou-se em uma sequência de desastres diplomáticos antiamericanos — com declarações raivosas suas, de ministros e até da primeira-dama, além de aproximações deliberadas com regimes autoritários como China e Irã. Ignorando os alertas da administração Trump, insistiu na expansão dos BRICS e chegou a criticar os EUA por neutralizarem o programa nuclear iraniano, uma ameaça global. **Nada disso teria ocorrido sob a presidência de Jair Bolsonaro.**

Link: <https://x.com/pfigueiredo08/status/1943094648290902092>

AP 2782 / DF

A denominação empregada pelo réu, “Tarifa-Moraes”, evidencia a intenção de atribuir ao relator da AP 2.668 a responsabilidade pelas medidas tarifárias impostas, vinculando suas consequências a atuação do magistrado e aos efeitos por ele produzidos.

A gravidade concreta da conduta é reforçada pela efetiva implementação de medidas internacionais voltadas especificamente contra Ministro desta CORTE, incluindo sanções pessoais e restrições diplomáticas, reiteradamente celebradas pelo réu.

Após a divulgação dessas medidas, o acusado sinalizou continuidade na prática de intimidação, afirmando que novas ações estavam por vir:



<https://x.com/BolsonaroSP/status/1946354443009552560?>

AP 2782 / DF

Em 30/7/2025, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control – OFAC), vinculado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, impôs sanções ao Ministro Alexandre de Moraes com fundamento na Lei Global Magnitsky de Responsabilidade pelos Direitos Humanos (“Global Magnitsky Human Rights Accountability Act”).

O comunicado oficial do OFAC, em consonância com a narrativa propagada por EDUARDO BOLSONARO, qualificou a atuação do Ministro como “caça às bruxas”, em referência ao processo penal envolvendo o ex-Presidente Jair Bolsonaro.

Em 13/08/2025, em entrevista a rede BBC, tratando tais consequências como “sacrifício a ser feito”, ato justificável para alcançar seus objetivos:

AP 2782 / DF

À BBC, Eduardo Bolsonaro diz que brasileiros entendem que tarifaço de Trump é 'sacrifício a ser feito': 'Nossa liberdade vale mais que a economia'



Deputado falou à BBC em Washington. O filho de Bolsonaro está em Washington para se reunir com autoridades do governo Trump

Leandro Prazeres, Da BBC News Brasil em Brasília e **Nomia Iqbal**, Da BBC News

13 agosto 2025

Atualizado 14 agosto 2025

Tempo de leitura: 14 min

"Estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder".

Link: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c987e8znyg9o>

Nesta oportunidade, o réu EDUARDO BOLSONARO CONFESSOU EXPRESSAMENTE O DELITO, tendo afirmado sua atuação junto ao

AP 2782 / DF

governo norte-americano a estender a aplicação das sanções a outras pessoas, evidenciando, de forma inequívoca, seu propósito de interferir no regular andamento da Ação Penal 2.668:

BBC News Brasil - O senhor teve uma série de agendas hoje em Washington. Estão sendo preparadas mais sanções contra o Brasil ou contra autoridades brasileiras?

Eduardo Bolsonaro – Certamente, durante essas agendas, a gente vai ter a possibilidade de levar as atualizações daquilo que está acontecendo no Brasil, os últimos acontecimentos como as repercussões da prisão domiciliar do meu pai, o ex-presidente Bolsonaro, e certamente Trump segue tendo uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa sobre a aplicação de sanções. Há a extensão da Lei Magnitsky para outras pessoas. Há, na mesa do secretário Marco Rubio, a retirada de vistos, entre outros mecanismos de pressão para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos.

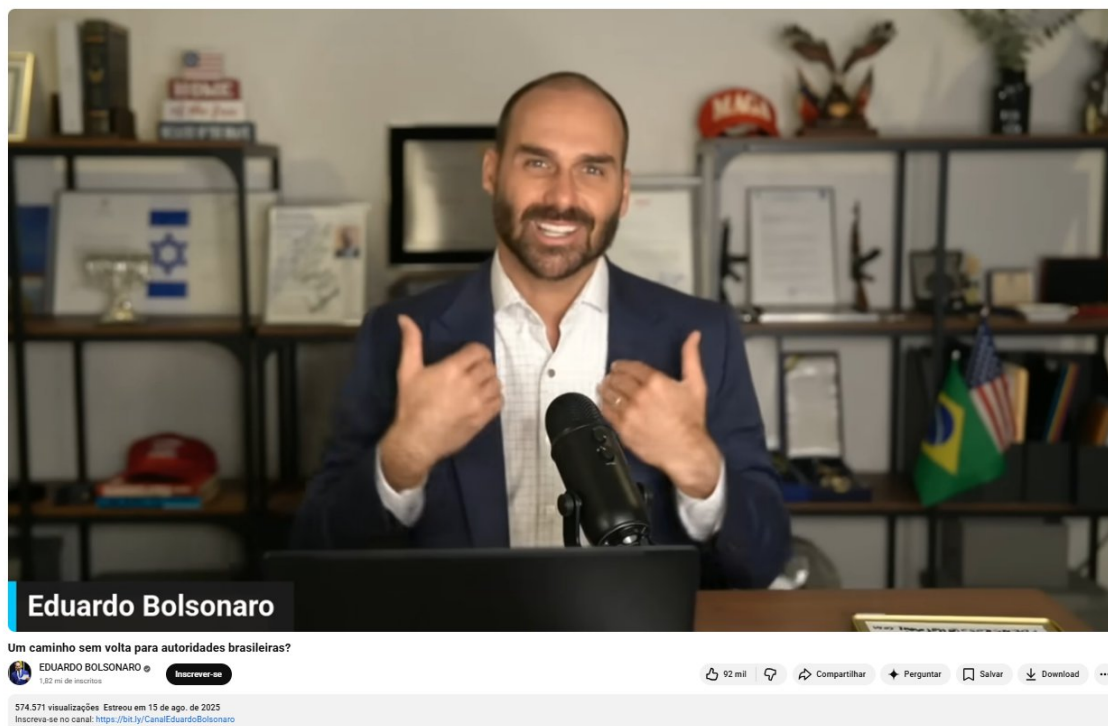
Link:

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c987e8znyg9o>

Na sequência, em 15/08/2025, o réu voltou a assumir protagonismo na empreitada, vangloriando-se da adoção da medida e admitindo expressamente ter atuado para a sua concretização.

Vinculou, ainda, a eventual revogação das sanções à liberação de JAIR BOLSONARO, evidenciando o dolo específico de sua conduta ao afirmar que manteve reuniões com autoridades que influenciam diretamente o Presidente norte-americano e que existiria uma “janela de oportunidade” para que autoridades brasileiras revertissem a situação:

AP 2782 / DF



Link: <https://www.youtube.com/watch?v=mN043r9v2Wk>

A efetiva imposição das sanções, reiteradamente evocadas como instrumento de pressão, não apenas materializou a grave ameaça dirigida ao julgador da AP 2.668, como também funcionou como mecanismo intimidatório em relação aos demais magistrados, finalidade expressamente admitida pelo próprio réu.

Em entrevista concedida em 13/8/2025, EDUARDO afirmou ter incentivado o governo norte-americano a estender a aplicação das sanções a outras pessoas, evidenciando, de forma inequívoca, seu propósito de interferir no regular andamento da Ação Penal 2.668:

BBC News Brasil - O senhor teve uma série de agendas hoje em Washington. Estão sendo preparadas mais sanções contra o Brasil ou contra autoridades brasileiras?

AP 2782 / DF

Eduardo Bolsonaro – Certamente, durante essas agendas, a gente vai ter a possibilidade de levar as atualizações daquilo que está acontecendo no Brasil, os últimos acontecimentos como as repercussões da prisão domiciliar do meu pai, o ex-presidente Bolsonaro, e certamente Trump segue tendo uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa sobre a aplicação de sanções. Há a extensão da Lei Magnitsky para outras pessoas. Há, na mesa do secretário Marco Rubio, a retirada de vistos, entre outros mecanismos de pressão para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos.

Link:

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c987e8znyg9o>

Em 20/08/2026, o denunciado comemorou as novas sanções impostas a autoridades brasileiras, após a notícia de cancelamento dos vistos do ex-Presidente do Senado Rodrigo Pacheco e do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, então Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski:

AP 2782 / DF



Eduardo Bolsonaro  
@BolsonaroSP



O regime já não tem mais bala na agulha. Restou-lhes indiciar-me num inquérito inócuo e vaziar meu celular, que agora recebo diversas mensagens

Enquanto isso os vistos  do ex-presidente do senado Rodrigo Pacheco e do ex-juiz do STF Ricardo Lewandowski são cancelados

Boa noite!



Mariana Sanches

Sobre a autora 



Só para assinantes Assine UOL

Reportagem

Figueiredo diz que EUA cassaram vistos de Lewandowski e Pacheco

Mariana Sanches • Colunista do UOL

20/08/2025 18h55

▪ A decisão é mais uma etapa na ofensiva liderada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do comentarista político Paulo Figueiredo junto à equipe do presidente Donald Trump. A primeira investida veio com o anúncio do tarifaço de 50% a produtos brasileiros e de uma investigação comercial sobre supostas "práticas injustas" do país.

Última edição 9:59 PM · 20 de ago de 2025 · 175,1 mil Visualizações

Link: <https://x.com/BolsonaroSP/status/1958333061847785500>

AP 2782 / DF

O conjunto probatório demonstra que o acusado empregou grave ameaça indireta, consistente na articulação e incentivo de sanções econômicas, diplomáticas e pessoais, como meio de constranger integrantes do Supremo Tribunal Federal e interferir no regular andamento de ações penais.

Destaco, ainda que, para a configuração da grave ameaça prevista no art. 344 do Código Penal, não se exige a efetiva intimidação subjetiva do destinatário, bastando que a conduta ostente aptidão objetiva para constranger o denominado *homo medius*, segundo o critério clássico adotado pela doutrina penal.

Nessa linha, a idoneidade da ameaça deve ser aferida em abstrato, considerando a sua capacidade potencial de influenciar ou coagir aquele que atua no processo, sendo irrelevante, para fins de tipicidade, que os destinatários concretos não tenham se curvado ao constrangimento ou não tenham experimentado temor efetivo.

No caso dos autos, a articulação e o incentivo à adoção de sanções internacionais, de natureza econômica, diplomática e pessoal, revelam-se, por sua própria natureza, medidas objetivamente aptas a intimidar qualquer autoridade pública colocada em posição semelhante, notadamente diante da gravidade de seus potenciais efeitos e da credibilidade conferida pela efetiva implementação de algumas dessas medidas.

Desse modo, ainda que não tenha havido submissão do órgão jurisdicional às pressões exercidas, resta plenamente configurada a elementar típica da grave ameaça, diante da inequívoca potencialidade intimidatória das condutas praticadas pelo réu.

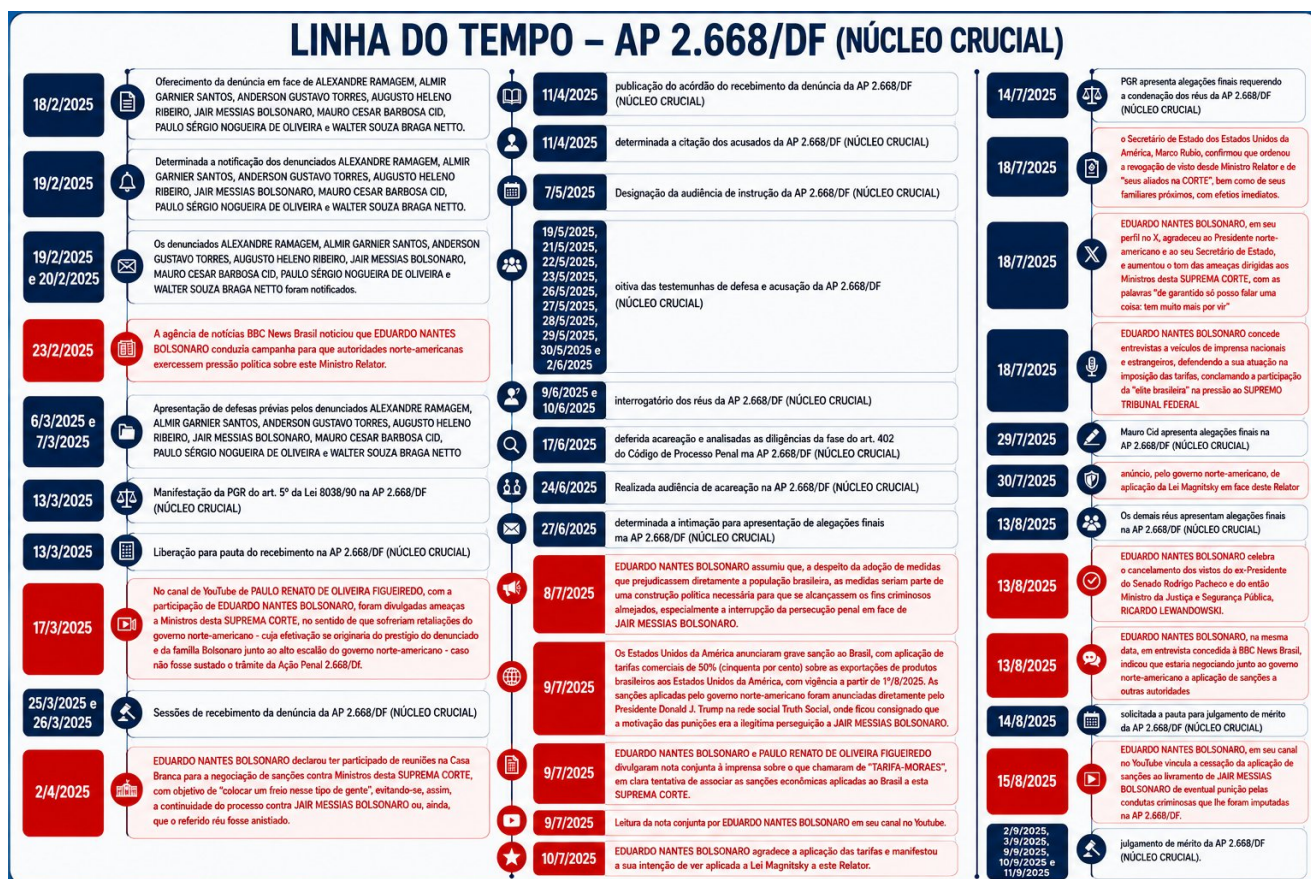
A conduta enquadra-se perfeitamente no tipo penal previsto no art. 344 do Código Penal, caracterizado pelo uso de grave ameaça para favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridades que atuam em processo judicial.

As manifestações públicas do réu, os registros audiovisuais e os dados extraídos de dispositivos eletrônicos demonstram, de forma

AP 2782 / DF

convergente, que as condutas foram praticadas com a finalidade de interferir no regular andamento dos processos judiciais em curso, visando afastar a responsabilização penal de Jair Messias Bolsonaro e de outros investigados.

Confira-se a linha do tempo que correlaciona as condutas atribuídas ao réu com os atos processuais praticados nos autos da Ação Penal n.º 2.668/DF, evidenciando a sucessão cronológica dos fatos e dos respectivos marcos processuais:



AP 2782 / DF

Esse propósito revela-se de maneira particularmente clara nas reiteradas declarações em que o acusado não apenas reconhece sua atuação no sentido de viabilizar a adoção de sanções internacionais, mas também vincula expressamente tais medidas à obtenção de resultados jurisdicionais favoráveis, inclusive condicionando sua cessação à reversão do curso das perseguições penais ou à adoção de medidas de anistia.

O conjunto probatório evidencia, além disso, que não se tratou de atuação episódica ou descoordenada, mas de estratégia deliberadamente estruturada, desenvolvida em múltiplas frentes, com articulação junto a autoridades estrangeiras, produção e difusão de conteúdo em redes sociais e participação em eventos e encontros internacionais voltados à concretização dessas medidas de pressão.

A análise cronológica das condutas atribuídas ao réu revela padrão de atuação contínuo, progressivo e deliberadamente orientado à intensificação de pressão institucional sobre o Poder Judiciário.

Desde janeiro de 2025, observa-se a adoção de estratégia consistente de articulação internacional, inicialmente voltada à interlocução com agentes estrangeiros e à exposição pública de críticas ao funcionamento das instituições brasileiras, que evoluiu, ao longo dos meses subsequentes, para a formulação de ameaças explícitas, a divulgação de capacidade de influência sobre autoridades estrangeiras e, posteriormente, para a efetiva participação na obtenção de medidas concretas de retaliação internacional.

Esse percurso evidencia não apenas a reiteração das condutas, mas também o gradual incremento de sua gravidade, com a passagem de manifestações iniciais de caráter político para práticas estruturadas de pressão, marcadas pela vinculação expressa entre a adoção de sanções estrangeiras e a obtenção de resultados jurisdicionais específicos.

A sucessão de atos, que incluíram declarações públicas, articulações com agentes políticos estrangeiros, incentivo à adoção de medidas econômicas contra o país e celebração de sanções efetivamente implementadas, demonstram a existência de um plano de ação coeso,

AP 2782 / DF

desenvolvido em múltiplas frentes e ao longo do tempo, com unidade de desígnios claramente identificável.

Nesse contexto, a linha evolutiva dos fatos reforça a conclusão de que as condutas atribuídas ao réu não se limitaram a episódios isolados ou manifestações circunstanciais, mas integraram estratégia contínua de constrangimento institucional, progressivamente intensificada, voltada à interferência indevida no regular andamento de processos judiciais em curso nesta SUPREMA CORTE.

O dolo específico, nesse cenário, não se apresenta como elemento acessório ou presumido, mas como verdadeiro eixo estruturante da conduta, a partir do qual se organizam as sucessivas iniciativas do réu, todas orientadas à obtenção de resultado processual determinado por meio de constrangimento indevido.

Tal circunstância evidencia que o agente agiu com plena consciência da ilicitude de sua conduta e com finalidade claramente voltada ao favorecimento de interesse próprio e alheio, nos exatos termos do art. 344 do Código Penal.

Esse quadro revela elemento adicional de especial gravidade na conduta do réu, consistente na vinculação explícita entre a cessação das medidas de pressão internacional e a adoção, por parte do Poder Judiciário, de decisões favoráveis aos interesses por ele defendidos.

Não se trata, portanto, de mera manifestação crítica ou de inconformismo político, mas de típica estrutura de coação, na qual o mal prometido, representado pela intensificação de sanções estrangeiras, é condicionalmente manejado como instrumento de pressão, subordinando sua interrupção à obtenção de comportamento jurisdicional específico.

Conforme evidenciado nos autos, o réu condicionou, de forma expressa e reiterada, a interrupção de suas iniciativas no exterior à reversão do curso das perseguições penais ou à concessão de medidas como anistia, evidenciando a utilização deliberada da ameaça como verdadeira moeda de troca ilícita no âmbito processual.

Tal circunstância reforça, de maneira inequívoca, a configuração do

AP 2782 / DF

crime de coação no curso do processo, na medida em que revela não apenas a intenção de intimidar, mas o emprego consciente da ameaça como mecanismo de constrangimento dirigido à obtenção de resultado jurisdicional previamente almejado.

Cumpre, nesse contexto, estabelecer distinção conceitual fundamental entre o legítimo exercício da crítica política e a prática de coação penalmente relevante. Em regimes democráticos, a liberdade de expressão assegura ao cidadão e, de modo qualificado, ao agente político, o direito de contestar decisões judiciais e de manifestar inconformismo com a atuação das instituições, ainda que de forma contundente, desde que respeitadas as regras do devido processo legal e o regular funcionamento das instituições.

A coação no curso do processo, por sua vez, situa-se em plano inteiramente diverso: não se orienta pela persuasão ou pelo debate público, mas pelo constrangimento do decisor mediante ameaça, direta ou indireta, com o objetivo de impor resultado jurisdicional previamente definido.

No caso dos autos, as condutas do réu revelam tentativa deliberada de subversão do processo judicial, mediante o emprego de mecanismos de pressão destinados à interferência indevida na formação do convencimento dos julgadores, o que afasta, de modo inequívoco, a incidência das garantias constitucionais invocadas pela defesa.

Dessa forma, não se sustenta a alegação de exercício legítimo da liberdade de expressão nem de incidência da imunidade parlamentar material. A imunidade prevista no art. 53 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL não abrange práticas ilícitas desvinculadas da função parlamentar, sobretudo quando voltadas à intimidação de órgãos jurisdicionais e à obstrução da atividade jurisdicional. Do mesmo modo, a liberdade de expressão não protege condutas que configurem ameaça ou coação contra o Poder Judiciário.

Igualmente, não há falar em atipicidade.

As ameaças extrapolaram o plano meramente retórico, produzindo

AP 2782 / DF

efeitos concretos, inclusive com a efetiva adoção de medidas internacionais expressamente pretendidas e celebradas pelo réu.

A reiteração das condutas ao longo do tempo, por meio de diversas manifestações autônomas, nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, caracteriza a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

As condutas perpetradas pelo denunciado, todas elas descritas na denúncia, revelam a sua vontade livre e consciente de constranger, por meio de grave ameaça, Ministros desta CORTE a não fazer o que a lei manda, com o fim de favorecer interesse próprio.

Saliente-se, ainda, que é juridicamente irrelevante que o agente não tenha logrado êxito em influenciar o julgamento, ou que os destinatários das condutas não tenham experimentado temor efetivo, sendo suficiente, para a configuração do tipo penal, a exteriorização de comportamento dotado de potencialidade intimidatória, por tratar-se de delito formal, cuja consumação ocorre no momento em que o agente utiliza-se da grave ameaça, com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade.

Conforme pacificado na doutrina e jurisprudência,

“Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, não há necessidade de que o agente, efetivamente, consiga o favorecimento de seu interesse que, se vier a ocorrer, deverá ser considerado como mero exaurimento do crime” (ROGÉRIO GRECO. Código Penal Comentado – 9. ed. - Niterói: Impetus, 2015, fl. 344).

Da mesma forma, entende JOSÉ HENRIQUE PIERANGELLI:

“O crime, que é de mera conduta, consuma-se com o emprego de violência ou da grave ameaça, independentemente do sucesso que venha a obter o agente. O sucesso liga-se ao exaurimento, fase posterior à consumação e que para nós é a

AP 2782 / DF

última fase do *iter criminis*” (Manual de Direito Penal Brasileiro – Arts. 121 a 361. 2ª edição revista, atualizada, ampliada e complementada).

No mesmo sentido, esta SUPREMA CORTE decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE DO PROCESSO EM QUE OCORREU O CRIME.

1. O crime de coação no curso do processo é formal. Sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha. É irrelevante que a conduta produza o resultado pretendido.

2. A conduta foi praticada quando o processo se encontrava em curso, o que atende à descrição típica do art. 344 do Código Penal.

3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RHC 124.487 AgR/ES, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/07/2015).

No caso concreto, como demonstrado, as condutas do réu revelam inequívoca aptidão para constranger autoridades que atuam em processo judicial, preenchendo integralmente as elementares do art. 344 do Código Penal.

Dessa forma, evidencia-se o dolo específico do agente, orientado à obtenção de resultado jurisdicional favorável por meio de constrangimento indevido.

As declarações do réu EDUARDO BOLSONARO, ao contrário do

AP 2782 / DF

que afirmado pela Defesa, extrapolaram o âmbito da liberdade de expressão ou da imunidade parlamentar, conforme analisado anteriormente, inclusive no momento do recebimento da denúncia.

Por fim, ressalte-se que as intimidações e ameaças dirigidas aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não se restringiram a manifestações episódicas ou isoladas, tendo sido reiteradamente exteriorizadas por meio de pronunciamentos públicos, entrevistas, publicações em redes sociais e vídeos divulgados em plataformas digitais, ao longo de diversos meses, conforme amplamente documentado nos autos.

As condutas materializaram-se, entre outros episódios, nas declarações prestadas no canal “Paulo Figueiredo Show”, nas publicações realizadas nas plataformas YouTube, X e Truth Social, bem como nas manifestações públicas em que o réu anunciava, comemorava e ameaçava ampliar sanções estrangeiras direcionadas a Ministros desta CORTE e a autoridades brasileiras, especialmente nos episódios relacionados à denominada “Tarifa-Moraes”, à defesa da aplicação da “Lei Magnitsky” e às sucessivas ameaças de novas medidas retaliatórias caso não houvesse recuo nas perseguições penais em curso.

As condutas, além de guardarem inequívoca identidade de propósito, contexto e finalidade, foram praticadas mediante idêntico *modus operandi*, consistente na utilização sistemática de meios de comunicação de amplo alcance, redes sociais, entrevistas, transmissões ao vivo e plataformas digitais, para difundir manifestações de caráter intimidatório, com aptidão concreta para constranger autoridades judiciais no exercício regular de suas funções jurisdicionais.

A reiteração dos atos, articulados de forma coordenada e progressiva, evidencia a unidade de desígnios e a persistência da ação criminosa, inserindo-se em contexto típico de continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, especialmente diante da sucessiva prática de atos voltados à interferência no regular andamento da AP 2.668 e da PET 12.100, mediante ameaças de represálias internacionais, sanções

AP 2782 / DF

econômicas e constrangimentos institucionais direcionados aos integrantes desta SUPREMA CORTE.

Tendo em vista a notória semelhança dos modos de execução e do ambiente em que praticados os crimes, a imputação delitiva deve considerar a incidência do art. 71, *caput*, do Código Penal, pois o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois ou mais crimes da mesma espécie.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a condenação de EDUARDO NANTES BOLSONARO pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR EDUARDO NANTES BOLSONARO pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

5. DOSIMETRIA

O cálculo da pena deve ser realizado nos termos do artigo 68 do Código Penal:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

AP 2782 / DF

A dosimetria da pena deve, inicialmente, levar em conta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (*“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”*), em relação a cada caso concreto, de acordo com suas características, pois encerra certa discricionariedade judicial para a sua efetivação, não havendo critérios matemáticos que vinculem o número de vetores positivos ou negativos previsto no referido artigo, com bem destacado pela eminente Min. ROSA WEBER:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC 132.475 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/8/2016).

A identificação de circunstância desfavorável ao réu, a depender de sua gravidade e intensidade, pode ensejar um acréscimo mais intenso na pena do que a presença, em outro contexto, de duas ou mais vetoriais negativas, que, no entanto, inspiram, em seu conjunto, menor grau de censurabilidade.

Nesse sentido, o Min. EDSON FACHIN, em voto proferido na AP 863/SP, julgada pela Primeira Turma em 23/5/2017, assinalou que:

“(...) a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena-base.”

AP 2782 / DF

Nesse mesmo sentido: TPA 5, Rel. Min. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe. 21/03/2019; AP 971, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe. 11/10/2016; AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 21/02/2019; RHC 152.050 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe. 28/05/2018; HC 107.409, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. 10/05/2012; HC 132.475 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. 23/08/2016.

Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 166.548 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe. 19/12/2018; HC 206.750, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe. 01/10/2021; RHC 152.036, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe. 08/02/2018; ARE 1.224.175, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe. 2/9/2019; HC 208.353, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe. 17/11/2021; RHC 212.338, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe. 9/3/2022.

A análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, justifica o estabelecimento da pena acima do mínimo legal, como, aliás, posiciona-se esta CORTE SUPREMA (AP 694 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 27/11/2017; AP 470 EDJ-sextos, PLENÁRIO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 10/10/2013; AP 892, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/5/2019; HC 113.375, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2012; HC 203.309 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/10/2021; RHC 84.897, Primeira Turma, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 17/12/2004; HC 118.876, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 11/2/2014; HC 107.501, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/5/2011; HC 8.284, Segunda Turma, Min. CEZAR PELUSO, DJ. De 24/4/2007; HC 76.196, Segunda Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, DJ de 29/9/1998.

Destaca-se, desse último julgamento:

“quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”.

AP 2782 / DF

A resposta estatal não pode ser insuficiente quanto à razoabilidade e proporcionalidade na fixação das sanções, observando-se o *“necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”*.

Na presente hipótese, as circunstâncias judiciais devem ser analisadas, inclusive, para evitar a constante repetição na história brasileira da transformação de grupos políticos, apoiados em setores militares, em organizações criminosas, desencorajando-os na tentativa de obstruir a manutenção da normalidade democrática em nosso País e perpetuarem-se no poder, independentemente da vontade popular, expressa por eleições livres e periódicas.

A aplicação da Justiça Penal tem como fundamental importância demonstrar que a CONSTITUIÇÃO, ao consagrar o princípio da igualdade, determina a aplicação da lei sem qualquer discriminação, seja de raça, gênero, condição econômica, social ou, ainda, poder político.

Feitas essas considerações, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade revela-se elevada, em razão do grau de reprovabilidade da conduta, consistente na atuação deliberada do réu no sentido de constranger autoridades desta SUPREMA CORTE, mediante a utilização de mecanismos indiretos de pressão, inclusive com articulação internacional voltada à obtenção de medidas de retaliação contra integrantes do Poder Judiciário.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, tendo em vista que as condutas foram praticadas de forma estruturada, reiterada e com ampla divulgação em redes sociais, meios digitais e veículos de comunicação, o que potencializou significativamente o alcance e a capacidade intimidatória das manifestações.

As consequências do delito igualmente ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal, pois as ameaças estiveram associadas à efetiva mobilização e implementação de medidas internacionais, com reflexos que transcenderam a esfera individual, atingindo a estabilidade

AP 2782 / DF

institucional e gerando repercussões de natureza econômica e política.

Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente não apresentam elementos aptos a influenciar desfavoravelmente nesta fase, devendo ser considerados neutros.

Além disso, o réu se valeu do cargo de Deputado Federal para conferir legitimidade institucional e ampliar o alcance de suas condutas ilícitas, utilizando-se da posição pública para pleitear a imposição de sanções estrangeiras contra autoridades do próprio país, inclusive integrantes do Supremo Tribunal Federal.

Tal circunstância evidencia maior reprovabilidade da conduta, porquanto instrumentalizou função representativa típica para a prática do delito de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), direcionando sua atuação à indevida pressão sobre agentes jurisdicionais, com o fim de influenciar o regular andamento e o desfecho de ação penal em curso.

Diante desse cenário, verificando-se a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis de significativa gravidade, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, estabelecendo o valor do dia-multa em 2 (dois) salários mínimos, considerando a condição econômica do réu, ex-Deputado Federal e agente com projeção política e capacidade econômica compatível.

Na segunda fase da dosimetria, não verifico a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas nos arts. 61 e 65 do Código Penal.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, uma vez que restou caracterizada a continuidade delitiva.

Conforme amplamente demonstrado no mérito, o réu praticou diversas condutas da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, modo de execução e unidade de desígnios, revelando verdadeira reiteração criminosa inserida em contexto homogêneo. Cito ao menos nove condutas criminosas:

AP 2782 / DF

1. Em 17/3/2025: no canal de YouTube de PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, com a participação de EDUARDO NANTES BOLSONARO, foram divulgadas ameaças a Ministros desta SUPREMA CORTE, no sentido de que sofreriam retaliações do governo norte-americano - cuja efetivação se originaria do prestígio do denunciado e da família Bolsonaro junto ao alto escalão do governo norte-americano - caso não fosse sustado o trâmite da Ação Penal 2.668/DF.
2. Em 2/4/2025: EDUARDO NANTES BOLSONARO declarou ter participado de reuniões na Casa Branca para a negociação de sanções contra Ministros desta SUPREMA CORTE, com objetivo de “colocar um freio nesse tipo de gente”, evitando-se, assim, a continuidade do processo contra JAIR MESSIAS BOLSONARO ou, ainda, que o referido réu fosse anistiado.
3. Em 8/7/2025: EDUARDO NANTES BOLSONARO assumiu que, a despeito da adoção de medidas que prejudicassem diretamente a população brasileira, as medidas seriam parte de uma construção política necessária para que se alcançassem os fins criminosos almejados, especialmente a interrupção da persecução penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO.
4. Em 9/7/2025: EDUARDO NANTES BOLSONARO e PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO divulgaram nota conjunta à imprensa sobre o que chamaram de “TARIFA-MORAES”, em clara tentativa de associar as sanções econômicas aplicadas ao Brasil a esta SUPREMA CORTE.

AP 2782 / DF

5. Em 10/7/2025: EDUARDO NANTES BOLSONARO agradece a aplicação das tarifas e manifestou a sua intenção de ver aplicada a Lei Magnitsky a este Relator.
6. Em 18/7/2025: EDUARDO NANTES BOLSONARO, em seu perfil no X, agradeceu ao Presidente norte-americano e ao seu Secretário de Estado, e aumentou o tom das ameaças dirigidas aos Ministros desta SUPREMA CORTE, com as palavras “de garantido só posso falar uma coisa: tem muito mais por vir.
7. Em 18/7/2025: EDUARDO NANTES BOLSONARO concede entrevistas a veículos de imprensa nacionais e estrangeiros, defendendo a sua atuação na imposição das tarifas, conclamando a participação da “elite brasileira” na pressão ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
8. Em 13/8/2025: EDUARDO NANTES BOLSONARO, na mesma data, em entrevista concedida à BBC News Brasil, indicou que estaria negociando junto ao governo norte-americano a aplicação de sanções a outras autoridades.
9. Em 15/8/2025: EDUARDO NANTES BOLSONARO, em seu canal no YouTube vincula a cessação da aplicação de sanções ao livramento de JAIR MESSIAS BOLSONARO de eventual punição pelas condutas criminosas que lhe foram imputadas na AP 2.668/DF.

Considerando a extensão temporal das condutas (março a agosto de 2025) e seu caráter reiterado e progressivo, aplico a fração de aumento de DOIS TERÇOS.

AP 2782 / DF

Consideradas as penas acima fixadas, FIXO A PENA FINAL PARA O RÉU EDUARDO NANTES BOLSONARO em 4 (QUATRO) ANOS E (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 50 (SESSENTA) DIAS-MULTA, o valor de cada dia multa equivalente a 2 (dois) salários mínimos.

6. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Fixo o **regime semi-aberto** para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

7. INELEGIBILIDADE (Lei Complementar nº 135/2010)

A Lei Complementar n. 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que modificou a Lei Complementar n. 64/1990, ao ampliar os casos em que parlamentares podem ser considerados inelegíveis, representou um marco no processo democrático brasileiro ao reforçar a ideia de que a vida pregressa de um candidato deve ser considerada na hora de disputar cargos eletivos.

Fruto de iniciativa popular, a lei trouxe para o centro do debate a ética na política e a responsabilidade de quem deseja ocupar funções públicas de representação cujo principal objetivo é impedir que pessoas condenadas por crimes graves possam assumir mandatos eletivos, fortalecendo, portanto, a confiança do eleitor no sistema democrático. Entre as hipóteses de inelegibilidade, está a condenação, por órgão colegiado, por crimes de organização criminosa, corrupção, abuso de poder econômico, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, dentre outros, consoante se verifica do art. 1º, I, “e”, 10:

“Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

AP 2782 / DF

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Na hipótese dos autos, a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal, coação no curso do processo, atrai a incidência da referida causa de inelegibilidade.

Isso porque, embora inserido no Título dos crimes contra a Administração da Justiça, o delito tutela diretamente o regular funcionamento da atividade jurisdicional, que constitui expressão da Administração Pública em sentido amplo, razão pela qual se encontra abarcado pela hipótese prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da Lei Complementar n. 64/1990.

Por fim, por expressa determinação legal, haverá a inelegibilidade decorrente de condenação criminal em decisão proferida por órgão judicial colegiado, mesmo sem trânsito em julgado, desde a condenação por órgão colegiado, até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos.

Nesse sentido é a consolidada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060053754, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 01/07/2025); (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060007207, Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/11/2024).

No caso dos autos, portanto, com a condenação por coação no curso do processo por essa PRIMEIRA TURMA, o acusado torna-se inelegível, nos termos do art. 1º, I, “e”, 10, da Lei Complementar

AP 2782 / DF

64/1990, independentemente do trânsito em julgado, devendo ser oficiado o Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

8. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS

A Procuradoria-Geral da República apresentou pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização mínima, conforme artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, objetivando o ressarcimento dos danos materiais causados ao erário em razão da prática do crime de coação no curso do processo.

Quanto ao ponto, dispõe o art. 91, inciso I, do Código Penal: “São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”.

A seu turno, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

No caso em análise, verifica-se que o Ministério Público Federal limitou-se a formular pleito genérico, sem indicar o montante pretendido ou os critérios objetivos para sua quantificação.

A fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso e determinado, acompanhado da indicação do valor postulado, de modo a viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. A ausência de especificação do *quantum* pretendido impede a adequada discussão da matéria no curso da instrução processual, inviabilizando a condenação neste particular.

AP 2782 / DF

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pressupõe requerimento expresso com indicação do valor pretendido, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório. Confira-se:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma.

2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que

AP 2782 / DF

a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.

3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido.

Inteligência da Súmula 385/STJ.

4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do

AP 2782 / DF

contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES E TENTATIVA DE ESTUPRO. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

2. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta

AP 2782 / DF

Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia.

3. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

4. Na espécie, apesar da existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência dos delitos (e-STJ fl. 4), não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023 - grifei)

AP 2782 / DF

Dessa forma, diante da ausência de indicação do valor pretendido e da inexistência de elementos suficientes para a quantificação do alegado prejuízo, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, sem prejuízo da apuração e eventual ressarcimento na esfera cível, pelas vias próprias.

9. PERDA DO CARGO PÚBLICO

Nos termos do art. 92, I, “a” e “b”, é também efeito da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos casos de crimes comuns.

No presente caso, o réu EDUARDO NANTES BOLSONARO, Escrivão de Polícia Federal, foi condenado à pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. Nesta hipótese

O crime de coação no curso do processo - crime contra a Administração da Justiça - protege o regular desenvolvimento dos processos judiciais e investigações, assegurando que autoridades e partes possam desempenhar suas funções sem intimidações.

Dessa forma, não é possível a manutenção do cargo público por agente que atenta diretamente contra o funcionamento das instituições, especialmente o Poder Judiciário.

10. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR O RÉU, EDUARDO NANTES BOLSONARO, como incurso nas penas do art. 344 c/c art. 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, no regime

AP 2782 / DF

inicial semi-aberto e multa, no montante de 50 (cinquenta) dias-multa, o valor de cada dia multa equivalente a 2 (dois) salários mínimos.

VOTO, também, pela PERDA DO CARGO PÚBLICO de EDUARDO NANTES BOLSONARO (ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL), nos termos do art. 92, I, “a” e “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal.

COMUNIQUE-SE à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 1º, I, “e”, 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

Após o trânsito em julgado:

(a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

(b) expeça-se guia de execução definitiva.

(c) nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, o réu estará suspenso dos seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado

Custas pelo condenado (art. 804 do Código de Processo Penal).

É o voto.

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: EDUARDO NANTES BOLSONARO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Senhor Presidente, Ministro Flávio Dino, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a Ministra Cármen Lúcia, o Ministro Alexandre de Moraes, eminente Relator desta ação penal, cumprimento também o Doutor Antônio Edílio Magalhães Teixeira, Subprocurador-Geral da República, que hoje representa a Procuradoria-Geral da República nesta sessão. Cumprimento o Doutor Esdras do Santos Carvalho, Defensor Público Federal, que também sustentou nesta sessão, senhores servidores, advogados, advogadas, jornalistas e todos que nos acompanham.

Senhor Presidente, eu trago um voto escrito e vou fazer algumas referências, apenas para explicitar as razões que me levam - e já adianto - a acompanhar na íntegra o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator desta ação.

Em relação às preliminares, como já foi dito pelo eminente Relator, nós já as apreciamos no momento do recebimento da denúncia e foram rejeitadas naquela oportunidade. Sua Excelência, o eminente Relator, hoje, mais uma vez, sem prejuízo disso, enfrentou as preliminares para rejeitá-las, tanto em relação à arguição de impedimento de Sua Excelência, que foi devidamente afastada - e o meu voto traz fundamentos na linha do que foi já exposto pelo eminente Relator - quanto em relação à nulidade da citação por edital e da suposta violação dos artigos do Código de Processo Penal que tratam da suspensão do processo quando da realização de citação por edital.

O eminente Ministro Alexandre de Moraes já expôs com detalhes que a citação por edital foi realizada de forma absolutamente legítima e

AP 2782 / DF

que não era caso de suspensão do processo pelos motivos trazidos por Sua Excelência.

Eu gostaria apenas de acrescentar, Ministro Alexandre, Senhor Presidente, Ministra Cármen Lúcia, um fundamento. Não é a primeira vez que o réu Eduardo Bolsonaro é citado por edital no Supremo Tribunal Federal. Ele, em outras oportunidades, também se colocou em local incerto e indeterminado e os Ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que era caso de citação por edital.

Eu cito aqui, por exemplo, a Pet 10.495, da relatoria do Ministro Nunes Marques, em que Sua Excelência também determinou a citação por edital do réu Eduardo Bolsonaro. Também a Pet 13.189, da minha relatoria, em que eu também constatei a presença dos requisitos para a realização da citação por edital, justamente por não estar o Senhor Eduardo Bolsonaro em local certo e determinado para receber a citação.

Não é a primeira vez, ao contrário, em outras oportunidades, tanto eu como, por exemplo, o Ministro Nunes Marques, da Segunda Turma, já fizemos determinação na mesma linha, determinada agora também pelo Ministro Alexandre de Moraes.

Também entendo que a citação por edital, neste caso, não ensejaria, deveria ensejar, a suspensão do processo, porque ficou absolutamente claro, por tudo o que foi trazido pela Procuradoria-Geral da República e pelo eminente Relator, que o réu Eduardo Bolsonaro tem pleno conhecimento das acusações e tentou, de forma indevida, furtar-se a responder a essa ação penal.

A nomeação da Defensoria Pública da União também supriu, de forma absolutamente legítima, essa situação, tanto que o eminente Defensor Público pôde fazer a sua defesa ao longo do processo, hoje ocupou a tribuna e pôde trazer os fundamentos que entendeu cabíveis para a defesa do réu Eduardo Bolsonaro.

Por esses fundamentos adicionais, também rejeito as preliminares, inclusive a preliminar que trata da citação por edital e da necessidade de suspensão do processo.

AP 2782 / DF

Senhor Presidente, eminentes Pares, chamo a atenção para um fato que reputo bastante relevante: tanto o conteúdo trazido na sustentação da Procuradoria-Geral da República quanto os vídeos trazidos pelo eminente Relator jamais tiveram sua autenticidade negada ao longo do processo, tampouco hoje na sustentação oral realizada pelo eminente Defensor Público. Jamais se colocou em xeque, em dúvida, o conteúdo dos vídeos, das publicações que foram realizadas pelo réu. Nós estamos aqui a discutir apenas e tão somente se esse conteúdo, que é incontroverso, é apto ou não para configurar o crime de coação no curso do processo previsto no art. 344 do Código Penal.

O eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, já trouxe, em seu voto, que esse tipo penal não necessita de nenhum resultado para que esteja configurada a prática dessa modalidade criminosa. É um tipo penal de índole formal, bastando que haja a presença das elementares do tipo que são usar de violência ou grave ameaça. Em primeiro lugar, existiu aqui grave ameaça? Parece-me evidente que sim, e isso foi exaustivamente demonstrado no voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes. Essa ameaça era dirigida para o fim de favorecer interesse do pai do aqui réu. Ele claramente diz, em suas manifestações, que as ameaças eram voltadas para fazer cessar a persecução penal que pendia em relação ao seu pai, o ex-Presidente Jair Bolsonaro. Evidentemente que, na minha compreensão, as elementares do tipo estão aqui devidamente atendidas a partir do conteúdo, insisto, inequívoco que foi trazido tanto pela acusação como no voto do eminente Relator.

O que esse tipo penal busca zelar, o bem jurídico a ser protegido? Como já disse aqui o eminente Relator, o que esse tipo penal busca proteger, o bem jurídico protegido, é a administração da Justiça. A administração da Justiça é a independência judicial. Busca-se com isso que ninguém, no curso de uma investigação ou de um processo, tente incutir temor ou receio ao julgador ou àquele agente público que está conduzindo a investigação ou o processo judicial. Foi justamente isso que buscou fazer o réu Eduardo Bolsonaro, buscou incutir temor, receio, com

AP 2782 / DF

o intento de paralisar, com que não houvesse a conclusão da ação penal que o seu pai, o ex-Presidente Jair Bolsonaro, respondia perante o Supremo Tribunal Federal.

A despeito de não ter conseguido atingir esse intento, como eu já disse, todas as elementares do tipo foram devidamente atendidas. Essas publicações, essas manifestações, que duraram de janeiro a setembro de 2025, estão devidamente demonstradas nos autos, hoje foram aqui trazidas também de forma inequívoca pelo eminente Relator, mostrando que há robustos elementos probatórios que comprovam a autoria e a materialidade desse intuito de constranger e intimidar a atuação jurisdicional e republicana do Supremo Tribunal Federal na condução, especialmente, da Ação Penal 2.668, assim como na Petição 12.100.

Esses fundamentos, Senhor Presidente, estão todos detalhados no meu voto e mostram - aqui resumo - uma atuação voltada para produzir ameaças a Ministros do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que poderiam sofrer retaliações de natureza civil, econômica ou patrimonial do governo norte-americano, em virtude da tramitação de processos no Poder Judiciário, atuação para propiciar a aplicação da Lei Magnitsky em desfavor de Ministros do Supremo Tribunal Federal que participaram do julgamento dos feitos já referidos e ameaças direcionadas a autoridades públicas brasileiras caso não procedessem aos objetivos indicados pelo réu. Entendo que essas condutas todas evidenciam, de forma absolutamente clara, a prática do crime de coação no curso do processo.

Senhor Presidente, esse, na verdade, é o resumo do voto que trago para, como disse no início da minha fala, concluir na exata direção do que trouxe o Ministro Alexandre de Moraes em seu voto, portanto, pela procedência da acusação trazida pela Procuradoria-Geral da República.

Destaco ainda, em reforço, Senhor Presidente, que uma coisa é liberdade de expressão, uma coisa é liberdade de manifestação de um posicionamento político, outra coisa é enveredar para um caminho em que se fazem presentes elementos de condutas típicas penais, definidas na legislação brasileira. E esse é o caso. Não houve meramente aqui uma

AP 2782 / DF

manifestação de uma opinião ou uma manifestação de um posicionamento político, mas, sim, como disse, e foi reforçado pelo eminente Relator, condutas que implicaram em clara ameaça a autoridades brasileiras e aos próprios cidadãos brasileiros, com o objetivo de interferir nos atos de persecução penal voltados, em especial, contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa conduta não só é ilegítima, mas, diante do que prevê o ordenamento jurídico brasileiro, é criminosa.

Por essas razões, Senhor Presidente, concluo pela procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia para acompanhar na íntegra a conclusão trazida pelo eminente Relator, o Ministro Alexandre de Moraes.

É o voto, Senhor Presidente.

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: EDUARDO NANTES BOLSONARO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

VOTO

O Senhor Ministro **CRISTIANO ZANIN** (Vogal): Adoto, inicialmente, o bem delineado relatório já disponibilizado pelo eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes.

Sublinho, de início, que a denúncia formulada pelo órgão ministerial também foi oferecida em desfavor de Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, mas, tendo em vista a constatação de que ele possui endereço fixo e delimitado nos Estados Unidos da América, aplicou-se o regramento do art. 237, II, do Código de Processo Civil, com a correspondente expedição de carta rogatória.

Determinou-se, então, o desmembramento do processo em relação a Eduardo Nantes Bolsonaro e Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, possibilitando-se o processamento em separado da denúncia.

Assim, por ordem do eminente Relator, retificou-se a autuação, de forma que a presente Ação Penal tem somente Eduardo Nantes Bolsonaro no polo passivo.

Feitos esses esclarecimentos, lembro que a quase totalidade das alegações de nulidade suscitadas pela defesa já foi enfrentada por esta Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no instante em que foi recebida, por unanimidade, a denúncia em desfavor do réu.

Naquele momento, afastaram-se as alegações de impedimento do

AP 2782 / DF

Ministro Relator para processamento e julgamento do feito e de nulidade por desrespeito ao art. 368 do Código de Processo Penal, dispositivo alusivo à citação por carta rogatória, bem como os fundamentos defensivos que pugnaram pela declaração de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a instauração da ação penal.

Entretanto, em virtude da invocação reiterada das mesmas teses, opto por tecer adicionais considerações que reputo válidas para o fim de aprofundar, com mais acurácia, os fundamentos correlatos já extraídos do acórdão da Primeira Turma em que se concluiu pelo recebimento da denúncia.

Da alegação de parcialidade do Ministro Relator

As teses de impedimento e suspeição foram decididas pelo Plenário do STF na Arguição de Impedimento 165-AgR e na Arguição de Suspeição 235-AgR, em que se reconheceu, dentre outras assertivas, a insubsistência das arguições em desfavor do eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no que diz com o julgamento dos casos relacionados à PET 12.100.

Também a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal procedeu ao enfrentamento das teses e afastou a alegação de impedimento, suspeição ou parcialidade do Relator (AP 2.668, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22/10/2025).

A temática, pois, já foi superada tanto pelo Plenário quanto pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual os fundamentos defensivos não merecem prosperar.

Da alegação de nulidade por inobservância aos arts. 366 e 368, do Código de Processo Penal

AP 2782 / DF

Em manifestação defensiva, alegou-se que o processo deveria ter sido suspenso e que o acusado deveria ter sido citado por meio de carta rogatória.

Os argumentos, porém, não convencem.

Eduardo Nantes Bolsonaro possui domicílio em Brasília/DF, em endereço e imóvel indicados detalhadamente pela Procuradoria-Geral da República na denúncia, e exercia o cargo de Deputado Federal até o último 18 de dezembro, quando a Câmara dos Deputados declarou a perda de seu mandato.

Incumbe ao réu, porém, informar ao Juízo endereço localizável, não cabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para encontrá-lo quando se mostrarem frustradas as tentativas de notificação nos endereços fornecidos.

O réu, conforme amplamente evidenciado no acórdão que recebeu a denúncia, permanece em território estrangeiro, em endereço incerto e não declarado, o que obsta, por conseguinte, a própria aplicação da lei penal.

É indiscutível, portanto, que o réu, estando em local incerto e não sabido, gerou contundentes dificuldades para o cumprimento da diligência atinente à sua notificação para oferecer resposta à acusação.

Isso verdadeiramente aconteceu, tanto que constou dos autos que a tentativa de notificação do réu por meio de oficial de justiça se revelou infrutífera.

Culminando a conduta do próprio réu em obstar que respondesse formalmente ao chamado judicial, a citação por edital, na forma do art.

AP 2782 / DF

361 e do art. 4º, § 2º, da Lei n. 8.038/1990, revela-se plenamente regular.

Ademais, é também incontroversa a ciência dele quanto à ação penal em evidência, especialmente quando se observa a série de manifestações públicas do réu mencionando, nas redes sociais, aspectos, movimentações e detalhes acerca do presente processo.

Conforme expressa previsão do art. 563, do Código de Processo Penal, não se declara nulidade alguma quando não se demonstra o efetivo prejuízo causado à parte. A finalidade do ato processual de citação foi, afinal, alcançada.

A propósito, recorro à existência de outros processos criminais em trâmite neste Supremo Tribunal Federal dos quais consta, de forma expressa, a imensa dificuldade de cumprimento da diligência respeitante à notificação de Eduardo Nantes Bolsonaro para oferecer resposta à acusação, nos termos igualmente deflagrados nesta Ação Penal.

A informação de que o demandado se encontrava em local incerto e indeterminado conduziu à sua citação por edital em recentíssimos casos instaurados na Suprema Corte, sublinhando-se, em tais oportunidades, as reiteradas e infrutíferas tentativas empreendidas para sua notificação(cito aqui, apenas exemplificativamente: PET 13.189, de minha Relatoria, e PET 10.495, Rel. Min. Nunes Marques).

Não há, pois, nulidade na citação por edital quando o Poder Judiciário empreende todos os meios necessários para a citação pessoal do requerido, especialmente quando evidenciado seu total conhecimento acerca do processo criminal contra ele instaurado.

A tese de nulidade novamente levantada, pois, merece rejeição.

AP 2782 / DF

As demais preliminares referentes à justa causa e à tipicidade dos fatos confundem-se com o próprio mérito da imputação e serão oportunamente analisadas.

Avanço, neste momento, à discussão de fundo referente à tipificação penal imputada pela Procuradoria-Geral da República a Eduardo Nantes Bolsonaro.

Coação no curso do processo

Inicialmente, é preciso partir de algumas premissas teóricas acerca do delito imputado na denúncia da Procuradoria-Geral da República.

Das premissas teóricas

O dispositivo penal mencionado traz a seguinte redação:

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual.

O crime tem como objeto jurídico a Administração do sistema de Justiça, e seu tipo objetivo se volta a punir quem emprega violência ou grave ameaça contra autoridade (juiz, promotor e delegado,

AP 2782 / DF

exemplificativamente), parte ou outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processos judiciais ou administrativos.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistente aqui na vontade livre e consciente de se valer da violência ou da grave ameaça a fim de favorecer interesse próprio ou alheio. O que se protege é a independência judicial.

Enfatizo que nem mesmo a ausência de resultado naturalístico torna inidônea a prática criminosa em sua forma consumada: o crime é de natureza formal e efetiva-se com a prática da conduta violência ou ameaçadora, independentemente do alcance do fim desejado. Ostenta o tipo penal, portanto, uma natureza de evidente instantaneidade, de modo que sua consumação não depende de o ameaçado sucumbir à coação.

Irrelevante se mostra, repito, o resultado naturalístico consignado no efetivo prejuízo à Administração da Justiça, pois aqui se cuida de delito de natureza formal, de simples atividade, que se consuma, nos termos das hipóteses legalmente delineadas, com o mero ato de intimidar a partir de conduta ilícita imbuída de violência ou grave ameaça.

A coação no curso do processo atinge o momento consumativo no instante em que o agente efetivamente utiliza a violência física ou a grave ameaça para satisfazer o interesse próprio ou alheio desejado.

Não há a indispensabilidade de que o agente, de fato, logre o favorecimento de seu interesse, cuja efetivação, caso desponha, considere-se mero exaurimento do delito.

Avanço.

Das premissas factuais

AP 2782 / DF

A inicial acusatória narrou, de forma adequada, a prática, por Eduardo Nantes Bolsonaro, da conduta típica descrita no art. 344, do Código Penal: crime de coação no curso do processo.

Tendo em vista que a hipótese acusatória insculpida na denúncia lhe imputou o cometimento reiterado de ameaças a distintas autoridades em contextos fáticos múltiplos, concretizados entre janeiro e setembro de 2025, aplica-se a continuidade delitiva, na forma do art. 71, igualmente do Código Penal, consoante detalharei ao longo do voto.

Há robustos elementos probatórios que comprovam a autoria e a materialidade quanto ao ato de constranger e intimidar a atuação jurisdicional e republicana do Supremo Tribunal Federal na deliberação e no julgamento da Ação Penal 2.668 e da Petição 12.100, as quais tiveram como réus, hoje condenados por tentativa de golpe de Estado, o ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e ex-integrantes do primeiro escalão de seu governo.

E mais.

Como bem recordou a Procuradoria-Geral da República, o réu também direcionou ameaças a autoridades públicas de outros poderes republicanos que não satisfizessem os interesses político-ideológicos por ele proclamados, como se deu, de forma exaustivamente delineada, na enorme pressão pela propositura e pela aplicação de uma anistia ampla, geral e irrestrita para todos os envolvidos nos lamentáveis atos de 8 de janeiro de 2023.

O objetivo das ameaças, admitido explicitamente pelo réu Eduardo Nantes Bolsonaro, além de promover benesses e o próprio ato de perdão ao ex-Presidente da República a partir da inclusão da pauta da anistia no

AP 2782 / DF

Congresso Nacional, era interromper ou fazer cessar os feitos criminais supracitados, que atingiam Jair Messias Bolsonaro e os integrantes de seu núcleo de poder à época em que ocupava o cargo máximo do Poder Executivo.

Sublinho, em síntese, os seguintes elementos de autoria cuja comprovação a presente Ação Penal, de maneira veemente, logrou alcançar, especialmente por meio de uma vasta gama de declarações e divulgações públicas do próprio réu:

a) ameaças dirigidas a Ministros do Supremo Tribunal Federal no sentido de que poderiam sofrer retaliações de natureza civil, econômica ou patrimonial do governo americano em virtude da tramitação dos processos judiciais mencionados;

b) atuação para propiciar a aplicação da Lei Magnitsky em desfavor dos Ministros que participaram do julgamento dos feitos criminais já referenciados;

c) ameaças direcionadas a autoridades públicas brasileiras que não procedessem aos objetivos de materialização da pauta da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023.

Não há qualquer discussão sobre o intuito primordial das ações ilícitas de Eduardo Nantes Bolsonaro: beneficiar, prioritária e necessariamente, Jair Messias Bolsonaro, seu genitor.

A atuação criminosa, destrinchada em uma série de atos de coação, destinou-se, essencialmente, a intimidar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e as aludidas autoridades públicas brasileiras a abarcarem os interesses pessoais do réu e de sua família, com o intuito de inviabilizar, impedir ou remediar qualquer responsabilização criminal do ex-Presidente da República.

AP 2782 / DF

As graves ameaças também tinham a serventia de favorecer os interesses dos demais agentes envolvidos, direta ou indiretamente, nas acusações de crimes contra o Estado Democrático de Direito.

As assertivas que apresento ao longo deste voto não derivam de qualquer conclusão baseada em um discutível ou controverso arcabouço de fatos e provas. De fato, é preciso lembrar que sempre subjazem aos processos judiciais formulações, contra-argumentos, análises e deliberações, elementos que possibilitam, ao final, uma tomada racional de decisão sobre a lide principal.

Foi muito mais do que isso.

Os objetivos e as finalidades da ação criminosa, como bem advertiu o eminente Relator, foram inteiramente admitidos pelo próprio réu, especialmente por meio de expressões, declarações públicas e entrevistas em suas redes sociais.

Eduardo Nantes Bolsonaro nunca negou as verdadeiras intenções das falas ameaçadoras que propalava. Muito pelo contrário: explicitou, por diversas vezes, mensagens apontando que os julgadores ou as autoridades que eventualmente isentassem ou livrassem de responsabilidade os réus daquela ação penal seriam preservados das sanções anunciadas.

Além de claríssimo, o objetivo confessado pelo próprio réu era paralisar as perseguições penais em curso, o que torna indiscutível o preenchimento dos requisitos do tipo penal imputado.

A consistência das ameaças não era trivial. As pressões sancionatórias e as sucessivas renovações de coação, sobretudo sobre os Ministros do Supremo Tribunal Federal que julgariam o processo

AP 2782 / DF

criminal alusivo à tentativa de golpe, produziram resultados efetivos.

Não foram aleatórias a suspensão de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky em desfavor de inúmeras autoridades brasileiras, contingências comemoradas com efusividade por Eduardo Nantes Bolsonaro.

Como a efetivação de parte das sanções que o réu ameaçava implementar realmente aconteceu, a estratégia de coação converteu-se em ferramenta lamentável de sucessivas pressões sobre as próprias instituições nacionais.

Como se percebe fartamente, o réu perpetrrou uma série de ameaças no sentido de fomentar ou induzir a adoção de medidas retaliatórias pelo governo americano contra o Brasil e contra autoridades brasileiras.

O réu materializou, exaustivamente, advertências às autoridades brasileiras para que adotassem medidas destinadas a livrar Jair Messias Bolsonaro e seu grupo de qualquer punição criminal.

As intimidações se direcionavam, como se viu, tanto aos julgadores da Ação Penal 2.668 e da Petição 12.100 como aos membros do Poder Legislativo, dadas as ameaças para que se deliberasse acerca do projeto de anistia.

Entendo comprovado que os fins da atividade criminosa miravam a criação de um ambiente institucional de severa instabilidade, com danos imensuráveis, adiciono, à economia brasileira.

As reiteradas alusões às sanções potencialmente cominadas ao país e a uma série de autoridades brasileiras consistiam, ao fim, em um modo de coagir os Ministros do STF a uma deliberação favorável a Jair Messias

AP 2782 / DF

Bolsonaro e ao seu grupo político, sem que se olvide, logicamente, das intimidações igualmente exercidas sobre outros agentes da soberania nacional para que aprovassem projetos legislativos em prol dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado.

Por fim, é importante que se afaste qualquer possibilidade de aplicação da cláusula constitucional da imunidade parlamentar na situação concreta que aqui se examina.

Não há como acolher as arguições levantadas em manifestação defensiva de que Eduardo Nantes Bolsonaro, então Deputado Federal, estaria acobertado pelo exercício regular de direito (art. 23, III, do Código Penal) ou pela liberdade de expressão (arts. 5º, IV, e 53, caput da Constituição Federal).

A imunidade parlamentar não pode ser instrumento de salvaguarda ou proteção da impunidade. O livre exercício de exteriorizações constitucionalmente tuteladas não se confunde com práticas criminosas, especialmente quando praticadas por agentes estatais cuja função precípua é representar os interesses de seus cidadãos e proteger a soberania nacional.

Em Estado Democrático de Direito algum coação e intimidação dirigidas a autoridades públicas, integralmente publicizadas e até admitidas por seu autor, transmutam-se em conduta constitucional legítima e, pois, imune à persecução penal.

O Supremo Tribunal Federal, a esse respeito, já teve a oportunidade de assinalar que a imunidade material do parlamentar, para ficar configurada, deve guardar conexão com o exercício do mandato. Impõe-se verificar, com efeito, um nexo de recíproca implicação entre a palavra e o desempenho regular da atividade parlamentar (nesse sentido, cito,

AP 2782 / DF

exemplificativamente: RE 1.483.644 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025; AP 1.021, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/10/2020, INQ 3.777 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/8/2014; RE 226.643, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 20/8/2004).

A imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos não é, pois, absoluta, não abrangendo manifestações desassociadas do exercício do mandato legislativo.

No caso dos autos, as declarações do réu padecem de compatibilidade com a tarefa constitucionalmente atribuída aos representantes do Poder Legislativo. A assertiva sobressai quando se observa que a pauta corriqueira do então Deputado Federal se resumia a atos absolutamente ofensivos à soberania nacional.

Como já se disse repetidas vezes ao longo do presente julgamento, não foi pequena a intensidade dos prejuízos à economia nacional causados pela conduta do réu.

Desvaneceu-se, assim, a lógica protetiva e de deferência a favor dos interesses nacionais que os representantes do Poder Legislativo devem agasalhar quando recebem do povo a nobre missão de desempenhar funções no Parlamento.

Finalizo.

Mostrando-se incontestáveis as condutas de ameaça direcionadas aos membros do Poder Judiciário para que se obtivessem proteção e favorecimento nos processos criminais vinculados à tentativa de golpe de Estado, concluo que os atos praticados pelo réu se amoldam ao crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344, do Código Penal.

AP 2782 / DF

Posto isso, acompanho, na íntegra, o eminente Relator, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Afirmo, por fim, acerca da dosimetria, que alcancei em meu voto, a partir da análise do art. 59, do Código Penal, pena idêntica àquela cominada pelo eminente Relator.

Igualmente fixei o regime semiaberto de cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea *b*, do Código Penal, assim como entendi incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do CP.

O voto de Sua Excelência, assim, assimilou posições por mim firmadas ao longo de outros julgamentos.

Acompanho o Relator quanto às demais providências consignadas na decisão.

É como voto.

16/06/2026

PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, o Ministro-Relator, Alexandre de Moraes, o Ministro Cristiano Zanin, o Doutor Antônio Edílio Magalhães Teixeira, Subprocurador-Geral da República, representando o Ministério Público, e o Doutor Esdras - ambos sustentaram, com a lhanza e eficiência de sempre, as diferentes visões que têm do processo. Cumprimento as advogadas e os advogados presentes, senhoras e senhores servidores, profissionais da imprensa que nos acompanham.

Senhor Presidente, tenho voto escrito, que juntarei. Farei apenas algumas observações do que nele consta para demonstrar como examinei e como formulo a motivação do meu voto.

Presidente, esta ação penal, cujo objeto já foi devidamente explicitado e reconhecido com ação no curso do processo - art. 344 do Código Penal -, não é um tipo novo. Sempre se tenta, de alguma forma, coagir ou ameaçar julgadores, e isso vem de longe. O que me parece ser diferente nesse caso e que tem um contorno muito

AP 2782 / DF

"atualizado" é a forma com que se passa, o espaço em que se passa e a escala dos efeitos produzidos.

Um juiz no interior, evidentemente, foi ameaçado muitas vezes no curso do processo. Eu mesma levantei uma série de ações recentes nesse sentido, especialmente, por exemplo, em matéria eleitoral, Presidente, em situações muito densas. Não se há de dizer que o juiz se curva, se o juiz se submetesse como pretendem...

O Brasil tem juízes, tem tribunais, e tem juízes que têm a coragem necessária para cumprir suas obrigações constitucionais: julgar e não se deixar vergar por nenhum tipo de ameaça ou coação que se imponha ou que surja em relação a eles. É isso que faz um Estado de Direito, um Estado Democrático de Direito. É essa circunstância que precisa ser considerada quando se dá esse tipo penal a uma ação penal cujo objeto seja como este: alguém, por interesse próprio ou interesse de terceiro a que se ache diretamente vinculado, tenta coagir o julgador, tenta fazer com que se obtenha o que lhe pareça favorável, submetendo uma obrigação legal, a de o julgador julgar um processo segundo o estado do processo, garantido o devido processo legal, ao seu

AP 2782 / DF

voluntarismo.

Como disse, e por isso pus entre aspas "atualidade", a formulação e a produção das provas, nesse caso, demonstram bem o momento do mundo em que estamos vivendo: a utilização de tecnologias, das redes sociais, que espalham e fazem com que as mentiras e as ameaças veiculadas sejam de acesso amplo e geral em todo o mundo e não apenas no local, tanto que foram perpetrados atos fora do Estado brasileiro. Sabemos que está em foco hoje, nos estudos constitucionais e na jurisprudência constitucional, o que é a soberania nacional. Neste caso, parece-me que a ameaça realmente se põe, ou se volta, contra a soberania judiciária do Brasil.

A tentativa de se impor que não se julgue algo que foi extremamente grave e a absolvição do réu, agora, teriam como efeito impedir o julgamento ou, como ele afirma em uma das suas falas, reproduzida hoje, um alerta para que a gente não julgasse, como se a utilização da expressão "não estou ameaçando, estou alertando" alterasse alguma coisa do conteúdo do que foi afirmado, divulgado e reiterado.

Acho que, neste caso, temos um quadro, primeiro, de

AP 2782 / DF

atualidade sobre a forma, os meios e a escala de efeitos produzidos por esse tipo de ameaça produzida, de coação produzida no curso do processo. É preciso que o Poder Judiciário fique cada vez mais atento para sermos juízas e juízes que mantenham sua obrigação constitucional de julgar, independentemente de qualquer ameaça ou coação. A ameaça não se conforma e nem tem que se conjugar com o temor.

Não tememos, mas houve ameaça e, nem por isso, deixa de poder configurar o tipo penal do que se dá, até porque, como já julgamos em outros julgamentos e não poucas vezes reiteramos, qualquer temor que conseguissem incutir deitaria por terra o Estado Democrático de Direito.

Não se tem mais a formulação desse tipo de situação com a mesma configuração tradicional. Hoje, não é com tanques na rua nem com atos de força que se extinguem as democracias; é pelo enfraquecimento das instituições, que se dá, muitas vezes, pelo medo que se consegue incutir. Até agora, a resistência democrática, no sentido de não permitir que aventuras antidemocráticas se façam, é exatamente no sentido de manter a envergadura moral, a obrigação constitucional e a

AP 2782 / DF

certeza de que se podem revestir cidadãos e cidadãs de que há juízas e juízes no Brasil, como em todos os lugares onde há democracia. O que me parece diferente, neste caso, é exatamente a configuração do espaço e tempo no qual se passam, como foi demonstrado no voto do eminente Ministro-Relator, Alexandre de Moraes.

Neste caso, quanto às preliminares, acompanho o Ministro-Relator e, basicamente, vou fazer só referência.

Primeiro, havia a alegação de parcialidade do Ministro-Relator, que hoje foi reiterada no sentido do impedimento. Como já foi realçado, este tipo penal é incluído no capítulo que se refere e que tutela o bem da integridade, da segurança, da jurisdição; portanto, da administração da Justiça, que é o alvo que se busca exatamente amordaçar, para que não se tenham julgamentos segundo conveniências e desejos afirmados pelo réu.

Nesse sentido, quem é interessado no feito é a sociedade brasileira, a quem se volta a prestação da jurisdição, que é o que foi feito, e, por isso, é que foi afastado em mais de uma ocasião, embora tenha referências específicas ao Relator deste caso; mas há

AP 2782 / DF

referências, por exemplo, à questão de outras medidas tomadas, como a cassação de vistos, que atinge a quase totalidade do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não poderia julgar, porque não poderia julgar com dois ou três Ministros no Plenário - nesta Turma, por exemplo, ninguém poderia participar. Não era apenas uma pessoa; todos estavam mencionados e todos estavam igualmente sujeitos aos alertas convertidos e lidos como ameaças.

Em segundo lugar, alegou-se inépcia da denúncia, porque não havia individualização das condutas. Isso foi devidamente demonstrado no recebimento da denúncia; o Ministério Público, o Procurador-Geral especificamente, minudenciou, pormenorizou, cada qual das condutas. Essas condutas são específicas, apontadas, realçadas e, hoje, reiteradas, por falas específicas, diretas e demonstradas do próprio réu.

Como disse, como estamos em um mundo em que as tecnologias permitem esse tipo de situação, vai chegar, provavelmente, muito proximamente, o momento em que o próprio Direito vai ter que repensar o que é uma confissão. Confissão, no modelo tradicional do Código de Processo Penal, não se equipararia a esse tipo de situação, que

AP 2782 / DF

é muito mais confissão do que o que se tinha antigamente, e é isso que se viu neste caso. Isso tudo foi minudenciado, com todos os comportamentos devidamente demonstrados.

Alegou-se ainda ausência de justa causa, mas, nesse caso, o Ministro-Relator e eu estamos dizendo que o acervo probatório que já havia no período da denúncia que recebemos foi apenas alterado no sentido de mais provas a corroborar o que tinha sido devidamente justificado e, portanto, há justa causa. Rejeito a preliminar, como já tínhamos feito.

Quanto à ausência de citação válida, já foi posto, de maneira muito clara, que o que se teve foi o afastamento por locais não sabidos. Como afirma a operosa defesa, pelo Doutor Esdras, pela Defensoria Pública, se estar nos Estados Unidos fosse suficiente, não se aplicaria nunca essa norma para um brasileiro que está no Brasil em lugar incerto e não sabido, porque está no Brasil. Isso não é localização, isso não é identificação de local e isso não é certeza do endereçamento necessário para que se tenha citação por outros meios. Não temos normas que venham a ser interpretadas, menos ainda aplicadas, como se fossem apenas um papel inútil diante de tentativas de se negar a cumprir a

AP 2782 / DF

legislação penal. Aliás, a garantia da aplicação da lei penal é um princípio devidamente assegurado, que alicerça o direito processual penal no Brasil.

Não havendo aquilo, não haveria motivo para que se tivesse a suspensão do processo, como foi devidamente explicitado em reiteração no voto do Ministro-Relator.

Quanto ao mérito, Presidente, Senhores Ministros, concluo no sentido da procedência da ação penal, imputando exatamente a prática do crime de coação.

O réu, em numerosas ocasiões, devidamente mostradas nos autos, manifestou, comprovou e deixou registrado, em imagens, em falas, que estava atuando no sentido de impedir aquele julgamento, de fazer pressão para que aquele julgamento, especialmente da Ação Penal 2.668, não acontecesse, às vésperas e com a continuidade de que haveria consequências e consequências gravosas para os julgadores, em uma sucessão de atos que comprovam um percurso criminoso do réu para coagir os julgadores, exatamente nos termos do que foi demonstrado.

Esse fenômeno, buscar incutir algum tipo de temor que

AP 2782 / DF

não precisaria ocorrer, é um crime formal, que realmente não gerou nenhum temor da parte dos julgadores, tanto que o processo transcorreu livremente, houve julgamento com devido processo legal, como este está ocorrendo.

Alega-se que haveria necessidade de se garantir que o réu, por ser deputado federal, como era até o mês de dezembro do ano passado, não poderia ser julgado.

Imunidade não significa impunidade. Temos tanto legislação quanto jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que qualquer manifestação é válida, inteiramente válida. A imunidade parlamentar é para garantir que ele não pudesse se manifestar sobre algo do interesse público em restrição indevida. Estamos falando de interesses particularíssimos, voltados para objetivos que beneficiem uma pessoa ou um grupo de pessoas, não do exercício do cargo. Não é em função do cargo, e não estava, aliás, no exercício do cargo, até porque o réu estava ausente do exercício do seu cargo e foi cassado exatamente por essa ausência.

Tudo que se tem no processo, as expressões utilizadas, demonstram que a liberdade de expressão está mesmo garantida. Nisso, a

AP 2782 / DF

defesa tem toda razão, está devidamente garantida no Estado brasileiro, não é este o questionamento que se põe. A expressão, como manifestação da liberdade, é o coração do direito constitucional; a expressão, como prática de crimes, de injúria, calúnia, difamação, coação ou qualquer tipo de manifestação criminosa, exige a resposta do Direito, incluído o direito penal. O crime de coação, no curso do processo, na tentativa de impedir que a jurisdição fosse devidamente prestada, para favorecimento de interesse pessoal ou de terceiros, configura tipo penal. Isso está demonstrado, conforme disse, como me parece.

É a conclusão a que chego, razão pela qual, Senhor Presidente, Senhores Ministros, concluo no sentido de julgar procedente a pretensão punitiva e condeno o réu Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal, ou seja, coação no curso do processo.

É como voto - como disse, Senhor Presidente, juntarei voto.

Publicado sem revisão.

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: EDUARDO NANTES BOLSONARO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA:

Observações Iniciais

Esta ação penal tem por objeto fatos que, em sua singularidade, refletem um modo novo, e por isso mesmo especialmente perturbador, de ataque às instituições democráticas.

Não se cuida, aqui, de tentativa de ruptura institucional pela força. O crime imputado ao réu *Eduardo Nantes Bolsonaro*, pelo Procurador Geral da República, qual seja, coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), é executado pela intimidação de julgadores no exercício de sua função constitucional. Para o órgão acusador, a coação teria se dado pela articulação levada a efeito para se obter imposição de sanções estrangeiras de extraordinária gravidade, com o propósito declarado de dobrar a jurisdição aos interesses particulares do acusado.

O tipo penal objeto da imputação formulada na presente ação é antigo. A conduta descrita na presente ação, entretanto, inova em sua forma e na escala de seus efeitos. Não há notícia, na história republicana brasileira, de ter uma pessoa buscado, com a objetividade aqui documentada, mobilizar o poder de Estado estrangeiro como instrumento de pressão sobre o Poder Judiciário nacional. O que se documenta neste processo é o registro de tentativa de submeter a soberania jurisdicional do Estado brasileiro ao arbítrio de interesses privados, por interferência estrangeira deliberadamente provocada.

AP 2782 / DF

A doutrina contemporânea que analisa o enfraquecimento das democracias, como se tem na obra Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, *Como as Democracias Morrem*, na de Tom Ginsburg e Aziz Huq, em *How to Save a Constitutional Democracy*, convergiu para a constatação que hoje integra o vocabulário comum da ciência política e do direito constitucional comparado: as democracias raramente sucumbem de uma vez. Morrem aos poucos, por decomposição que desgasta a pouco e pouco as instituições.

Os instrumentos dessa erosão não são os tanques nas ruas ou os decretos de exceção, mas a corrosão sistemática das instituições do Estado de Direito, o esvaziamento da confiança nos órgãos de controle, a intimidação daqueles que têm o dever de aplicar a lei sem dobrar-se a pressões.

O Poder Judiciário é, nesse quadro, alvo privilegiado. Ele, em última instância, afirma o direito independente da vontade do jurisdicionado e, muitas vezes, de forma contramajoritária. O Tribunal que se curva à ameaça deserta de suas finalidades democráticas. O juiz que condena ou absolve por temor advindo das consequências pessoais de sua sentença encena jurisdição que deixou de existir. Não há democracia em Estado cujos juízes não julgam livremente.

A denúncia apresentada neste processo é caso de situação de coação judicial ocorrida no curso da Ação Penal n. 2.668, na qual julgados crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito. No julgamento daquele processo, citei reflexão de Victor Hugo sobre a mecânica de um golpe de Estado que, novamente, tem lugar neste caso em análise: o mal praticado em nome do bem continua sendo mal e, quando exitoso, torna-se exemplo. O direito penal existe, entre outras razões, para que certas formas de exemplo não se reproduzam.

A presente ação penal põe ao Supremo Tribunal Federal o cumprimento, mais uma vez, de sua obrigação constitucional de afirmar que a jurisdição não se negocia, que os julgadores não se intimidam e que

AP 2782 / DF

o Estado Democrático de Direito, no Brasil, não admite a instrumentalização de sua soberania judicial por quem, devendo lealdade à Constituição, tenha renunciado a este dever e adotado formas juridicamente espúrias de se conduzir por outro caminho.

Relatório

1. Ação penal instaurada contra Eduardo Nantes Bolsonaro e Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho.

Aos réus imputa-se a prática, na modalidade continuada (art. 71 do Código Penal), do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal).

Na denúncia oferecida em 21.9.2025, o Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, narrou que “*desde, pelo menos, momentos próximos ao recebimento da denúncia contra Jair Bolsonaro, que resultou na AP 2.668*”, até a data do oferecimento da peça acusatória, “*Eduardo Nantes Bolsonaro e Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho de maneira livre, consciente e voluntária, articularam sucessivas e continuadas ações voltadas a intervir no processo penal e no feito com denúncia pendente de análise contra o próprio Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho (Pet 12.100)*” (fl. 2, e-doc. 110).

Expôs-se na denúncia as circunstâncias fáticas da apontada coação, nestes termos:

“As condutas criminosas se sucederam, estruturadas pela ameaça de obtenção de sanções estrangeiras tanto para os Ministros do Supremo Tribunal Federal como para o próprio país. O propósito foi o de livrar Jair Bolsonaro, e também o próprio Paulo Figueiredo, da condenação penal pelos crimes que ensejaram a abertura de procedimentos criminais relativamente aos fatos narrados na AP 2.668. Mediante ameaça de violentas sanções, e efetiva aplicação de algumas delas, que conseguiram por meio da mobilização de agentes norte-americanos com poder de impor gravames a cidadãos brasileiros, os denunciados atuaram para interferir no resultado da AP 2.668, da

AP 2782 / DF

competência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Visavam à extinção do processo sem condenações e, para isso, conceberam e externaram publicamente graves ameaças de males civis e financeiros, significativamente violentos, que dirigiram aos julgadores da causa, bem como chegaram a efetivar os danos que ameaçaram. A conduta retrata o crime de coação no curso do processo, tipificado no art. 344 do Código Penal” (fls. 2-3, e-doc. 110).

Narrou o Procurador-Geral da República o itinerário da coação, descrevendo que *Eduardo Nantes Bolsonaro* e *Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho* se dirigiram aos Estados Unidos da América para “*explorar o relacionamento próximo que mantêm, não apenas com integrantes do primeiro escalão do governo norte-americano, mas também com assessores e conselheiros diretos do Presidente da República daquele país*”, tendo passado a “*desenvolver articulações dirigidas a constranger a atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Penal n. 2.668 e da Petição n. 12.100*” (fl. 5, e-doc. 110).

Descreveu que os denunciados “*ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim que desejavam ou se a anistia — extensiva necessária e prioritariamente a Jair Bolsonaro — não fosse pautada e conseguida no Congresso Nacional*” (fls. 5-6, e-doc. 110).

Acrescentou que, “*em 18.7.2025, a Secretaria de Estado norte-americana anunciou a suspensão de vistos norte-americanos de oito Ministros do Supremo Tribunal Federal*”, oportunidade em que *Eduardo Nantes Bolsonaro* publicou em rede social, sob o nome de usuário *@BolsonaroSP*, agradecimento ao Presidente dos Estados Unidos da América e ao seu Secretário de Estado, “*subindo o tom das ameaças com estas palavras: ‘de garantido só posso falar uma coisa: tem muito mais por vir’*” (fl. 14, e-doc. 110).

Assinalou, ainda, que em 9.7.2025 o Presidente norte-americano decretou tarifas comerciais de cinquenta por cento sobre as exportações de produtos brasileiros aos Estados Unidos, com vigência a partir de

AP 2782 / DF

1º.8.2025, e que, “no mesmo dia, os réus Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo divulgaram ‘Nota Conjunta à Imprensa sobre a Tarifa-Moraes’, na qual chamam a si a autoria das congeminções que foram a causa eficiente das sanções obtidas junto ao governo estrangeiro”, advertindo “as autoridades brasileiras para que adotassem medidas voltadas a ‘anistia ampla, geral e irrestrita’”, “sob pena de mais intenso agravamento das medidas conseguidas no exterior” (fl. 24, e-doc. 110).

Ressaltou que, “em 30.7.2025 o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, publicou decisão que impôs as sanções previstas na Lei Global Magnitsky de Responsabilidade pelos Direitos Humanos ao Ministro Alexandre de Moraes”, e os denunciados, após esse anúncio, “davam como provado que tinham poder para obter de autoridades norte-americanas sanções financeiras ao país, perda de vistos de entrada nos EUA e, agora, as sanções da Lei Magnitsky”, passando a advertir que “ainda havia tempo para que tomassem a atitude que lhes era exigida por eles” (fls. 37-38, e-doc. 110).

Afirmou que, “em conversa de 27.6.2025, aproximadamente um par de semanas antes da imposição pelo governo norte-americano de sobretaxas aos produtos brasileiros exportados para os EUA, Jair Bolsonaro manteve diálogo pelo WhatsApp com o filho EDUARDO BOLSONARO. Disse que vinha conversando com Ministros do Supremo Tribunal Federal e que ‘todos ou quase todos demonstram preocupações com sanções’, a demonstrar que “o deslocamento de EDUARDO BOLSONARO para os Estados Unidos estava efetivamente vinculado ao propósito de constranger autoridades brasileiras para que o processo penal tivesse solução absolutória” (fls. 43-44, e-doc. 110).

Descreveu os efeitos das tarifas para a economia brasileira, indicando, entre outros: queda líquida de exportações de US\$ 4,2 bilhões; impacto estimado de -0,2 ponto percentual no crescimento do PIB entre agosto de 2025 e dezembro de 2026; redução de 27,7% nas exportações para os Estados Unidos entre julho e agosto de 2025; criação do programa ‘Brasil Soberano’, com disponibilização de aproximadamente R\$ 40 bilhões em linhas de crédito pelo BNDES para empresas atingidas pelas

AP 2782 / DF

sobretaxas (fls. 31-36, e-doc. 110).

Concluiu que *"todo o percurso estratégico relatado confirma o dolo específico de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo de instaurar clima de instabilidade e de temor, projetando sobre as autoridades brasileiras a perspectiva de represálias estrangeiras e sobre a população o espectro de um país isolado e escarnecido. Tudo isso, e sempre, no intuito de mover o Supremo Tribunal Federal a não produzir juízos condenatórios nos processos relativos ao chamado 'caso do golpe'. O objetivo sempre foi o de sobrepor os interesses da família Bolsonaro às normas do devido processo legal e do bom ordenamento da Justiça"* (fl. 59, e-doc. 110).

Com a exposição dos fatos, a acusação pediu o recebimento da denúncia para a instauração da ação penal.

2. Em 27.9.2025, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, determinou *"o desmembramento do processo em relação a EDUARDO NANTES BOLSONARO e PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, para possibilitar o processamento da denúncia oferecida separadamente em relação a cada um dos denunciados"*(Inquérito n. 4.995).

3. Em sessão virtual encerrada em 25.11.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal recebeu integralmente a denúncia contra *Eduardo Nantes Bolsonaro*, afastando as preliminares arguidas pela Defensoria Pública da União (Inq. 4.995/DF), nos termos da seguinte ementa:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.

1. *INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO MINISTRO RELATOR. O Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou integralmente as alegações de*

AP 2782 / DF

- impedimento, suspeição e parcialidade tanto do Relator, quanto dos Ministros da Primeira Turma em todos os processos conexos ao presente inquérito (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).*
2. **VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.** *Domicílio do denunciado em Brasília/DF, exercendo o cargo de Deputado Federal e mantendo seu gabinete na Capital Federal. Inexistência de alteração do domicílio para o exterior. Denunciado no estrangeiro em local incerto e não sabido para impedir a aplicação da lei penal. Notificação infrutífera. Citação por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990.*
 3. **COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES E RAZOÁVEIS DE AUTORIA.** *Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. Condutas praticadas, por meio de graves ameaças, pelo denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro contra autoridades públicas, com o fim de favorecer interesse próprio e de seu pai Jair Messias Bolsonaro, na AP 2668/DF, em curso nesse Supremo Tribunal Federal.*
 4. *Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.*
 5. *Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.*
 6. *Denúncia integralmente recebida em face de Eduardo Nantes Bolsonaro, pela prática das condutas descritas no art. 344 (coação no curso do processo), na forma do 71 (crime continuado), ambos do Código Penal” (fls. 1-2, e-doc. 145).*

O réu foi citado por edital (e-doc. 153), não apresentando defesa.

Designada audiência de instrução, o réu, representado pelo Defensor-Público da União, Doutor Antônio Ezequiel Inácio Barbosa, não

AP 2782 / DF

compareceu (e-doc. 182).

Acusação e defesa não arrolaram testemunhas

Facultada a realização de diligências complementares, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Intimadas, acusação e defesa apresentaram suas alegações finais.

4. Em 11.5.2026, o Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, apresentou alegações finais (e-doc. 199).

Sustentou que *"a acusação, tal como exposta na denúncia, foi confirmada por robusto acervo documental. A materialidade e a autoria delitivas são inquestionáveis, diante das iniciativas públicas do réu, retratadas na imprensa e nas redes sociais, somadas aos dados encontrados nos aparelhos celulares apreendidos durante as investigações, que evidenciaram o dolo específico de suas ações"* (fl. 5, e-doc. 199).

Afirmou serem *"fartos os registros audiovisuais, preservados nos autos, em que o réu verbaliza intimidações, minudencia seu itinerário e revela suas articulações em solo estrangeiro, com o claro escopo de constranger a cúpula do Judiciário brasileiro e perturbar o curso da AP 2.668"* (fl. 5, e-doc. 199).

Discorreu sobre os atos concretos do réu, destacando que, em março de 2025, *Eduardo Nantes Bolsonaro* fez referência ameaçadora ao Ministro Alexandre de Moraes nos seguintes termos: *"Enquanto o perseguidor estiver com o poder para fazer as maldades que bem entender, o Brasil não é um local seguro e certamente a minha estada aqui nos Estados Unidos vai aumentar ainda mais a pressão contra ele aí no Brasil"* (fls. 6-7, e-doc. 199).

Realçou que, em vídeo de 2.4.2025, o réu declarou ter passado o dia em reuniões na Casa Branca centradas na negociação de sanções, afirmando que o objetivo era *"realmente botar um freio nas pessoas que há muito tempo estão rasgando a Constituição e não tem qualquer tipo de limite"*

AP 2782 / DF

(fls. 7-8, e-doc. 199).

Argumentou serem incontroversas a autoria e a potencialidade lesiva das ameaças, anotando que *"o réu anunciava as sanções previamente, celebrava quando eram impostas e as designava, elas próprias, como prenúncio de outras mais, caso o Supremo Tribunal Federal não cedesse"*, e que *"o estratagema, admitido abertamente pelo próprio réu em diversas ocasiões, expôs o poder de influência e a efetiva interlocução com agentes estrangeiros, evidenciando o nexó direto entre a sua atuação conspiratória e as represálias internacionais"* (fl. 13, e-doc. 199).

Quanto ao dolo específico, afirmou que o réu Eduardo Nantes Bolsonaro, *"ao condicionar explicitamente a interrupção de suas ofensivas internacionais à concessão de anistia ou ao recuo das perseguições penais, transformou sua atuação em uma moeda de troca ilícita, visando obstruir o andamento regular de processo judicial"*, e que, em entrevista concedida em 5.8.2025, *"jactou-se de haver conseguido, enfim, 'colocar na mesa o único fator que está possibilitando a gente sonhar com Bolsonaro não condenado, com Bolsonaro na corrida presidencial'"* (fl. 17-19, e-doc. 199).

Quanto à natureza formal do delito, sustentou que a consumação *"ocorre com a simples prática da conduta ameaçadora direcionada a pessoa que intervenha no processo, independentemente de o alvo sentir-se efetivamente intimidado ou de o resultado pretendido pelo agente ser alcançado"*, acrescentando que *"mesmo que as ameaças não tenham resultado na absolvição pretendida na AP 2.668, isso somente revela que os julgadores que se convenceram da culpa do réu não se vergaram a chantagem"* (fl. 14, e-doc. 199).

Argumentou que *"a liberdade de expressão, embora pilar da democracia, pode encontrar limites quando colide com outros bens jurídicos relevantes, como a correta administração da Justiça"*, e que *"na seara penal, o direito de manifestação não pode servir de salvo-conduto para a prática de crimes, especialmente quando o discurso é convertido em ferramenta de coação e ameaça direta contra membros do Poder Judiciário"* (fl. 20, e-doc. 199).

AP 2782 / DF

Rebateu igualmente o argumento da imunidade parlamentar, sustentando que *"o claro desvio de finalidade da posição política, para a satisfação de interesses particulares, impede o reconhecimento da proteção constitucional"* (fl. 21, e-doc. 199).

Estes os requerimentos e os pedidos:

"Diante dos fundamentos acima expostos, a Procuradoria-Geral da República requer a condenação de Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), na modalidade continuada (art. 71 do Código Penal).

Requer, ainda, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime denunciado, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal" (fl. 23, e-doc. 199).

5. Em alegações finais, a Defensoria Pública da União suscitou preliminar de nulidade absoluta do processo por falta do pressuposto processual de jurisdição válida, pela ausência de imparcialidade objetiva do Ministro Relator (fl. 1, e-doc. 209).

Alegou que *"o presente processo tem uma característica que o distingue da generalidade das ações penais. Aqui o Julgador é, ao mesmo tempo, a principal vítima das condutas que é chamado a julgar. Essa não é uma alegação genérica sobre a personalidade ou as convicções do Eminentíssimo Ministro Relator. É uma constatação objetiva, extraída da própria narrativa acusatória"* (fl. 2, e-doc. 209).

Arguiu, ainda em preliminar, a nulidade do processo por inobservância do art. 368 do Código de Processo Penal, sustentando que o dispositivo *"é objetivo e não comporta exceções"*, pois *"o acusado estava no estrangeiro, em lugar sabido"*, pelo que *"a citação por edital, em lugar da carta rogatória legalmente determinada, configura nulidade que contamina o processo desde o seu início"* (fls. 18-23, e-doc. 209).

Aduziu a nulidade por inobservância do art. 366 do Código de Processo Penal, asseverando que o acusado *"foi citado por edital, não compareceu e não constituiu advogado"*, e que *"o que houve, ao longo de todo o processo, foi defesa meramente formal, produzida sem o indispensável contato*

AP 2782 / DF

com o defendido, sem sua versão dos fatos, sem sua orientação. Acontece que defesa meramente formal não é defesa. É aparência de defesa. E aparência de contraditório não satisfaz a exigência constitucional do contraditório efetivo” (fls. 24-27, e-doc. 209).

No mérito, assinalou a atipicidade da conduta imputada, sustentando a *“ausência de grave ameaça no sentido técnico-jurídico exigido pelo tipo penal”,* pois *“o Acusado não tem, nem nunca teve, poder de decisão sobre a política externa dos Estados Unidos”,* acrescentando que *“a grave ameaça pressupõe que o mal prometido dependa da vontade e do poder de concretização de quem ameaça”* (fls. 28-30, e-doc. 209).

Sustentou, também, a ausência de dolo específico, afirmando que *“manifestações públicas sobre política externa, sobre relações entre Brasil e Estados Unidos e sobre processos judiciais de repercussão nacional inserem-se no debate político legítimo”* e que *“a atribuição de dolo específico a esse debate exigiria evidências concretas que demonstrassem que o acusado agiu com a finalidade precisa de intimidar e constranger autoridades para obter resultado no processo”* (fls. 32-33, e-doc. 209).

Defendeu que as condutas descritas na denúncia constituíam exercício legítimo da liberdade de expressão e estavam protegidas pela imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição da República, assinalando que *“debater a legitimidade e as consequências da atuação do Judiciário não é coagir seus membros. É exercer, no espaço público, a função crítica que a Constituição da República atribui ao mandato parlamentar e que o regime democrático pressupõe”* (fls. 34-39, e-doc. 209).

Ressaltou a inépcia da denúncia pela ausência de individualização adequada das condutas do réu e a ausência de justa causa para a condenação (fls. 40-41, e-doc. 209).

Estes os pedidos da defesa:

“a) o reconhecimento da nulidade absoluta do processo, por ausência do pressuposto processual de jurisdição válida, em razão da

AP 2782 / DF

falta de imparcialidade objetiva do Ministro Relator, nos termos do artigo 252, inciso IV, do CPP, do artigo 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição da República, do artigo 8º, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e do artigo 14, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos;

b) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do processo desde o seu início, em razão da inobservância do artigo 368 do CPP, por ter o Acusado sido citado por edital em vez de carta rogatória, sendo que se encontrava no estrangeiro, em lugar sabido;

c) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do processo desde a decisão que determinou o seu prosseguimento, em razão da inobservância do artigo 366 do CPP, uma vez que o Acusado, citado por edital, não compareceu nem constituiu Advogado;

d) subsidiariamente ao reconhecimento de qualquer das nulidades anteriores, a absolvição do Acusado, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do CPP, por atipicidade das condutas descritas na denúncia e por ausência de provas suficientes para a condenação” (fls. 43-44, e-doc. 209).

Preliminares

Da alegação de parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes

6. A defesa suscitou, em alegações finais, a nulidade absoluta do processo por ausência de imparcialidade objetiva do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, que seria “*diretamente interessado no feito*”, o que vedaria o exercício de jurisdição no processo, nos termos do inc. IV do art. 252 do Código de Processo Penal.

A preliminar reproduz, em alegações finais, o que arguido na resposta prévia, e foi afastada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“A Defensoria Pública da União sustenta, preliminarmente a incidência do art. 252, IV, do Código de Processo Penal, ‘tendo em vista que as condutas imputadas ao Denunciado teriam sido dirigidas, segundo a denúncia, contra o Eminentíssimo Ministro Relator’. (...) Verifica-se, portanto, manifesta improcedência na alegação de

AP 2782 / DF

impedimento deste Relator pelo suposto interesse direto no feito, não tendo sido apresentadas quaisquer evidências das alegações. Quanto ao ponto, a Defesa limitou-se a afirmar que 'as condutas imputadas ao Denunciado teriam sido dirigidas, segundo a denúncia, contra o Eminentíssimo Ministro Relator', não demonstrando de que forma esse entendimento resultaria em interesse direto no feito. Ressalto, ainda, que essa matéria já está preclusa, pois decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de Não Existir impedimento ou suspeição dos referidos Ministros desta Suprema Corte para julgar os casos relacionados à PET 12.100/DF e os demais procedimentos relacionados. O Plenário desta Suprema Corte, por maioria de 9x1 votos, rejeitou o pedido de declaração de impedimento deste Ministro Relator, em Sessão Virtual datada de 6/12/2024 a 13/12/2024, nos termos da seguinte ementa (AImp 165, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2025): (...) Na mesma Sessão Extraordinária Virtual datada de 19/3/2025 a 20/3/2025, o Plenário desta Suprema Corte negou provimento a agravos regimentais interpostos por Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Netto em face de decisões que negaram seguimento às arguições de impedimento do Min. Flávio Dino e do Min. Cristiano Zanin e à arguição de suspeição deste Relator (AImp 178 AgR, AImp 179 AgR e AS 235 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso) (...) Além disso, no julgamento de mérito da AP 2.668/DF, os Ministros da Primeira Turma afastaram a alegação de impedimento, suspeição e parcialidade deste Ministro Relator (...) Verifica-se, portanto, que se trata de questão absolutamente superada, tanto pelo Plenário quanto pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual Afasto a preliminar de impedimento e de suspeição deste Relator" (fls. 14-21, e-doc. 145).

A preliminar reitera, no essencial, argumentos já examinados e rejeitados.

Ressalte-se que ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo), delito previsto no capítulo dos crimes contra a administração da justiça.

AP 2782 / DF

Note-se que este processo foi distribuído por prevenção ao Ministro Alexandre de Moraes, pela conexão com a Ação Penal n. 2.668 (fl. 26, e-doc. 6), processo em curso quando, segundo a acusação, o réu teria iniciado a coação descrita na denúncia desta ação penal.

Como realçado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, a arguição de impedimento pressupõe *"demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF"* (AImp 165-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 21.3.2025), o que não se identificou no caso.

Ressalte-se que, na denúncia, o Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, afirmou que o denunciado teria atuado para que órgãos públicos brasileiros fossem sancionados por autoridade estrangeira, levando, dentre outras medidas, à suspensão do visto norte-americano de oito dos onze ministros deste Supremo Tribunal Federal (fl. 14, e-doc. 110).

Nota-se, portanto, um padrão de embate institucional afastado de se limitar ao Ministro Alexandre de Moraes e, a se acolher a argumentação defensiva, levaria ao impedimento de praticamente todos os Ministros deste Supremo Tribunal, resultando na escolha dos julgadores, afronta ao princípio do juiz natural e usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

6.1. Nesse sentido, pela insuficiência da argumentação apresentada e ausência de demonstração objetiva de comprometimento da parcialidade do Relator, rejeito a tese defensiva.

Da alegação de inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas

-
7. A defesa arguiu, em alegações finais, a inépcia da denúncia por ausência de individualização adequada das condutas do réu, sustentando que *"a denúncia descreve conjuntamente condutas de dois denunciados, sem*

AP 2782 / DF

individualizar adequadamente a participação de cada um”, e que “a denúncia não demonstra nexos causal entre as manifestações do Denunciado e as sanções aplicadas pelos Estados Unidos” (fl. 40, e-doc. 209).

A preliminar foi afastada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, a Procuradoria-Geral da República descreveu, satisfatoriamente, os fatos típicos e ilícitos com todas as suas circunstâncias, dando ao acusado o amplo conhecimento dos motivos e das razões, de fato e de direito, que o levou a ser denunciado pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado) (...).

Da leitura da denúncia, portanto, verifica-se que a Procuradoria-Geral da República expôs de forma compreensível todos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, tendo sido coerente a exposição dos fatos — com a descrição amplamente satisfatória do crime de coação no curso do processo —, permitindo ao acusado a plena compreensão das imputações.

Assim, ficou evidenciado que o discurso acusatório permitiu ao denunciado a total compreensão das imputações contra ele formuladas, tendo sido narrados os fatos típicos e ilícitos com todas as suas circunstâncias, dando ao acusado o amplo conhecimento dos motivos e das razões, de fato e de direito.

Dessa forma, a descrição fática da denúncia permitirá o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida de que a denúncia expôs de forma clara e compreensível todos os requisitos exigidos, tendo sido coerente a exposição dos fatos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do direito de defesa, como exigido por esta Corte (Inq 3.204/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015 e AP 560/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/06/2015).

Afasto, portanto, a alegação de inépcia da denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República” (grifos nossos, fls. 40-47, e-doc. 145).

AP 2782 / DF

A denúncia descreveu, com precisão suficiente, as condutas atribuídas ao réu *Eduardo Nantes Bolsonaro*. A acusação identificou as declarações públicas de cada um dos réus, com indicação das datas, dos veículos nos quais divulgadas e os *links* de acesso, indicando também as mensagens extraídas dos aparelhos celulares de Jair Messias Bolsonaro, as quais revelariam a coordenação entre pai e filho sobre o conteúdo e o momento das declarações públicas.

A circunstância de parte da denúncia descrever atos praticados em conjunto com o corréu Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho não configura ausência de individualização de condutas, mas reflexo da coautoria imputada pela acusação.

7.1. Pelo exposto, rejeito a preliminar em análise.

-

Da alegação de ausência de justa causa para a ação penal

8. A Defensoria Pública da União sustentou, em alegações finais, ausência de justa causa para a ação penal. Afirmou que *"não há elementos de convicção mínimos para evidenciar a materialidade e a autoria delitivas, sequer nos termos exigidos pelo artigo 395, inciso III, do CPP"* (fl. 41, e-doc. 209).

Asseverou que *"a denúncia baseia-se em manifestações públicas do Acusado que constituem exercício legítimo da liberdade de expressão e do mandato parlamentar"* e que *"as sanções econômicas e diplomáticas mencionadas na denúncia foram aplicadas pelo governo dos Estados Unidos"*, cuidando-se de *"atos de soberania estrangeira que não decorrem de determinação de parlamentar brasileiro"* (fl. 41, e-doc. 209).

A preliminar foi examinada e afastada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recebimento a denúncia, nos seguintes termos:

"O recebimento da denúncia, além da presença dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, exige a necessária justa causa

AP 2782 / DF

para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria (...).

Presente a justa causa para a instauração da ação penal, uma vez que não é própria desta fase processual a emissão de um juízo definitivo, com base em cognição exauriente, sobre a caracterização do injusto penal e da culpabilidade do denunciado, mas tão somente um juízo de delibação acerca da existência de um suporte probatório mínimo que evidencie a materialidade do crime e a presença de indícios razoáveis de autoria, não estando presentes as hipóteses de rejeição ou absolvição sumária” (fl. 48, e-doc. 145).

Naquele momento, tratava-se de juízo de delibação, próprio da fase de recebimento da denúncia.

Ao fim da instrução, a arguição de ausência de justa causa confunde-se com a alegação de insuficiência de prova para a condenação, matéria relativa ao mérito a ser examinada nesta fase do julgamento.

A justa causa para o exercício da ação penal, entendida como suporte probatório mínimo apto a legitimar a instauração do processo, foi reconhecida pelo acórdão de recebimento da denúncia, circunstância inalterada no curso da instrução.

O acervo probatório havido no oferecimento da denúncia, composto por declarações públicas do próprio réu, registros audiovisuais, notícias da imprensa nacional e internacional e dados extraídos dos aparelhos celulares de Jair Messias Bolsonaro, foi suficiente para legitimar o recebimento da denúncia e, sem a modificação desse cenário no curso da instrução processual, preserva a justa causa da ação penal.

A discussão quanto à suficiência do conjunto probatório para a

AP 2782 / DF

condenação é questão de mérito.

8.1. Pelo exposto, rejeito a preliminar de ausência de justa causa.

Da alegação de nulidade por ausência de citação válida

9. A defesa sustentou que o acusado estava no estrangeiro, em lugar sabido, o que atrairia a incidência do art. 368 do Código de Processo Penal, no qual se prevê a citação por carta rogatória. Defendeu que a citação por edital apenas teria aplicabilidade se o réu não fosse encontrado, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, o que não teria ocorrido no caso.

Ao analisar a alegação de nulidade da notificação do acusado por edital, esta Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:

"O denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro, conforme já consignado nos autos, possui domicílio em Brasília/DF, exercendo o cargo de Deputado Federal e mantendo o seu gabinete em funcionamento em endereço também localizado em Brasília/DF. Além de declarar, expressamente, que se encontra em território estrangeiro, porém em endereço não conhecido, para se furtar à aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência, por parte do denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro, acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos. (...) Não resta dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 8.038/90, sua citação por edital, o que ocorreu regularmente. Do mesmo modo, após o transcurso do prazo do edital publicado para a apresentação da resposta (eDoc. 293), houve a regular intimação da Defensoria Pública da União, nos termos certificados pela Secretaria Judiciária (eDoc. 299, fl. 2), bem como a apresentação da Defesa, não se verificando qualquer nulidade. Afasto, portanto, a preliminar de nulidade em razão da suposta inobservância do artigo 368 do Código de Processo Penal" (e-doc. 145).

Esta razão de decidir também se aplica à alegação de nulidade da

AP 2782 / DF

citação por edital.

Diferente do alegado pela defesa dativa, o réu não se encontrava em lugar sabido de país estrangeiro, quando determinada a citação. A indicação, na denúncia, de que o réu estaria nos Estados Unidos da América não demonstra conhecimento de sua exata localização para fins de citação.

Assim, desconhecido o endereço do réu no exterior, tem-se que a citação por edital é a modalidade adequada para satisfazer à formalidade de chamamento ao processo. Nesse sentido, argumenta a doutrina:

“Naturalmente, terá que ser conhecido o endereço para a citação. Se este não for conhecido, a hipótese seria de citação por edital, dado que, não se sabendo o paradeiro do réu, pouco importa o país em que ele se encontra” (FISCHER, Douglas; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. *Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência*. 17. Ed. JusPodivm, São Paulo, 2025, p. 1.219).

Tampouco há incoerência na determinação de citação por carta rogatória do corréu Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, que agora responde em processo desmembrado deste.

Diferente do alegado pela defesa, não há identidade fática precisa entre as situações dos réus. Como ressaltou o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, *“PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, diferentemente, possui endereço nos Estados Unidos da América, onde possui residência há cerca de 10 (dez) anos”* (e-doc. 1, INQ n. 5.017).

Ademais, o réu *Eduardo Nantes Bolsonaro*, ao tempo das tentativas de citação, era deputado federal, condição pessoal não compartilhada pelo corréu e que leva à consolidação de domicílio necessário no lugar onde permanentemente exercia suas funções, nos termos do parágrafo único do art. 76 do Código Civil.

9.1. Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de

AP 2782 / DF

citação válida e suposta inobservância do art. 368 do Código de Processo Penal.

Da alegação de nulidade por violação ao art. 366 do Código de Processo Penal

10. A defesa arguiu a nulidade do processo porque o réu, citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado. Defendeu que, nessa circunstância, o processo e o curso do prazo prescricional deveriam ter sido suspensos, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal.

A razão de ser (*ratio essendi*) da suspensão prevista no art. 366 do Código de Processo Penal decorre da natureza ficta da citação por edital.

Quando o réu é citado por esse meio, não há certeza de que tomou efetivo conhecimento da existência do processo nem do conteúdo da imputação que sobre ele recai.

É essa incerteza quanto ao conhecimento objetivo que justifica a suspensão do processo. Não se permite que alguém seja processado e eventualmente condenado sem que se tenha a mínima garantia de que tenha tomado conhecimento da acusação e oportunidade de exercer sua defesa. Essa lógica, contudo, perde seu fundamento quando se demonstra, por meios juridicamente idôneos, que o réu teve ciência inequívoca da imputação.

No caso em análise, a certeza sobre o conhecimento do réu acerca do processo e do teor da denúncia não decorre de inferência ou presunção. Trata-se de fato documentado, registrado em múltiplas postagens nas redes sociais do próprio acusado, com perfil público com indicação de identidade verificada pelas plataformas.

Consta dos autos que *Eduardo Nantes Bolsonaro*, em diversas publicações em sua conta na rede social X (@BolsonaroSP), demonstrou saber não apenas da existência do processo, como do conteúdo específico

AP 2782 / DF

da denúncia. Há referências ao tipo penal imputado, à autoria da acusação, aos fatos pelos quais denunciado e até ao andamento processual.

A demonstração pública, pelo réu, de conhecimento pleno e detalhado da imputação que lhe é dirigida, faz cessar a razão de ser da suspensão prevista no art. 366 do Código de Processo Penal. A norma não pode ser instrumentalizada por quem sabe, escolhe não comparecer e transforma a ausência em estratégia declarada de pressão sobre as instituições que levaram adiante a investigação.

Ao evadir-se para o estrangeiro em local incerto e não sabido, com o declarado propósito de aumentar a pressão sobre autoridades públicas (*"certamente a minha estada aqui nos Estados Unidos vai aumentar ainda mais a pressão contra ele aí no Brasil"*, fl. 13, e-doc. 110), o réu deliberadamente abandonou seu domicílio necessário em Brasília, onde exercia as funções de deputado federal. A frustração da citação em seu domicílio legal, aliada à declaração pública de ausência de intenção de retorno ao país, evidencia que o réu criou obstáculos à citação.

Admitir, nessas circunstâncias, que a ausência voluntariamente provocada pelo réu acarrete a suspensão do processo seria permitir que se beneficiasse da própria torpeza, resultado inadmissível em um sistema jurídico comprometido com a boa-fé processual e com o dever estatal de prestar a jurisdição necessária no Estado Democrático de Direito.

O art. 565 do Código de Processo Penal é categórico ao estabelecer que *"nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido"*. O réu que, na condição de agente público com domicílio necessário onde exercia suas funções, ignora esse imperativo legal e se ausenta do território nacional para local incerto, impedindo a notificação e citação pessoal, incorre no comportamento que o dispositivo veda.

No presente caso, a Defensoria Pública da União foi regularmente

AP 2782 / DF

intimada para atuar em nome do réu, apresentou resposta prévia à denúncia, acompanhou a instrução processual e apresentou alegações finais, exercendo o contraditório em todas as fases do processo. O réu não ficou sem defesa técnica operosa e eficiente, conforme determinado nas regras processuais constitucionais vigentes.

10.1. Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade por inobservância do art. 366 do Código de Processo Penal.

Mérito

11. Afastadas as preliminares arguidas pelo réu e não havendo nos autos irregularidades a serem declaradas de ofício, examino o conjunto probatório.

12. Como relatado, imputa-se ao réu *Eduardo Nantes Bolsonaro* a prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), na modalidade continuada (art. 71 do Código Penal).

Pela acusação formulada, o réu *Eduardo Nantes Bolsonaro*, “desde, pelo menos, momentos próximos ao recebimento da denúncia contra *Jair Bolsonaro*, que resultou na AP 2.668”, até a data do oferecimento da peça acusatória, teria articulado, “de maneira livre, consciente e voluntária, sucessivas e continuadas ações voltadas a intervir no processo penal e no feito com denúncia pendente de análise contra o próprio *Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho* (Pet 12.100)” (fl. 2, e-doc. 110).

Nas alegações finais, o Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, ressaltou ter sido comprovado, na instrução processual, que o réu teria praticado “sucessivas e continuadas ações voltadas à interferência na AP 2.668 e na denúncia pendente de análise contra o próprio *PAULO FIGUEIREDO* (Petição 12.100)”. Destacou que “as condutas criminosas estruturaram-se em torno da ameaça de obtenção de sanções estrangeiras, significativamente graves, tanto para os Ministros do Supremo Tribunal Federal como para o Brasil – algumas delas efetivamente aplicadas, após

AP 2782 / DF

a mobilização de agentes norte-americanos com poder de impor gravames a cidadãos brasileiros” (fls. 4-5, e-doc. 199).

A Defensoria Pública da União argumentou que a conduta é atípica, pois *“o Acusado não tem, nem nunca teve, poder de decisão sobre a política externa dos Estados Unidos”, acrescentando que “a grave ameaça pressupõe que o mal prometido dependa da vontade e do poder de concretização de quem ameaça” (fls. 29-30, e-doc. 209).*

Sustentou, também, a ausência de dolo específico, porque *“manifestações públicas sobre política externa, sobre relações entre Brasil e Estados Unidos e sobre processos judiciais de repercussão nacional inserem-se no debate político legítimo”, ressaltando que “a atribuição de dolo específico a esse debate exigiria evidências concretas que demonstrassem que o Acusado agiu com a finalidade precisa de intimidar e constranger autoridades para obter resultado no processo” (fl. 33, e-doc. 209).*

Defendeu que as condutas descritas na denúncia constituíam exercício legítimo da liberdade de expressão e estavam protegidas pela imunidade parlamentar material do art. 53 da Constituição da República, assinalando que *“debater a legitimidade e as consequências da atuação do Judiciário não é coagir seus membros. É exercer, no espaço público, a função crítica que a Constituição da República atribui ao mandato parlamentar e que o regime democrático pressupõe” (fl. 36, e-doc. 209).*

13. A acusação comprovou que *Eduardo Nantes Bolsonaro* praticou o crime imputado na denúncia.

Na denúncia, alegou o Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, que as ações do réu seguiram itinerário desenvolvido em cinco etapas: *a) aproximação de agentes públicos norte-americanos ao tempo da posse do Presidente daquele País, Donald Trump, com anúncios de tratativas iniciais de sanções ao Brasil, entre janeiro e março de 2025; b) realização de reuniões com agentes públicos norte-americanos para discussão de sanções e troca de mensagens entre o réu e o ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sobre o*

AP 2782 / DF

encaminhamento da campanha de coação, entre abril e junho de 2025; c) primeira onda de sanções, com a aplicação de tarifas comerciais sobre exportações de produtos brasileiros e suspensão de vistos de Ministros deste Supremo Tribunal Federal, entre 9 e 18.7.2025; d) segunda onda de sanções, com a aplicação de lei norte americana, denominada *Lei GlobalMagnitsky de Responsabilidade pelos Direitos Humanos*, a um dos juízes deste Supremo Tribunal Federal, em 30.7.2025; e) terceira onda de sanções, com a suspensão de vistos do Senador Rodrigo Pacheco e do então Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em agosto de 2025.

As provas produzidas evidenciam que o réu *Eduardo Nantes Bolsonaro* atuou pessoalmente em cada qual das etapas do itinerário descrito pela acusação, sem margem para dúvidas, como articulador de sanções destinadas a coagir autoridades públicas brasileiras, no curso da Ação Penal n. 2.668, conduta que encontra adequação típico-normativa ao disposto no art. 344 do Código Penal:

“Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência”

Entre janeiro e março de 2025, na primeira etapa de aproximação do réu de agentes públicos norte-americanos, ficou comprovado que o réu *Eduardo Nantes Bolsonaro*, em companhia do réu Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, compareceu às festividades paralelas de posse do mandatário norte-americano, Donald Trump.

A viagem teve o propósito de apresentar a “*situação do Brasil*” e pressionar o Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e o Ministro Alexandre de Moraes a “*dançarem conforme a música*”, com a observação de que “*mesmo que comecem a dançar, as consequências virão*” (fl. 10, e-doc. 110), como ressaltado em publicações do acusado em Paulo

AP 2782 / DF

Renato de Oliveira Figueiredo Filho, em 25 e 26.1.2025, na plataforma Youtube. Ao enaltecer a atuação específica do réu *Eduardo Nantes Bolsonaro*, o corréu destacou:

“Será que, mas meu Deus do céu, será que o Eduardo Bolsonaro ainda tem algum prestígio nos Estados Unidos? Será? Olha essa foto aqui, e aí vocês decidem. Se tem credibilidade ou não. Para quem não sabe, esse é o Senador Bernie Moreno, senador do Ohio. Do lado dele tem dois caras que segundo a imprensa brasileira tem zero prestígio. Que que a gente tá aí, falando sobre Ohio? Não. Bernie Moreno é o primeiro Senador dos Estados Unidos de origem sul-americana. Ele nasceu na Colômbia, ele é naturalizado americano, mas nasceu na Colômbia. O que a gente foi falar lá com ele? justamente sobre a situação do Brasil. Que segundo o Senador Moreno deve passar a ser prioridade para os Estados Unidos. E eu digo que enquanto tem picareta inventando história, tem gente trabalhando sério pelo Brasil. Essas pessoas que vocês estão vendo estão trabalhando sério pelo Brasil” (grifos nossos, fl. 10, e-doc. 110).

Comprovou-se também que, nessa etapa, o réu *Eduardo Nantes Bolsonaro* concedeu entrevista à *BBC News Brasil*, na qual se mostrou empenhado em obter a aplicação de sanções contra o Ministro Alexandre de Moraes, ao afirmar que, *“no caso do Alexandre de Moraes, acho que ele se enquadra para sofrer ‘sanções OFAC’, como aconteceu com o pessoal do Tribunal Penal Internacional (TPI)”* (fl. 12, e-doc. 110).

Em 19.3.2025, ao divulgar sua permanência nos Estados Unidos da América, o réu explicitou o propósito de pressionar o Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 2.668, destacando que *“enquanto o perseguidor estiver com o poder para fazer as maldades que bem entender, o Brasil não é um local seguro e certamente a minha estada aqui nos Estados Unidos vai aumentar ainda mais a pressão contra ele aí no Brasil”* (grifos nossos, fl. 7, e-doc. 199).

Na segunda etapa do conjunto de ações, o réu *Eduardo Nantes Bolsonaro* passou a divulgar a realização de reuniões com autoridades públicas norte-americanas, voltadas ao propósito de obter sanções para

AP 2782 / DF

agentes públicos brasileiros, realçando o objetivo de “*sancionar para colocar um freio nesse tipo de gente*” (fl. 7, e-doc. 199).

O propósito de gerar um clima de intimidação capaz de viciar a atuação dos agentes estatais brasileiros foi corroborado pelos dados extraídos de telefones de Jair Messias Bolsonaro que, em 27.6.2025, afirmou, em conversa com o réu *Eduardo Nantes Bolsonaro*, ter conversado “*com alguns do STF*” e que “*todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções*” (fl. 43, e-doc. 110).

A acusação comprovou que as ações do réu levaram à primeira onda de sanções. Em 9.7.2025, o Presidente norte-americano Donald Trump decretou tarifa de cinquenta por cento sobre exportações brasileiras para os Estados Unidos da América, atrelando diretamente sua deliberação à ação penal contra o ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.

Naquele mesmo dia, na sequência dessa declaração, o réu Eduardo Nantes Bolsonaro agradeceu ao mandatário americano, pediu aplicação da “*Lei Magnitsky*” contra o Ministro Alexandre de Moraes e divulgou nota conjunta à imprensa, na qual declarou que “*a carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade*”. Na mesma nota, em continuidade às graves ameaças, destacou que “*sanções [individualizadas] muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão também contra os apoiadores diretos [do Ministro Alexandre de Moraes]*” (fl. 25, e-doc. 110).

Em menos de dez dias, as sanções “*individualizadas*”, anunciadas pelo réu na referida nota conjunta, foram efetivamente aplicadas pelo país estrangeiro. Em 18.7.2025, a Secretaria de Estado norte-americana suspendeu vistos de oito Ministros do Supremo Tribunal Federal, com indicação da motivação por meio da plataforma X: “*caça às bruxas contra Jair Bolsonaro*”.

Na esteira da suspensão dos vistos, o réu Eduardo Nantes Bolsonaro

AP 2782 / DF

voltou a agradecer a ação norte-americana e a ameaçar as autoridades brasileiras, afirmando: *“eis o custo Moraes para quem sustenta o regime. De garantido só posso falar uma coisa: tem muito mais por vir”* (fl. 15, e-doc. 110).

Com essa afirmação, o réu já antecipava a segunda onda de sanções, ocorrida em 30.7.2025, quando o escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estado Unidos da América publicou decisão impondo ao Ministro Alexandre de Moraes as sanções previstas na Lei Global *Magnitsky* de Responsabilidade pelos Direitos Humanos, daquele País. Novamente, a divulgação da sanção estrangeira foi explícita quanto ao motivo, com idêntica reprodução do discurso público do réu, atribuiu-se o caráter de perseguição (*“caça às bruxas”*) à legítima Ação Penal n. 2.668.

A nova sanção levou o réu a discursar em rede social sobre a importância de suas ações para a conquista de seus objetivos de coação, com explícita ameaça aos demais integrantes deste Supremo Tribunal, como ressaltado na denúncia, *“o anúncio da penalidade, assim como nas duas oportunidades anteriores, animou ainda mais os denunciados a cobrarem do STF o livramento do ex-Presidente. Davam como provado que tinham poder para obter de autoridades norte-americanas sanções financeiras ao país, perda de vistos de entrada nos EUA e, agora, as sanções da Lei Magnitsky. Misturaram a interferência no processo com pretensão de anistia e alertaram as autoridades a não seguirem o que anteviam como inclinação do relator da AP 2.668 para a condenação do ex-Presidente. Advertiram que ainda havia tempo para que tomassem a atitude que lhes era exigida por eles. Insistiam em que, se não houvesse a solução absolutória, todos encarariam a mesma sorte do Ministro relator da AP 2.668 recém sancionado”* (fl. 38, e-doc. 110).

A quinta onda de sanções levou à suspensão dos vistos norte-americanos do Senador Rodrigo Pacheco e do então Ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski, o que foi igualmente comemorado pelo réu Eduardo Nantes Bolsonaro, em 13.8.2025, em rede social (<https://x.com/BolsonaroSP/status/1958333061847785500>. Acesso em: 12 set. 2025).

AP 2782 / DF

No mesmo dia, em entrevista à *BBC News Brasil*, o réu Eduardo Nantes Bolsonaro, respondeu positivamente à pergunta sobre aplicação de novas sanções contra autoridades brasileiras:

“BBC News Brasil - O senhor teve uma série de agendas hoje em Washington. Estão sendo preparadas mais sanções contra o Brasil ou contra autoridades brasileiras?

Eduardo Bolsonaro - Certamente, durante essas agendas, a gente vai ter a possibilidade de levar as atualizações daquilo que está acontecendo no Brasil, os últimos acontecimentos como as repercussões da prisão domiciliar do meu pai, o ex-presidente Bolsonaro, e certamente Trump segue tendo uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa sobre a aplicação de sanções. Há a extensão da Lei Magnitsty para outras pessoas. Há, na mesa do secretário Marco Rubio, a retirada de vistos, entre outros mecanismos de pressão para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos” (grifos nossos, <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c987e8znyg9o>, fl. 49, e-doc. 110).

O vasto acervo de provas comprova, portanto, o percurso criminoso do réu *Eduardo Nantes Bolsonaro*, como descrito na denúncia e reiterado nas alegações finais da acusação.

14. Apesar de não se ter produzido prova oral ou documental após a citação, o conjunto probatório constitui-se a partir de divulgações feitas em redes sociais verificadas do acusado, comunicados oficiais de órgãos estrangeiros, entrevistas e publicações jornalísticas diversas.

Ainda que incomum, essa configuração probatória é o reflexo de transformação estrutural no modo como os fatos relevantes, inclusive os fatos penalmente relevantes, passam a existir e a circular no mundo contemporâneo.

Na tradição processual penal, a prova oral constituiu-se como o principal meio de reconstituição dos fatos. A centralidade desta modalidade de prova originou-se de uma arquitetura do mundo em que os fatos se limitavam ao espaço físico e ao tempo presente, deixando

AP 2782 / DF

rastros apenas na memória das pessoas que os presenciaram. A palavra do réu e das testemunhas era e, muitas vezes, ainda é, o único acesso possível ao fato ocorrido.

No mundo atual, não há como deixar de reconhecer que este modelo sofre os impactos de nova realidade tecnológica e virtual. No caso concreto, por exemplo, o agente praticou a conduta em ambiente público, documentando-a, anunciando e exibindo suas ações em vídeos, publicando o resultado de seu comportamento em redes sociais, concedendo entrevistas e detalhando os meios empregados, redigindo e divulgando notas conjuntas à imprensa assumindo a autoria do que fez.

Nessa circunstância, seria supérfluo que os fatos fossem reconstituídos por quem o observou, pois eles estão registrados, com data, hora, nome e rosto, pelo próprio autor das ações. É o fenômeno da contribuição do indivíduo para o panóptico digital, na síntese do filósofo Byung-Chul Han:

“Hoje, o globo como um todo está se transformando em um único panóptico. Não existe um fora do panóptico; ele se torna total, não existindo muralha que possa separar o interior do exterior. Google® e redes sociais, que se apresentam como espaços de liberdade, estão adotando cada vez mais formas panópticas. Hoje, a supervisão não se dá como se admite usualmente, como agressão à liberdade. Ao contrário, as pessoas se expõem livremente ao olho panóptico. Elas colaboram intensamente na edificação do panóptico digital na medida em que se desnudam e se expõem” (grifos nossos, HAN, Byung-Chul. Sociedade da Transparência. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 57).

Pelo desenvolvimento dos fatos, demonstrou-se que a publicação, neste caso, era parte essencial da estratégia, pois as ameaças somente produziriam o efeito intimidatório desejado se chegassem ao conhecimento dos julgadores, e para isso precisavam ser divulgadas em larga escala, como promovido pelo réu.

Não se está, portanto, diante de um processo instruído com provas

AP 2782 / DF

precárias ou indiretas por insuficiência investigativa. Está-se diante de um processo em que a prova é abundante, direta e, em sua maior parte, produzida pelo próprio réu, o que representa, paradoxalmente, uma das situações de maior solidez probatória possível. As declarações confessionais espontâneas e reiteradas, documentada em múltiplas plataformas públicas, oferece ao julgador uma certeza sobre os fatos que a prova testemunhal raramente é capaz de proporcionar com esse nível de consistência.

Esse estado de coisas é consequência natural de uma transformação mais ampla a que o direito não é imune. A categoria de prova válida e suficiente para sustentar uma condenação não está limitada a um modelo de mundo que já não existe, como se verificou neste caso.

15. Não assiste razão jurídica à defesa quanto à alegação de atipicidade das condutas pela ausência de grave ameaça.

A acusação demonstrou que as ameaças proferidas pelo réu não eram declarações abstratas ou impotentes. A capacidade real de execução foi fartamente comprovada, especialmente pelos eventos ocorridos entre junho e agosto de 2025. Como assinalou o Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, nas alegações finais, *"comprovou-se que tais ameaças não foram declarações genéricas ou impessoais, mas ações direcionadas e dotadas de potencialidade lesiva"* (fl. 7, e-doc. 199).

Cada ciclo seguiu idêntico padrão: o réu anunciava publicamente a sanção, articulava-a junto a autoridades norte-americanas e, em seguida, as medidas eram efetivadas, com motivação relacionada aos fatos apurados na Ação Penal n. 2.668. Assim, a afirmação de que o réu não detinha poder de concretização das ameaças contradiz frontalmente a sequência documentada nos autos.

O primeiro mandatário norte-americano, ao decretar as tarifas de cinquenta por cento sobre exportações brasileiras, referiu-se nominalmente ao processo penal contra Jair Bolsonaro; a Secretaria de

AP 2782 / DF

Estado norte-americana, ao suspender os vistos de oito Ministros do Supremo Tribunal Federal, utilizou a expressão "*caça às bruxas*", idêntica ao vocabulário público do réu; e, ao aplicar a *Lei Magnitsky* ao Ministro Alexandre de Moraes, o departamento norte-americano reproduziu a mesma narrativa.

Nas alegações finais, a acusação sublinhou que "*o estratagema, admitido abertamente pelo próprio réu em diversas ocasiões, expôs o poder de influência e a efetiva interlocução com agentes estrangeiros, evidenciando o nexo direto entre a sua atuação conspiratória e as represálias internacionais. O réu deixou claro que suas palavras carregavam o peso de uma execução iminente, visando desestabilizar o julgamento então em curso contra seu pai. O poder de influência ostentado e exercido por ele serviu como instrumento de pressão institucional, ultrapassando qualquer limite razoável de crítica política*" (fl. 13, e-doc. 199).

A grave ameaça, no sentido do art. 344 do Código Penal, pressupõe que o mal seja sério, verossímil e apto a incutir temor. Não se exige, portanto, que o agente detenha poder jurídico-formal de determinação do mal anunciado.

No caso concreto, cada sanção concretizada transformava a ameaça seguinte em algo mais crível e próximo, demonstrando o caráter concreto das intimidações. A pressão foi exercida de forma direta, pela suspensão de vistos de julgadores e de sanções financeiras pela autoridade estrangeira, e de forma indireta, pela falsa correlação entre os prejuízos causados à economia do País e a atuação dos julgadores na Ação Penal n. 2.668.

O crime de coação no curso do processo, ademais, é de natureza formal, consumando-se com a prática da conduta ameaçadora, independente do resultado e da circunstância de não ter intimidado nem impedido o cumprimento do dever de julgar pelos juízes. Como destacou a acusação, "*mesmo que as ameaças não tenham resultado na absolvição pretendida na AP 2.668, isso somente revela que os julgadores que se*

AP 2782 / DF

convenceram da culpa do réu não se vergaram à chantagem. Não descaracteriza, porém, o crime imputado, dada a natureza formal do delito, que não depende do resultado naturalístico. A simples prática da ameaça contra o julgador do processo já é suficiente para a configuração do tipo” (fl. 14, e-doc. 199).

Rejeito, portanto, a alegação de atipicidade por ausência de grave ameaça.

16. Tampouco prospera a alegação defensiva de ausência de demonstração de dolo específico.

O art. 344 do Código Penal exige que a conduta seja praticada *“com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio”*. Esse elemento subjetivo especial foi comprovado, sem margem para dúvidas, pois publicamente declarado pelo réu, em diversas ocasiões distintas e documentadas neste processo.

O Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, identificou com precisão a estrutura do dolo específico no caso concreto, ao destacar que *“é igualmente inegável o dolo específico da conduta do réu, necessário à caracterização do tipo penal do art. 344 do Código Penal. Ao condicionar explicitamente a interrupção de suas ofensivas internacionais à concessão de anistia ou ao recuo das perseguições penais, o réu transformou sua atuação em uma moeda de troca ilícita, visando obstruir o andamento regular de processo judicial” (fl. 17, e-doc. 199).*

As mensagens extraídas dos aparelhos celulares de Jair Messias Bolsonaro também reforçam essa conclusão. A acusação comprovou que réu instruíu o pai quanto ao momento e ao conteúdo de suas manifestações públicas, alertando que *“se você disser algo sobre EUA que não se encaixar com o que estamos fazendo aqui, pode enterrar algumas ações”*, demonstrando que a atuação pública era parte de uma estratégia coordenada e deliberada para constranger o Judiciário brasileiro, especialmente o Supremo Tribunal. Na sequência, o próprio Jair Messias Bolsonaro confirmou, em 27.6.2025, que os Ministros deste Supremo Tribunal *“demonstravam preocupação com sanções”*, evidenciando que o

AP 2782 / DF

objetivo de intimidar estava sendo alcançado, e que esse era, nas palavras da acusação, *"justamente o objetivo das ações de seu filho"* (fl. 18, e-doc. 199).

Como concluiu o Procurador-Geral da República, *"a configuração do crime de coação no curso do processo depende da finalidade de 'favorecimento de interesse próprio ou alheio', exatamente o que se encontra cristalizado no acervo probatório — boa parte produzido pelo próprio réu. O objetivo sempre foi o de sobrepor os interesses da família Bolsonaro às normas do devido processo legal e do bom ordenamento da Justiça"* (fl. 19, e-doc. 199).

Assim, com a ampla demonstração do dolo específico do crime de coação no curso do processo, rejeito a alegação defensiva em análise.

16. Analiso a tese defensiva de exercício regular de direito, invocando-se a imunidade parlamentar do réu e a liberdade de expressão.

A expressão como manifestação da liberdade é direito constitucionalmente assegurado. O exercício desta liberdade assegura princípios de dignidade e de cidadania, por isso é fundamento do constitucionalismo contemporâneo. Esse, como todo direito, há de ser exercido nos limites dos direitos de todas as outras pessoas. A expressão como instrumento de crimes não compõe o núcleo essencial das liberdades e por isso se analisam os elementos que distinguem a expressão como liberdade resguardada e a expressão como instrumentalização de atingimento dos direitos das pessoas e das instituições e, nesse quadro, encontra resposta no sistema de direito. Daí ser juridicamente adequada a conclusão da acusação ao recusar esse argumento defensivo:

"Não há como se admitir, ainda, a tese de que a conduta do réu estaria protegida pelo exercício regular de um direito ou pela liberdade de expressão, dada a inexistência de direito absoluto. A liberdade de expressão, embora pilar da democracia, pode encontrar limites quando colide com outros bens jurídicos relevantes, como a correta administração da Justiça. Na seara penal, o direito de manifestação não pode servir de salvo-conduto para a prática de crimes,

AP 2782 / DF

especialmente quando o discurso é convertido em ferramenta de coação e ameaça direta contra membros do Poder Judiciário” (fl. 20, e-doc. 199).

A invocação do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 187/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, não motiva nem fundamenta a tese defensiva.

Aquele julgamento tratou da proteção constitucional a manifestações públicas em defesa de mudanças legislativas, ainda que sobre condutas tipificadas como crime. Protegeu-se o debate político sobre a lei, o que nada diz com a instrumentalização de discursos e práticas voltadas à coação de pessoas, incluídas autoridades, no curso de processo judicial, como corroborado neste processo.

Quanto à imunidade parlamentar material, verificou-se que as declarações foram proferidas em solo estrangeiro, em plataformas digitais e entrevistas à imprensa, no curso de campanha abertamente voltada à obtenção de sanções contra agentes públicos brasileiros, com o fim confessado de influenciar o desfecho de ação penal em favor do pai do réu. O manifesto desvio de finalidade do propósito do mandato parlamentar, para a satisfação de interesses particulares, afasta a proteção da imunidade material.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal reforça esse entendimento. Assim é que, por exemplo, na Ação Penal n. 1.044, que culminou na condenação do então Deputado Federal Daniel Silveira pela prática, entre outros delitos, de coação no curso do processo, consolidou-se o entendimento de que *“a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas”* (AP n. 1.044, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.6.2022).

AP 2782 / DF

Ressalte-se que a circunstância de as ameaças terem sido proferidas em ambiente público e amplamente divulgado não afasta a tipicidade da conduta imputada ao réu. Como destacado pela acusação, *"mostra-se irrelevante, para o juízo de tipicidade, o fato de as ameaças terem sido proferidas em manifestações públicas e propagadas em ambiente digital. O tipo penal de coação no curso do processo não exige que a ameaça seja velada ou clandestina — na hipótese, a publicidade dada às intimidações, para inflamar a opinião pública e gerar pressão internacional, apenas acentua a gravidade da conduta e o dolo do agente"* (fl. 22, e-doc. 199).

Não incide, pois, a imunidade parlamentar apta a afastar a tipicidade da conduta, como sustentado pela defesa.

Dispositivo

17. Pelo exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o réu *Eduardo Nantes Bolsonaro* pela prática do crime de coação no curso do processo, previsto no *caput* do art. 344 do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

18. Em face do que estatui a Constituição da República e na forma prevista nos arts. 59 e 68 do Código Penal, quanto à dosimetria das penas dos réus, acompanho o voto do Ministro Relator, com os reajustes formulados por Sua Excelência após os debates na sessão de julgamento, no sentido do detalhamento e da especificação das circunstâncias expostas, adotando as mesmas penas definidas.

16/06/2026

PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO (PRESIDENTE) - Agradeço a Vossa Excelência e, ao fim, desincumbo-me do dever de enunciar o voto com breve motivação.

Em primeiro lugar, como já apontado, há de fato uma tentativa de descredibilização do Poder Judiciário para enfraquecê-lo, e isso é uma técnica que integra um acervo praticado em vários países do mundo - e infelizmente, no Brasil, numa intensidade talvez incomparável. Poucos países do mundo têm hoje a intensidade, a repetição da agressividade contra a sua Corte Suprema como acontece no Brasil.

E isso é algo, esperamos todos, que venha a ser superado, uma vez que contenha, além de vícios constitucionais, esta incidência em tipos penais. Ao mesmo tempo que, lembramos todos, a nossa condição de juízes impõe uma série de restrições, entre as quais esta de respondermos a este debate público, o que reforça a necessidade de proteções institucionais visando assegurar a independência do Poder Judiciário.

Em segundo lugar, uma observação sobre cooperação judiciária internacional. É algo que merece registro. É da tradição do Brasil, inclusive da nossa política externa, e é, por conseguinte, também tradição deste Supremo Tribunal Federal, ter uma atuação profundamente deferente em relação às jurisdições dos outros países. Às vezes, o mesmo não se verifica. Às vezes, tal deferência não se faz observar. Este Supremo, com muita velocidade e com muita presteza, examina pedidos de prisão preventiva e extradição, examina pedidos de extradição e nunca nos colocamos na posição de juízes dos outros juízes dos outros países. Pelo contrário, temos uma atitude compreensiva quanto à multiplicidade de sistemas jurídicos existentes no mundo, salvo os casos extremos em que

AP 2782 / DF

prerrogativas básicas não estão atendidas.

Portanto, mais uma vez, faço questão de reafirmar que o Supremo Tribunal Federal não tem uma atitude etnocêntrica e uma atitude prepotente perante a Justiça dos outros países. Essa tradição brasileira está assentada e, no que depender de mim, claro, creio que da Corte inteira, irá continuar, independentemente do descumprimento de um princípio basilar das relações internacionais, qual seja o princípio da reciprocidade.

Sobre o caso em si, em primeiro lugar, à vista das preliminares. Sabemos todos que o rol do art. 252 do Código de Processo Penal é um rol de interpretação estrita, porque conduz à existência de excepcionalidades. Norma de direito excepcional se interpreta em termos estritos, ainda mais no Supremo. A Ministra Cármen acabou de lembrar que, se fosse alargado o rol do 252, teríamos nós que declinar do julgamento desse processo, porque nenhum julgador do Supremo teria, supostamente, condições de proceder ao julgamento. Então estaríamos aqui discutindo qual dos países do mundo iria ter competência para conhecer deste feito, o que obviamente significaria uma renúncia de soberania incompatível com o papel do Supremo. Portanto, não cabe alargar o rol do art. 252, em primeiro lugar por isto, porque see levada à enésima potência, provavelmente, quase sempre, se encontrariam razões para apontar supostas suspeições ou impedimentos.

Neste caso concreto, a dicção do preceito legal fala que o julgador tem que ser diretamente interessado no feito. Qual o interesse direto que um julgador, Ministro Alexandre, tem neste feito? Qual o proveito, qual o benefício, ou qual o prejuízo? Direto. As palavras não são destituídas de sentido quando insertas num preceito legal. O legislador fala interesse direto, portanto é um interesse qualificado. Ninguém consegue apontar,

AP 2782 / DF

em relação a este feito, qual o interesse direto do Ministro Alexandre ou de qualquer outro julgador, uma vez que rigorosamente, como dito, sequer potencialidade de alterar a forma de atuação funcional teve, embora isso seja dispensável no enquadramento do tipo penal e, portanto, não há este interesse direto.

O que a norma fala é interesse material. Alguém vai ganhar dinheiro aqui, a mais ou a menos, dependendo do desfecho deste processo? Alguém terá ou não um gravame alcançado ou removido em face do resultado deste processo? Claro que não. Portanto, também rejeito esse aspecto.

Também sob outra perspectiva, mesmo que o julgador fosse considerado vítima, que não é o caso, ainda assim o próprio Código prevê que, em nome do princípio do juiz natural, é vedado que a parte use de expediente para afastar o juiz. Isto vale para suspeição, por simetria, também por impedimento, art. 256 do CPP, a suspensão não pode ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la.

Então, se, no caso de injúria, em que o julgador é vítima direta, a suspeição pode ser afastada, imaginemos nós, nesse tipo penal, em que não há essa incidência no polo passivo em relação ao julgador, uma vez que, tal como já mencionado pelos eminentes Pares, a vítima não é o juiz, é a administração da justiça, como, quando se cuida do Estado Democrático de Direito, os crimes ali tipificados, a vítima é o próprio Estado Democrático de Direito.

Então, também em razão do art. 256 do Código de Processo Penal, rejeito a preliminar relativa ao impedimento.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, posso pegar uma caroninha no que Vossa Excelência acaba de dizer?

AP 2782 / DF

Há um outro dado do que Vossa Excelência acaba de dizer e o porquê, me parece, desse dispositivo do Código de Processo Penal. O risco de manipulação de julgador e de transformar, carcomer o devido processo legal no que se refere ao juízo natural por uma atuação do próprio réu ou interessado. Imagina isso num colegiado, se se afasta, e não é incomum nós todos termos pedidos, por exemplo, para redistribuição. "Ah, eu com o ministro tal não gostaria, prefiro". Prefere, mas não tem preferência, nem nossa para escolher processo, nem quem vai ser julgado por escolher um dos juízes, nem colegiado.

Agora, se isto fosse possível, como Vossa Excelência vem de dizer, nós teríamos a manipulação de um princípio importante, como é o do juízo natural, pelas próprias partes interessadas, especialmente grave no caso de Direito Penal, de Processo Penal. Porque ele escolheria como ir afastando, e nós já tivemos um caso gravíssimo, eu já estava aqui no Tribunal, em que alguém teria sido escolhido, para afastar um dos juízes, um advogado ligado e que no passado tinha sido sócio desse juiz. E o Plenário resolveu que não, isto era uma forma de manipulação e de contorno da própria configuração do Colegiado.

Então, a gravidade e a motivação que me parece é exatamente que o juiz tem que se sentir de alguma forma, ou constrangido, ou constrangido pessoalmente, ou não por temor para não se deixar dúvida. Quando é, como neste caso, todo o Colegiado que foi atingido, nem teria outra saída, como Vossa Excelência vem dizer, apenas para acrescentar este nível de risco, que nunca é devidamente realçado, e que é grave para a sociedade.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO (PRESIDENTE) - Ministra Cármen, eu incorporo com muito gosto o aparte de Vossa Excelência que vai na direção, inclusive, de alerta, que isto pode valer para esta Primeira Turma, como para a Segunda, vice-versa, e para o Plenário. E, como disse,

AP 2782 / DF

vai declinar para qual dos países integrantes da Fifa, para julgar o processo? Então, não haveria critério para isto, de modo que essa manipulação é inadmissível, assim como também se dá em relação a qualquer juiz do país por este risco, exatamente como Vossa Excelência acentua, de manipulação da competência mediante injúria ou mediante coação no curso do processo.

Sobre imunidade parlamentar, creio que os argumentos já foram adequadamente expendidos, uma vez que não se exerce mandato parlamentar no exterior e de licença. Neste caso, também rejeito.

Em relação às nulidades, creio que o art. 563 e 565 do Código de Processo Penal respondem adequadamente. Apenas para fins de registro da compreensão, lembro que nós temos regras específicas na Lei nº 8.038, no Regimento Interno, que conduzem à validade do que foi adotado neste processo e, ademais, temos as regras do art. 563 e do art. 565 do CPP. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa, princípio geral que nós observamos aqui na jurisprudência do Supremo. E art. 565, uma regra de enorme importância, aludida já pelo ilustre Relator: nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido.

Estados Unidos não é endereço. Os Estados Unidos têm 10 milhões de quilômetros quadrados. É inexigível que a jurisdição seja obrigada a diligenciar nos cinquenta estados dos Estados Unidos para identificar, afinal, onde está o acusado. Isso tornaria impossível a atividade jurisdicional e, portanto, esses expedientes são, em verdade, atentatórios à dignidade do Poder Judiciário. Assim, em relação à citação, temos a incidência do art. 563 e do art. 565 do CPP, do Regimento Interno e da Lei nº 8.038, com todo o respeito às excelentes sustentações, registro, do eminente defensor público, assim como também do doutor Edilio, que

AP 2782 / DF

representa a Procuradoria-Geral da República.

Finalmente, quanto ao mérito, o art. 29 do Código Penal responde adequadamente como se dá esse sistema no Brasil, de autoria, coautoria, coparticipação. Não há dúvida de que houve dolo. O dolo foi declarado. Como diz a eminente Ministra Cármen, o dolo foi confessado pelo próprio autor da conduta, ora réu neste processo.

Como disse o Ministro Zanin, não tivemos impugnação quanto aos vídeos e, por isso mesmo, creio que a materialidade e a autoria são incontestas, assim como também se dá o silogismo ou o juízo de subsunção em relação à moldura que tipifica a conduta e os fatos que foram trazidos ao juízo.

Desse modo, com a sobriedade, a convicção e a motivação que constituem elementos fundamentais da atividade jurisdicional, neste caso, não há dúvida quanto ao acerto do voto do eminente Relator. Por isso, acompanho-o, assim como também acompanho o Ministro Zanin e a Ministra Cármen, homenageando especialmente o ilustre Relator, Ministro Alexandre de Moraes, por mais este trabalho.

Todos nós aqui nos dedicamos a múltiplas dimensões da jurisdição, e não há dúvida de que a penal é aquela que exige mais do julgador, por tudo quanto aqui dito. E nós estamos, infelizmente, em uma era ou em uma época, em uma página, em que essa jurisdição criminal do Supremo tem sido exigida com mais frequência do que nós particularmente gostaríamos.

Esperamos que esta página seja removida e, com isso, nós tenhamos condições de normalidade institucional em que não tenhamos, a cada semana, a necessidade de nos defrontarmos com feitos relativos a ações penais originárias.

Publicado sem revisão.

AP 2782 / DF

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: EDUARDO NANTES BOLSONARO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

VOTO VOGAL

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: Trata-se de ação penal originária instaurada perante o Supremo Tribunal Federal em face de Eduardo Nantes Bolsonaro, decorrente do recebimento integral da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República no Inquérito n. 4.995/DF, pela suposta prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

Na fase instrutória, não havia testemunhas a serem ouvidas. Designou-se audiência para interrogatório do acusado por videoconferência. O réu não compareceu, sendo decretada sua revelia, com prosseguimento do feito nos termos do art. 367 do CPP. Facultada às partes a formulação de requerimentos complementares de diligências, nada foi requerido.

A Procuradoria-Geral da República sustentou, preliminarmente, que todas as objeções processuais já haviam sido definitivamente apreciadas pela Primeira Turma quando do recebimento da denúncia, não subsistindo fundamento para rediscussão das alegações de impedimento do relator, nulidade da citação, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa. Afirmou que o processo transcorreu sob pleno contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer vício capaz de comprometer sua

AP 2782 / DF

validade.

No mérito, a PGR defendeu que a instrução confirmou integralmente a narrativa acusatória. Sustentou que Eduardo Bolsonaro e Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho atuaram de forma coordenada e consciente na construção de estratégia voltada a pressionar autoridades públicas brasileiras e influenciar processos em curso perante o Supremo Tribunal Federal. Segundo a acusação, as manifestações públicas, entrevistas, pronunciamentos e articulações atribuídas aos acusados não constituíram simples exercício de crítica política ou de liberdade de expressão, mas verdadeira utilização de mecanismos de pressão destinados a constranger agentes públicos responsáveis pela condução de processos específicos.

A Procuradoria enfatizou que a grave ameaça exigida pelo art. 344 do Código Penal não se restringe a violência física ou intimidação pessoal direta, podendo manifestar-se por meio de instrumentos aptos a produzir constrangimento relevante sobre a liberdade funcional dos sujeitos processuais. Nessa perspectiva, a mobilização de sanções internacionais dirigidas a magistrados e outras autoridades brasileiras configuraria meio idôneo para a prática do delito. Defendeu, ainda, que o conjunto probatório evidencia a existência do dolo específico exigido pelo tipo penal, consistente na intenção de favorecer interesses próprios ou alheios mediante influência indevida sobre processos judiciais determinados. Ao final, postulou a condenação do acusado pelo crime de coação no curso do processo, na forma continuada.

Em alegações finais, a Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo em razão do alegado impedimento do Ministro Alexandre de Moraes para atuar no feito. Sustentou que o relator figuraria como vítima direta dos fatos descritos na denúncia, circunstância que atrairia a incidência do art. 252,

AP 2782 / DF

IV, do Código de Processo Penal e comprometeria a imparcialidade objetiva do julgamento.

A defesa também reiterou a nulidade da citação por edital. Argumentou que Eduardo Bolsonaro encontrava-se no exterior em local conhecido pelas autoridades brasileiras, razão pela qual deveria ter sido citado mediante carta rogatória, nos termos do art. 368 do Código de Processo Penal. Segundo a DPU, a adoção da citação editalícia teria impedido a regular formação da relação processual e comprometido o exercício das garantias defensivas.

Ainda em sede preliminar, a DPU renovou a alegação de inépcia da denúncia. Sustentou que a peça acusatória não individualiza adequadamente as condutas atribuídas ao acusado, limitando-se a reproduzir narrativa conjunta envolvendo Eduardo Bolsonaro e Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Afirmou que a acusação não descreve de forma suficientemente precisa a contribuição concreta do réu para os fatos imputados, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, a defesa sustentou a ausência de justa causa para a condenação. Argumentou que a instrução processual não produziu elementos aptos a demonstrar a materialidade delitiva nem a autoria do crime imputado. Segundo a DPU, a acusação estaria fundada essencialmente em interpretações subjetivas de entrevistas, manifestações públicas e posicionamentos políticos do acusado, sem comprovação de que tais condutas tenham efetivamente configurado grave ameaça ou buscado influenciar a atuação jurisdicional em processos determinados.

A defesa também afirmou que os fatos atribuídos ao acusado permanecem amparados pelas garantias constitucionais da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar material. Sustentou que as

AP 2782 / DF

manifestações mencionadas na denúncia se inserem no âmbito do debate político e institucional próprio do exercício do mandato parlamentar, não podendo ser convertidas em ilícito penal apenas em razão de seu conteúdo crítico ou de sua repercussão pública.

Sendo este o cenário argumentativo, segmento meu exame de acordo com a natureza das questões alegadas: em primeiro lugar, enfrento as preliminares arguidas pela Defensoria Pública da União; num segundo momento, examino o mérito da controvérsia.

Início destacando que a arguição de **inépcia da denúncia** foi definitivamente superada com o juízo de seu recebimento, na esteira do entendimento consolidado por esta Suprema Corte (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022).

No que tange à alegação de **impedimento** do Ministro relator, recordo o teor do art. 252, IV, do Código de Processo Penal:

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo

AP 2782 / DF

ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou **diretamente** interessado no feito. (grifei)

Ora, consoante atesta sólida orientação jurisprudencial desta Corte, “as causas de afastamento da autoridade judicial constituem rol taxativo que não admite ampliação pela via interpretativa” (AImp 182 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-04-2026 PUBLIC 14-04-2026).

Ressoa evidente, portanto, que o advérbio “diretamente” deve ser interpretado com rigor exegético, especialmente em se tratando, a Suprema Corte, de um colegiado com reduzido número de julgadores. Além disso, o crime imputado ao réu (coação no curso do processo) tutela a Administração Pública, em sentido amplo; e a Administração da Justiça, em sentido particular, nunca os sujeitos alcançados pela violência ou grave ameaça, de que fala o art. 344 do Código Penal.

Não se pode cogitar, sem grave falha lógica, de lesão direta a interesse pessoal de magistrado, quando o interesse tutelado pelo crime é a moralidade e a eficiência na prestação jurisdicional. A essa conclusão converge, ainda, a diretriz saneadora insculpida no art. 256 do Código de Processo Penal, segundo o qual **a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.**

Com efeito, seria um despropósito normativo que as partes pudessem obliterar a vigência normativa do postulado do juiz natural por intermédio de injúrias, difamações e calúnias. No caso destes autos, as invectivas proferidas pelo acusado em desfavor do relator não lhe podem assegurar o direito de escolher o magistrado de sua preferência.

AP 2782 / DF

A alegada **nulidade na citação editalícia** também merece ser rejeitada. Relembro a redação do art. 4º, § 2º, da Lei n.º 8.038/1990, segundo o qual, se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua **notificação por edital**, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo. No mesmo sentido, o art. 233, § 3º, do Regimento Interno desta Corte dispõe: “Se desconhecido o paradeiro do acusado, será este notificado por edital, com o prazo de cinco dias, para que apresente a resposta prevista neste artigo.”

Em se tratando de país estrangeiro com mais de nove milhões de quilômetros quadrados, afirmar, singelamente, que o acusado se encontra nos Estados Unidos nada esclarece a respeito de sua localização, o que equivale a dizer que seu paradeiro é desconhecido e, portanto, constitui fato suficiente à incidência das normas supramencionadas.

Não é possível desconsiderar, ainda, os vídeos transmitidos pelo eminente relator durante a sessão de julgamento, em que o acusado comenta minudentemente o teor da acusação. Trata-se de fato relevante sob a ótica da teoria geral das nulidades, à vista do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: **nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.**

Importa lembrar, nessa toada, que as “nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de *pas de nullité sans grief*, aplicável tanto a

AP 2782 / DF

nulidades absolutas quanto relativas. [...] O princípio *pas de nullité sans grief* exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade” (RvC 5532 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023).

Portanto, acompanho o relator na rejeição de todas as preliminares.

Em relação ao mérito, o pedido acusatório merece ser acolhido em sua integralidade. Para tanto, recordo o teor do art. 344 do Código Penal:

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Como leciona Nelson Hungria, “[g]rave ameaça é a capaz de intimidar seriamente o *homo medius* (pouco importando que o mal prometido não seja injusto, pois a ameaça como meio de crime não coincide com o crime de ameaça). O dolo especifica-se pelo fim de ‘favorecer interesse próprio ou alheio’. [...] O momento consumativo do crime é o do emprego da violência ou ameaça, independentemente do êxito do fim visado pelo agente” (HUNGRIA, Nelson. *Comentários ao Código Penal*. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, v. IX, p. 491-492).

No caso dos autos, a prática do verbo nuclear do tipo (“usar de grave ameaça”) foi amplamente provada pelas imagens e vídeos constantes dos autos, nas quais o próprio acusado aparece proferindo

AP 2782 / DF

manifestações de cunho evidentemente ameaçador contra integrante do Supremo Tribunal Federal, com o propósito declarado de perturbar o livre exercício da jurisdição durante o julgamento de seu pai. Chama atenção, aliás, que **a fidedignidade e a autoria dos vídeos não foram sequer contestadas pela defesa.**

A pluralidade de vídeos ameaçadores e o liame objetivo e subjetivo que os enfeixa num mesmo fluxo causal permite aplicar ao caso a regra do art. 71 do Código Penal (“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”).

Não merece acolhida, por outro lado, a insistência com que a defesa escande a **imunidade parlamentar para tentar obter uma imunidade criminal.** Consoante já decidiu esta Suprema Corte,

“a Constituição Federal consagra o binômio ‘LIBERDADE e RESPONSABILIDADE’; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da ‘liberdade de expressão’ como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. [...] Não incidência da imunidade parlamentar prevista no caput do artigo 53 da Constituição Federal. A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo

AP 2782 / DF

para a prática de atividades ilícitas” (Pet 10001 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023).

A suposição evidente do art. 53 da Constituição Federal, ao dispor que os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, é o exercício do mandato. Não se exerce mandato no exterior, em licença, nem dele se pode valer o congressista, nessas condições, para usufruir apenas dos direitos, não dos deveres do cargo.

Acompanho, portanto, o relator no que tange à condenação pela prática do art. 344 do Código Penal em continuidade delitiva.

Passando à dosimetria, meu cálculo inicial indicaria resultado aritmético ligeiramente diverso daquele sugerido pelo eminente relator. Todavia, como afirma a jurisprudência desta Suprema Corte, “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à minguada de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 272115 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 10-06-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2026 PUBLIC 15-06-2026).

Em obséquio à colegialidade, adiro ao posicionamento do relator, para os fins de: (i) fixar a pena definitiva em quatro anos e dois meses, em regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa, no valor de dois salários mínimos cada dia; (ii) declarar a perda do cargo efetivo na Polícia Federal, por aplicação do art. 92 do Código Penal; (iii) declarar a imediata inelegibilidade do acusado, a teor do art. 1º, I, “e”, 1, da Lei

AP 2782 / DF

Complementar n. 64/1990, comunicando-se *incontinenti* à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

Ausente pedido pormenorizado e quantificado por parte do Ministério Público Federal, não é o caso de se condenar o acusado ao pagamento de danos morais coletivos.

Ao trânsito em julgado deste acórdão, também adiro às providências operacionais alusivas à expedição de guia de execução e à comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral para suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, CF).

É como voto.

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: EDUARDO NANTES BOLSONARO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

VOTO S/ DOSIMETRIA

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Então, rapidamente, Presidente, como sempre fazemos e lembramos, o cálculo da pena deve ser realizado nos termos do art. 68 do Código Penal, a operação trifásica. Primeiro, a pena-base, atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59, e depois, consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, se existirem. Por último, as causas de aumento ou diminuição de pena.

Também sempre lembramos que o art. 59 traz as circunstâncias judiciais, não é uma conta automática, uma conta aritmética, mas, no caso em questão, as circunstâncias judiciais são contrárias ao réu. E sendo contrárias ao réu, a pena deve ser fixada acima da pena mínima. A pena básica deve ser fixada acima da pena mínima.

Aqui, se nós verificamos a necessidade, segundo o Código Penal, de a pena ser fixada como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não há nenhuma dúvida de que sempre, sempre, coação no curso do processo é um crime grave contra a administração da Justiça.

Mas as circunstâncias judiciais deste caso específico são mais graves ainda, porque houve uma atuação de um ex-deputado federal representando, ou se colocando como representante do povo brasileiro,

AP 2782 / DF

num governo estrangeiro, atuando contra o povo brasileiro, atuando contra as instituições brasileiras, atuando contra o Poder Judiciário brasileiro. Levando informações sigilosas, informações processuais sigilosas a autoridades norte-americanas e insistindo, mesmo que isso causasse um grande prejuízo econômico, social do Brasil, insistindo na coação para favorecer o seu próprio pai.

Então, se nós analisarmos as circunstâncias judiciais, a culpabilidade do réu se demonstra extremamente elevada. Assim, Presidente, dentro dessas circunstâncias, a pena é de dois a quatro anos. Fixo a pena-base inicial em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 30 dias-multa, cada dia-multa no valor de dois salários mínimos.

Não há, na segunda fase, nem atenuantes nem agravantes a serem aplicadas.

Na terceira fase há, aqui trata-se do art. 71, crime continuado, verificam-se, no mínimo, nove condutas; ou seja, são vários crimes, obviamente em continuidade delitiva, mas são nove, no mínimo, nove momentos em que houve a execução do crime de coação no curso do processo. Por isso entendo que deva ser ampliada, aumentada a pena nos 2/3 (dois terços). O crime continuado é possível de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), aumentando, então, a pena em 2/3, chegando à pena final 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 50 dias-multa, cada dia-multa no valor de dois salários mínimos.

Nos termos do art. 33, do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto.

Deixo aqui, Presidente, de condenar à indenização por danos morais e

AP 2782 / DF

coletivos, uma vez que esta Primeira Turma já fixou, em julgamentos anteriores, a necessidade de se apontar, por parte da acusação, especificamente os danos, o montante, e, no julgamento, inclusive paradigmático, julgamento relacionado ao homicídio de Marielle e outras vítimas, nós deixamos claro isto: a necessidade de se apontar quais os danos, onde e como deveria ser o ressarcimento. Isso não foi feito, então, deixo de fixar.

Ainda, Presidente, nos termos da Lei Complementar nº 135/2010, a conhecida Lei da Ficha Limpa, que alterou a Lei Complementar nº 64/90, das inelegibilidades, declaro a inelegibilidade do réu. Então, nos termos do art. 1º, I, letra "e", item I: são inelegíveis aqueles condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, como é o caso, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, crimes contra a economia popular, fé pública e crime contra a administração da Justiça, que é exatamente esse.

Então, a partir desta condenação, não há necessidade do trânsito em julgado, a partir desta condenação pela Primeira Turma, que é um órgão colegiado, o réu está inelegível pelo prazo de 8 anos, imediatamente pelo transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena.

Ainda, Presidente, com base no art. 92, I, letras "a" e "b", eu declaro a perda do cargo público. O Código Penal estabelece que é efeito da condenação, da sentença penal condenatória, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. No caso do mandato, nem há necessidade de analisar, porque, como disse, no dia 18 de dezembro do ano passado, a própria Câmara dos Deputados declarou a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro, em virtude de ter-se ausentado mais de um terço das

AP 2782 / DF

sessões durante o ano legislativo. Mas o réu Eduardo Nantes Bolsonaro é escrivão da Polícia Federal. Inclusive, há um processo administrativo disciplinar tramitando na Polícia Federal em virtude do não comparecimento dele ao trabalho. Ele foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Isso já, por si só, entraria no art. 92, I, "b".

Mas aqui, e, em alguns casos, isso ocorre, ele se encaixa, a sua situação se encaixa nas duas hipóteses de perda do cargo. É porque o art. 92, I, "a", determina que a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano nos crimes praticados com violação do dever para com a Administração Pública, que é exatamente esse caso. Então, ele entraria aqui, mas também na alínea "b", que prevê automaticamente, para qualquer que seja o crime, acima de 4 (quatro) anos, e a pena que proponho é de 4(quatro) anos e 2 (dois) meses.

Então, Presidente, diante desse exposto, já rejeitamos as preliminares, julgamos procedente a ação penal e, agora, eu voto no sentido de condenar o réu Eduardo Nantes Bolsonaro como incurso nas penas no art. 344, do Código Penal, combinado com o art. 71, também do Código Penal, crime continuado, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, iniciada no regime semiaberto.

E multa no montante de 50 dias-multa, cada dia-multa no valor de dois salários mínimos, uma vez que a situação econômica do réu permite, ex-deputado federal, com cargo público até esse momento. Além disso, como já é público e notório, tendo recebido pix de milhões do seu pai, a quem estava tentando favorecer nesse julgamento.

Nesses termos, ainda peço à presidência da Turma que, imediatamente

AP 2782 / DF

terminado o julgamento, ainda, como disse, não há necessidade do trânsito em julgado, oficie-se a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos da Lei Complementar nº 64, para que fique constando sua inelegibilidade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, guia de execução e, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, a partir do trânsito em julgado, estará suspenso dos seus direitos políticos.

É o voto, Presidente.

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: EDUARDO NANTES BOLSONARO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

VOTO S/ DOSIMETRIA

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Senhor Presidente, renovo meus cumprimentos.

Da mesma forma que o eminente Relator, o Ministro Alexandre de Moraes expôs, agora, em seu voto, acerca da dosimetria, eu cheguei à mesma pena, a partir do art. 59 do Código Penal.

Também fixei o regime semiaberto, a partir do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

E também entendo que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a objetiva aplicação do art. 44 do Código Penal.

Então, por esses fundamentos, eu estou acompanhando na íntegra o eminente Relator.

16/06/2026

PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

VOTO S/ DOSIMETRIA

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -

Presidente, também fiz constar do meu voto a dosimetria que coincide com a do Ministro Alexandre de Moraes, e agora acompanhada pelo Ministro Zanin.

Portanto, também fixei o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos mesmos termos quanto à inelegibilidade.

Assim, estou acompanhando, na íntegra, o voto do Ministro, como disse, com o voto escrito a ser anexado.

Publicado sem revisão.

AÇÃO PENAL 2.782 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: EDUARDO NANTES BOLSONARO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

VOTO S/ DOSIMETRIA

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO (PRESIDENTE) - Eu, de minha parte, adiro à posição majoritária já formada, embora a minha dosimetria fosse um pouco diversa, tanto no que se refere à pena privativa quanto em relação à pena de multa.

Mas, neste caso, em atenção à deferência ao Colegiado - a minha dosimetria chegava a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, portanto, uma pena de multa um pouco maior -, e em razão da proposta de Sua Excelência o eminente Relator, eu adiro em deferência ao Colegiado.

PRIMEIRA TURMA

EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 2.782

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES

AUTOR(A/S) (ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROC.(A/S) (ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RÉU(É) (S) : EDUARDO NANTES BOLSONARO

PROC.(A/S) (ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

AUT. POL. : POLÍCIA FEDERAL

Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou procedente a ação penal para a) condenar o réu, EDUARDO NANTES BOLSONARO, como incurso nas penas do art. 344 c/c art. 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, no regime inicial semiaberto e multa, no montante de 50 dias multa no valor de 2 salários-mínimos; b) declarar a perda do cargo público de EDUARDO NANTES BOLSONARO (escrivão de Polícia Federal), nos termos do art. 92, I, "a" e "b", do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal; c) determinar que comunique-se à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 1º, I, "e", "1", da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade do réu em virtude de decisão condenatória colegiada. Ademais, consignou que, após o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; (b) expeça-se guia de execução definitiva; c) nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, o réu estará suspenso dos seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. Por fim, determinou o pagamento de custas pelo condenado (art. 804 do Código de Processo Penal); tudo nos termos do voto do Relator. Falaram: o Dr. Antônio Edílio Magalhães Teixeira, Subprocurador-Geral da República, pelo Ministério Público Federal, e o Dr. Esdras dos Santos Carvalho, Defensor Público Federal, pelo réu. Presidência do Ministro Flávio Dino. Primeira Turma, 16.06.2026.

Presidência do Senhor Ministro Flávio Dino. Presentes à Sessão os Senhores Ministros Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Antônio Edílio Magalhães Teixeira.

Cintia da Silva Gonçalves
Secretária da Primeira Turma